GÜMRÜK KOÇU

GM DENEME SINAVI 2

100 Soru · 2024–2025 Sınavları Esas

Gümrük Müşavirliği Sınavına Hazırlık

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Sınav Bilgileri

Alan	Değer
Sınav	Gümrük Müşavirliği Deneme Sınavı 2
Soru sayısı	100
Model	2024 ve 2025 GM sınavlarında ölçülen bilgi alanları esas alınmıştır; 2021–2023 sınavlarında sık sorulan konular da kapsamdadır.

Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Sorular çıkmış soruların kopyası değildir; kurumun soru dili ve ölçtüğü bilgi alanları esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM A — SORU KİTAPÇIĞI

1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun istisnalara ve Kanuna ekli listelerin uygulanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara teslimi vergiden müstesnadır.

B) Yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimler ihracat sayılmaz.

C) Diplomatik istisna, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malları da kapsar.

D) Listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmez.

E) ÖTV'ye ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

2- Aşağıdakilerden hangisi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer almaz?

A) %100 meyve suyu sayılan meyve suları

B) Alkolsüz biralar

C) Meyvalı gazozlar

D) Ambalajlanmış enerji içecekleri

E) Toptan teslime konu edilen ambalajlanmış soğuk kahveler

3- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'ın istisnanın kapsamı, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin niteliği ve istisnadan yararlanma sürelerine ilişkin hükümlerine göre;

I. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin süre başlangıcı, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihtir.

II. Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler, 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden müstesnadır.

III. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ithal hakkı içerir ve ithalata mesnet teşkil eder.

IV. Belgesiz ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 12 aydır; bu süre krediyi kullandıran kuruluşça 6 ay uzatılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve IV

C) III ve IV

D) I, II ve IV

E) Yalnız II

4- Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre, ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık alınacak teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) (A) cetvelindeki mallar için verilen banka teminat mektubunun, mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunludur.

B) (B) cetvelindeki mallar için verilen banka teminat mektubunun, mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunludur.

C) Teminat yalnızca nakit Türk Lirası olarak verilebilir; banka teminat mektubu kabul edilmez.

D) Genel ve özel bütçeli idarelerin yaptığı ithalatta da ÖTV'ye karşılık teminat aranır.

E) (B) cetvelindeki mallara ilişkin bilgi formu ve teminat, teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren on iş günü içinde ilgili vergi dairesine gönderilir.

5- Ankara Anlaşması ile kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu ortaklığının organlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ortaklık Konseyi, kararlarını Türkiye ve Topluluk temsilcilerinin oy çokluğuyla alır.

B) Ortaklık Konseyi başkanlığı, Türkiye ile Topluluk temsilcilerince birer yıllık sürelerle sırayla yürütülür.

C) Ortaklık Komitesinin hazırladığı raporlar, oylandıktan sonra Ortaklık Konseyi'ne sunulur.

D) Gümrük İşbirliği Komitesi, 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir.

E) Karma Parlamento Komisyonu, TBMM ve Avrupa Parlamentosundan on ikişer olmak üzere yirmi dört üyeden oluşur.

6- 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya göre, Anlaşmanın II nci Ekinde tanımlanan sorumlulukları yerine getirecek Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi hangi kuruluşun himayesinde kurulur?

A) Gümrük İşbirliği Konseyi

B) GATT Sekreteryası

C) Gümrük Kıymeti Komitesi

D) Uluslararası Ticaret Odası

E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

7- (K) firması, Çin'deki ilişkisiz (X) firmasından tanesi FOB 500 ABD Doları bedelle 300 adet endüstriyel pompa ithal etmektedir. İthalatla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler mevcuttur (ABD Doları):

- Pompa gövdelerinin dökümünde kullanılmak üzere (K)'nin (X)'e bedelsiz sağladığı ve yalnızca bu siparişin üretiminde kullanılan kalıp: 8.000
- (K)'nin Tayvan'daki (L) firmasından satın alarak pompalara takılmak üzere (X)'e bedelsiz gönderttiği elektrik motorları: 6.000
- Pompaların üretimi için gereken ve Almanya'da yaptırılarak (X)'e bedelsiz verilen mühendislik ve çizim çalışmaları: 3.000
- Aynı ürün için yurt dışında yaptırılan araştırma ve ilk dizayn taslak çalışmaları: 1.200
- Giriş limanına kadar navlun ve sigorta: 3.500
- Pompaların ithalattan sonra (K)'nin tesisinde kurulumu için ayrıca ödenen bedel: 2.200

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin alıcı tarafından bedelsiz sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti kaç ABD Doları'dır?

A) 164.500

B) 167.500

C) 170.500

D) 171.700

E) 172.700

8- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2)'ye göre, royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış koşulu olup olmadığının tespitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Satış koşulu olması, royalti ödemesinin ihracatçı ile ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını ifade eder.

B) Belirleyici unsurlardan biri, alıcının söz konusu eşyayı royalti veya lisans ödemesi yapmadan alıp alamayacağıdır.

C) Royalti ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece, üçüncü kişiye ödeme yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir farklılığı yoktur.

D) Royalti sözleşmesinin kalite kontrolünü aşan ve lisans verenin imalatçı ile ithalatçı arasındaki üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkân veren hükümler içermesi dikkate alınır.

E) Satış sözleşmesinde royalti ödemesine atıf bulunması tek başına yeterli değildir; Tebliğde sayılan diğer hususların da birlikte bulunması gerekir.

9- (K) firması, İspanya'daki ilişkisiz (X) firmasından 2.000 adet seramik lavaboyu tanesi CFR Mersin 60 Avro bedelle ithal etmektedir. İthalatla ilgili olarak (K) firmasınca aşağıdaki ödemeler yapılmıştır (Avro):

- Mersin limanına kadar nakliye sigortası: 600
- Satış sözleşmesi uyarınca, satıcının sağladığı garanti nedeniyle (X)'e ödenen tutar: 2.400
- (X)'in satış temsilcisine ödenen satış komisyonu: 1.000
- İthalata ilişkin gümrük işlemleri için Türkiye'deki gümrük müşavirine ödenen hizmet bedeli: 1.800
- Eşyanın ithalattan önce Türkiye'de bağımsız bir laboratuvarda (K) adına yaptırılan test ücreti: 800

Gümrük Kanunu'na göre bu veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

A) 121.600
B) 123.000
C) 124.000
D) 124.800
E) 125.800

10- 2026 yılında bedelsiz olarak ithal edilmek istenen kullanılmış otomobillerin gümrük vergilerine esas kıymetinin belirlenmesinde uygulanan amortisman esaslarına göre, aşağıdaki araç ile gümrük vergilerine esas kıymet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

(Her araç için ibraz edilen fatura, aracın satın alındığı yıla aittir.)

A) 2018 model, 2018 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %20'si
B) 2020 model, 2020 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %30'u
C) 2023 model, 2023 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %60'ı
D) 2021 model, 2023 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %70'i
E) 2022 model, 2024 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %70'i

11- (K) firmasının serbest dolaşıma giriş beyannameleriyle yaptığı ithalatlara ilişkin olarak gümrük idaresince 16.03.2026 tarihinde yapılan sonradan kontrolde, aşağıdaki ödemelerin gümrük idaresine beyan edilmediği ve bunlar için istisnai kıymetle beyanda da bulunulmadığı tespit edilmiştir (Avro):

- 02.02.2023 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı eşya için satış koşulu olarak ödenen ve eşyanın altında pazarlandığı markaya ilişkin royalti: 6.000
- 11.05.2023 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı eşyanın Türkiye'de yeniden satışından elde edilen hasıladan sözleşme gereği satıcıya aktarılan tutar: 4.000
- 20.09.2024 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı eşya için, eşyanın imalatında kullanılan patente ilişkin olarak satış koşulu gereği ödenen ücret: 5.000
- 20.09.2024 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı eşyanın satın alınmasında (K)'yi yurt dışında temsil eden kişiye bu temsil hizmeti karşılığında ödenen ücret: 3.000
- 14.01.2025 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı makinenin ithalattan sonra kurulumu için satıcıya ödenen ve fiyattan ayrı gösterilen bedel: 2.000

Gümrük Kanunu'nun gümrük kıymetine ilişkin hükümleri ile Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)'nin tahakkuk zamanaşımına ilişkin hükmüne göre, ek tahakkukun tespit tarihinde yapılacağı dikkate alındığında, vergileri istenebilecek gümrük kıymeti farkı toplamı kaç Avro'dur?

A) 5.000
B) 9.000
C) 11.000
D) 12.000
E) 15.000

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idarelerinin, ilgili kişinin talebi üzerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte miktarı belirlenebilir olmayan ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilecek unsurların uygun ve özel kriterlere göre belirlenmesine izin verebilmesi için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisinin gümrük idaresine sunulması

B) Uygulamanın idari açıdan külfet getirmemesi

C) Mevcut durumda gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemi dışındaki yöntemlere göre belirlenmesinin mümkün görülmemesi

D) İzin verilmesi hâlinde tahsil edilecek gümrük vergilerinin, izin verilmemesi hâlinde tahsil edilecek vergilerden düşük olmayacağının anlaşılması

E) Uygulama ile rekabet koşullarının bozulmaması

13- (K) firmasının ithal ettiği eşyanın gümrük kıymeti, önceki yöntemlere göre belirlenemediğinden hesaplanmış kıymet yöntemine göre belirlenecektir. Gerekli bilgi ve belgeler gümrük idaresine ibraz edilmiş olup veriler şöyledir (Avro):

- Üretimde kullanılan ve başka ülkelerden temin edilen malzeme: 12.000
- Üretimde kullanılan ve üretici ülkede temin edilen malzeme: 6.000
- İmalat işçiliği: 4.000
- İhraç ülkesindeki üreticilerin Türkiye'ye ihraç ettiği aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel giderlere eşit tutar: 3.500
- İhraç limanında yükleme ve elleçleme: 600
- Yolculuk sırasında uğranılan yabancı limanda (Pire) boşaltma ve yeniden yükleme: 300
- Türkiye'deki giriş limanına kadar navlun: 1.800; sigorta: 200
- Giriş limanından (K)'nin deposuna nakliye: 700

Gümrük Yönetmeliği'nin hesaplanmış kıymet yöntemine ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

A) 24.900

B) 27.800

C) 28.100

D) 28.400

E) 29.100

14- (K) firmasının Fransa'dan ithal ettiği eşya, satıcı tarafından eşyanın giriş limanındaki fiyatına tekabül eden ve Kayseri'deki depoya teslimi de kapsayan maktu bir yurt içine teslim fiyatı üzerinden faturalandırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre, bu eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde Türkiye içindeki nakliye giderleri bakımından nasıl işlem yapılır?

A) Türkiye içindeki nakliye giderleri, giriş limanından önce ve sonra katedilen mesafelerin oranına göre ayrılarak fiyattan indirilir.

B) Türkiye içindeki nakliye giderleri, aynı taşıma türünde normal olarak uygulanan fiyat tarifesine göre belirlenerek fiyattan indirilir.

C) Türkiye içindeki nakliye giderleri fiyattan ayırt edilemediğinden satış bedeli yöntemi uygulanamaz; kıymet aynı eşyanın satış bedeli yöntemine göre belirlenir.

D) Türkiye içindeki nakliye giderleri, beyan sahibinin dilekçesi üzerine fiyatın %10'u emsal navlun kabul edilerek fiyattan indirilir.

E) Türkiye içindeki nakliye giderleri fiyattan indirilmez; sınırda teslim fiyatının daha düşük olduğu tevsik edilirse indirime izin verilir.

15- (K) firması, (X) firmasından tek bir ticari işlemle 8.000 adet aynı eşyayı toplam CIF 120.000 Avro bedelle satın almıştır. Bu bedelin 8.000 Avro'luk kısmı, ihraç ülkesinde ödenen ve fiyattan alıcı lehine düşüleceği gümrük idaresine tevsik edilerek idarece uygun bulunan dahili vergidir.

Eşyanın 2.000 adetlik ilk sevkiyatındaki 200 adet, Türkiye'ye taşınırken kaybolmuş; kalan 1.800 adet için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilecektir.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre beyan edilecek eşyanın gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

A) 19.000
B) 25.200
C) 27.000
D) 28.000
E) 30.000

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, gümrük kıymetinin belirlenmesinde aşağıdaki durumlardan hangisinde alıcı ile satıcı arasında ilişki bulunduğu kabul edilir?

A) Alıcının, Yönetmelikte sayılan kıstaslardan hiçbirine uymaksızın satıcının Türkiye'deki tek distribütörü olması
B) Satıcının, mal bedelini vadeli ödemesine izin vererek alıcıyı kredilendirmesi
C) Alıcı ile satıcının birlikte bir üçüncü kişiyi dolaylı olarak kontrol etmesi
D) Alıcının, satıcının ürünlerini Türkiye'de kendi hesabına reklam ederek pazarlaması
E) Alıcı ile satıcının aynı sanayi sektöründe aynı sınıf veya cins eşya üretmesi

17- (K) firması, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan parfüm ithal etmektedir. İthalata ilişkin bilgiler aşağıdadır:

- Eşyanın CIF bedeli: 55.000 ABD Doları
- Satış koşulu olarak alıcı tarafından ödenmesi gereken ve fiyata dahil edilmemiş royalti: 5.000 ABD Doları
- İthalatçının, eşyanın satın alınmasında yurt dışında verdiği temsil hizmeti karşılığı temsilcisine beyannamenin tescilinden sonra ödediği komisyon: 2.000 ABD Doları
- İthalatçının beyannamenin tescilinden sonra Türkiye'de kendi hesabına yaptığı reklam gideri: 3.000 ABD Doları
- Gümrük vergisi %10, ilave gümrük vergisi %20, ÖTV %20, KDV %20

Buna göre ithalatta ödenecek ÖTV tutarı kaç ABD Doları'dır?

A) 12.000
B) 13.200
C) 14.300
D) 15.600
E) 16.900

18- (L) firması, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi mevzuatı kapsamında dampinge karşı vergiye tabi olan eşyayı serbest dolaşıma sokmuştur.

- Gümrük kıymeti: 100.000 TL
- Gümrük vergisi (korunma önlemi niteliğinde değildir): %10
- Dampinge karşı vergi: gümrük kıymetinin %30'u
- KDV: %20 (Başka vergi bulunmamaktadır.)

7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara göre, ithalde ödenen KDV'den (L) firmasınca indirim konusu yapılabilecek tutar kaç TL'dir?

A) 6.000
B) 20.000
C) 22.000
D) 26.000
E) 28.000

19- (M) firması Almanya'ya aşağıdaki fındıkları ihraç etmektedir:

- 50 kilogramlık çuvallarda 5.000 kg natürel iç fındık
- 500 gramlık ambalajlarda 2.000 kg natürel kabuklu fındık

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) prim kesintisi natürel iç fındık için 8 cent/kg, kabuklu fındık için 4 cent/kg karşılığı Türk Lirasıdır. (1 cent = 0,01 ABD Doları; 1 ABD Doları = 40 TL)

Buna göre bu ihracatta yapılacak DFİF kesintisi toplam kaç TL'dir?

A) 9.600
B) 13.600
C) 16.000
D) 17.600
E) 19.200

20- (M) firmasının ithalatlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

- Peşin ödeme şekliyle yapılan ithalat: 20.000 ABD Doları
- Mal mukabili ödeme şekliyle yapılan ithalat: 30.000 ABD Doları
- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında vadeli akreditifle yapılan ithalat: 10.000 ABD Doları
- Yatırım teşvik belgesi kapsamında kabul kredili ödeme şekliyle yapılan ithalat: 15.000 ABD Doları

KKDF kesinti oranı %6; fon kesintisinin yatırıldığı tarihte TCMB döviz alış kuru 40,00 TL, döviz satış kuru 40,50 TL'dir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karara göre bu ithalatlar nedeniyle yatırılması gereken KKDF toplamı kaç TL'dir?

A) 72.000
B) 72.900
C) 96.000
D) 108.000
E) 132.000

21- Motorlu araç ticareti yaptığını tevsik eden (X) firması, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan iki adet binek otomobili ithal etmektedir. Otomobillerden biri satılmak üzere, diğeri firmanın kendi işlerinde kullanılmak üzere ithal edilmektedir.

- Her bir otomobilin gümrük kıymeti: 1.000.000 TL
- Gümrük vergisi %10, ÖTV %80, KDV %20

Buna göre bu iki otomobilin ithalinde gümrük idaresince tahsil edilecek vergiler toplamı kaç TL'dir?

A) 640.000
B) 1.520.000
C) 1.600.000
D) 1.696.000
E) 2.752.000

22- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre gemilerin ve hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine ilişkin;

I. Gemilerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılır.

II. Gemilerin gümrük işlemleri, liman başkanlığının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığını bildirmesini müteakip altmış gün içinde sonuçlandırılır.

III. Hava taşıtının bu usulle serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulması hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması gerekir.

IV. Hava taşıtına ilişkin Teknik Uygunluk Belgesi, işlemlerin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) III ve IV

23- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi bulunmayan (K) firması, nihai kullanım nedeniyle indirimli vergi oranından yararlanabilecek ve sivil hava taşıtı parçası olmayan eşyası için, nihai kullanım izni almadan normal usulde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil ettirmiş ve kanuni oran üzerinden vergileri ödemiştir. Eşya henüz geçici depolama yerinde bulunmakta olup beyanname kapatılmamıştır. Firma bu aşamada nihai kullanım izni için başvurmuştur.

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) hükümlerine göre bu başvuruya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Firma yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olmadığından nihai kullanım izni sonradan verilemez.
B) Beyanname kapatılmamış olduğundan izin sonradan verilebilir; indirimli oran ile eşyaya isabet eden oran arasındaki fark, teminat alınması şartıyla geri verilir veya kaldırılır.
C) Nihai kullanım izni talebinin beyannamenin tescilinden önce yazılı olarak yapılması zorunlu olduğundan izin verilemez ve ödenen vergiler kesinleşir.
D) İzin sonradan verilebilir; indirimli oran ile eşyaya isabet eden oran arasındaki fark teminat aranmaksızın geri verilir.
E) İzin, ancak beyanname kapatıldıktan sonra ve tescilden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde sonradan verilebilir.

24- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) hükümlerine göre varış öncesi gümrükleme izninin başvuru koşulları, kapsamı ve beyanname işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması ve en az üç yıldır faaliyette bulunması gerekir.
B) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinden ayrıca başvuru alınmaz; bu kişiler Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılır.
C) Tebliğden, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimleri kapsamında denizyolu dökme eşya taşımacılığı ile gelen eşya da yararlanabilir.
D) İzin kapsamında işlem görecek gümrük beyannamesinin "BS" kutusuna "BS-18" yazılır.
E) Bu kapsamda işlem gören beyannamelerin hat bildirimi, varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.

25- Gümrük Yönetmeliği'nin özet beyan aranmayacak hallere ilişkin hükümlerine göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen aşağıdaki eşyadan hangisi için özet beyan verilmesi zorunludur?

A) Boru hattı ile gelen eşya

B) Uluslararası Posta Sözleşmesi kapsamında taşınan eşya

C) TIR karnesi kapsamı eşya

D) Bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde konteynerle karayolu vasıtasıyla taşınan ve sözlü beyanı uygun bulunan eşya

E) Elektronik medya içerenler dahil mektup, posta kartı ve basılı yayınlar

26- Türkiye'nin taraf olduğu tercihli ticaret düzenlemelerinde, onaylanmış ihracatçı olmayan herhangi bir ihracatçının fatura beyanı veya menşe beyanı hazırlayabileceği menşeli ürün sevkiyatının toplam kıymet üst sınırına ilişkin aşağıdaki "düzenleme – belge – üst sınır" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması – Fatura beyanı – 6.000 Avro

B) Türkiye-Şili STA – Fatura beyanı – 10.000 ABD Doları

C) Türkiye-Malezya STA – Fatura beyanı – 10.000 ABD Doları

D) Türkiye-Morityus STA – Fatura beyanı – 6.000 Avro

E) Bölgesel Konvansiyon – Menşe beyanı – 6.000 Avro

27- Türkiye'nin akdettiği serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin olarak, aşağıdaki ülkelerden hangisi ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması askıya alınmış durumdadır?

A) Suriye

B) Ürdün

C) Lübnan

D) Moldova

E) Tunus

28- (K) firması, Türkiye ile (X) ülkesi arasındaki serbest ticaret anlaşması çerçevesinde tercihli tarifeden yararlanan ve 28.05.2026 tarihinden beri geçici depolama yerinde gümrük gözetimi altında bulunan (X) menşeli eşyayı, söz konusu tercihli tarife uygulamasının 01.06.2026 tarihinde ortadan kalkmasının ardından 15.06.2026 tarihinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle beyan etmiş ve eşyanın tercihli menşeini tevsik eden EUR.1 Dolaşım Belgesini ibraz etmiştir. Söz konusu eşyanın (Y) ülkesi menşeli olanlarına dampinge karşı vergi uygulanmaktadır.

Gümrük Yönetmeliği'nin ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önlemin uygulanmasında eşyanın gümrük gözetimi altına alındığı 28.05.2026 tarihi esas alınır.

B) Menşe şahadetnamesi aranır; ibraz edilmezse tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınır.

C) Eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmaz.

D) Dampinge karşı vergi nakit teminata bağlanarak menşe şahadetnamesi ibrazı için tescilden itibaren altı ay süre verilir.

E) Tercihli tarife kalktığından EUR.1 hiçbir hüküm doğurmaz; menşe ancak menşe şahadetnamesiyle ispatlanabilir.

29- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarına ilişkin;

I. Menşeli olmayan girdiler; işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç 4 ila 24 üncü fasıllar ile 2 nci fasılda yer alan ürünlerde, ürünün net ağırlığının %15'ini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

II. Tolerans hükümleri, Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarında sınıflandırılan ürünlere de aynı oranlarla uygulanır.

III. Menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluşan bir set, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla bir bütün olarak menşeli kabul edilir.

IV. Bir ürünün menşeli olup olmadığının belirlenmesinde, imalatında kullanılan makine ve aletlerin menşeinin belirlenmesi gerekmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) Yalnız IV

30- Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Kore Cumhuriyeti'ne yapılan ithalatta küçük paketler ile yolcunun zati ve hediyelik eşyasının menşe ispat belgesi ibraz edilmeksizin menşeli kabul edilebilmesi için toplam kıymeti aşağıdakilerden hangisini geçmemelidir?

A) Küçük paketlerde 500 Avro, yolcu eşyasında 1.200 Avro
B) Küçük paketlerde 80 ABD Doları, yolcu eşyasında 800 ABD Doları
C) Her ikisinde 1.200 Avro
D) Küçük paketlerde 1.000 ABD Doları, yolcu eşyasında 1.200 Avro
E) Her ikisinde 1.000 ABD Doları

31- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar ile Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) hükümlerine göre menşe beyanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Faydalanan Ülkelerdeki ihracatçılar bakımından, fatura toplam kıymeti 6.000 Avro'yu geçen menşeli ürün sevkiyatı için menşe beyanı yalnızca kayıtlı ihracatçı tarafından yapılır.
B) Menşe beyanının ihracatçı tarafından imzalanması gerekmez.
C) Toplam kıymeti 6.000 Avro'yu geçmeyen sevkiyatlarda da serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçı numarasının belirtilmesi zorunludur.
D) Menşe beyanı, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay geçerlidir.
E) Samoa'daki ihracatçıların ibraz ettiği Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilir; ancak Samoa için menşe beyanı imkânı tanınmaz.

32- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre tedarikçi beyanının kontrolünde; INF 4 Bilgi Formunun ihracatçı tarafından sunulamaması nedeniyle tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine doğrudan girişimde bulunulabilmesi için menşe ispat belgesinin düzenlendiği gümrük idaresinin talebinden itibaren geçmesi gereken süre ile bu kontrol talebine cevap gelmemesi hâlinde menşe ispat belgesinin geçersiz olduğunun bildirilmesine esas süre sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 ay – 5 ay
B) 3 ay – 4 ay
C) 4 ay – 10 ay
D) 5 ay – 4 ay
E) 3 ay – 5 ay

33- Ticaret Bakanlığının Revize Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kuralları kapsamında ülke ve eşya bazında telafi edici vergi (TEV) uygulamalarına ilişkin 27.03.2026 tarihli yazısına göre;

I. Revize Bölgesel Konvansiyon nedeniyle, Türkiye'den AB'ye A.TR Dolaşım Belgesi ile ihraç edilen sanayi ürünlerinin bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV uygulamasına son verilmiştir.

II. Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünlerin 01.01.2026 tarihinden sonra EUR.1 Dolaşım Belgesi ile AB'ye ihracatında TEV doğmaz.

III. Armonize Sistemin 50-63 üncü fasıllarında yer alan eşyanın EFTA ülkelerine EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ihracatında, istisnai haller dışında bünyedeki üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV doğmaz.

IV. Mısır'a EUR-MED Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan ihracatta TEV tahsilatı uygulamasına devam edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) Yalnız IV
E) II ve IV

34- I. Paladyum, ancak standart işlenmemiş hâlde bulunması kaydıyla kıymetli maden sayılır.

II. Saflığı %99,9 olan platin külçe, standart dışı işlenmemiş platin olarak değerlendirilir.

III. Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dâhilinde Türkiye'den ihracı serbesttir.

IV. Topaz ve zebercet, kıymetli taşlar arasında sayılmıştır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre kıymetli madenler, taşlar ve eşyaya ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II, III ve IV
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

35- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğe göre ihracat türü ile bedelin yurda getirilme süresi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılan ihracat – 365 gün
B) Konsinye yoluyla yapılan ihracat – Kesin satışı müteakip 180 gün
C) Süresi içinde satılan geçici ihraç edilmiş mallar – Kesin satış tarihinden itibaren 90 gün
D) Sözleşmede fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülen ihracat – Vade bitiminden itibaren 180 gün
E) Kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracat – Sözleşmedeki vade tarihlerini izleyen 90 gün

36- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karara göre aşağıdaki ithalat işlemlerinden hangisinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz?

A) Mal mukabili ödeme şekliyle yapılan hazır giyim ithalatı
B) Vadeli akreditif ödeme şekliyle yapılan mısır ithalatı
C) Kabul kredili ödeme şekliyle yapılan otomobil yedek parçası ithalatı
D) Mal mukabili ödeme şekliyle yapılan pirinç ithalatı
E) Kabul kredili ödeme şekliyle yapılan arpa ithalatı

37- Ürün güvenliği ve denetimi tebliğlerine göre aşağıdaki ithalat denetimi tebliğlerinden hangisinde denetim birimi Türk Standardları Enstitüsüdür?

A) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği
B) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği
C) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği
D) Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği
E) Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği

38- INCOTERMS 2020 teslim şekillerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) DPU kuralında satıcı, malları belirlenen varma yerinde taşıma aracından boşaltılmış olarak alıcının tasarrufuna bırakır.
B) FAS kuralı yalnızca deniz ve iç su yolu taşımalarında kullanılır.
C) Satıcının malları sigortalamasını öngören teslim şekilleri yalnızca CIP ve CIF'tir.
D) CPT, CIP, CFR ve CIF kurallarında satıcı, teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında yerine getirmiş olur.
E) DDP, tüm masrafların ve risklerin satıcıya ait olduğu tek teslim şeklidir.

39- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre; canlı yunuslar (……) pozisyonunda, dondurulmuş kalamarlar (……) pozisyonunda, taze deniz hıyarları (……) pozisyonunda, suda kaynatılarak kabuğu çıkarılmış karidesler ise (……) pozisyonunda sınıflandırılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 03.01 – 03.07 – 03.08 – 03.06
B) 01.06 – 03.06 – 03.08 – 16.05
C) 01.06 – 03.07 – 03.08 – 16.05
D) 01.06 – 03.07 – 03.06 – 03.06
E) 03.01 – 03.08 – 03.07 – 16.04

40- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 20 nci Fasıl notları ve açıklama notlarına göre;

I. Reçeller, pişirilerek elde edilmiş müstahzarlar olarak 20.07 pozisyonunda sınıflandırılır.

II. Osmotik dehidrasyon yöntemiyle suyu alınarak konserve edilen meyveler, kurutulmuş meyve olarak 08.13 pozisyonunda sınıflandırılır.

III. Kuru ağırlık muhteviyatı %7 ve daha fazla olan domates suları, sebze suyu olarak 20.09 pozisyonunda yer alır.

IV. 20.09 pozisyonunun uygulanmasında "fermente edilmemiş ve ilave alkol katılmamış sular" tabirinden, hacim itibarıyla alkol derecesi %0,5'i geçmeyen sular anlaşılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) Yalnız I
E) I ve IV

41- Hindistan cevizi yağının yağ asitlerinin katalitik yolla indirgenmesiyle elde edilen ve kuru ürün üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla %80 saflıkta olan, doymuş yağ alkollerinin karışımı niteliğindeki lauril alkol ithal edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetveline göre bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 15.13
B) 29.05
C) 38.23
D) 34.04
E) 38.24

42- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 11 inci Fasıl notları ve açıklama notlarına göre ürün ile sınıflandırıldığı tarife pozisyonu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mısır gevreği (corn flakes) – 19.04
B) Patates unu – 11.05
C) Buğday gluteni – 11.09
D) Biraları renklendirmede kullanılan kavrulmuş malt – 21.01
E) Bütün halde, yuvarlatılmış veya öğütülmüş hububat embriyoları – 11.04

43- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 8 inci Fasılda sınıflandırılır?

A) Kopra
B) Rendelenmiş ve kurutulmuş Hindistan cevizi
C) Kavrulmamış ve kabuğu çıkarılmamış yer fıstığı
D) At kestanesi (Aesculus hippocastanum)
E) Çin su kestanesi olarak bilinen yenilebilir yumrular

44- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki süt ürünlerinden hangisi 04.03 tarife pozisyonunda yer almaz?

A) Peynir altı suyu
B) Kefir
C) Yayıkaltı süt
D) Kakao içeren sıvı yoğurt
E) Meyve ilave edilmiş yoğurt

45- İlk bakışta hem motorlu taşıtların aksesuarı olarak 87.08 hem de halı olarak 57.03 pozisyonuna girebilecek görünen, motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halılar Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar ve bunların Açıklama Notlarına göre hangi kural uyarınca ve hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 3(a) Kuralı – 87.08
B) 3(b) Kuralı – 87.08
C) 3(a) Kuralı – 57.03
D) 3(c) Kuralı – 87.08
E) 3(b) Kuralı – 57.03

46- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin bölüm ve fasıl yapısına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Margarin, III. Bölümü oluşturan tek fasıl olan 15 inci Fasılda sınıflandırılır.
B) Tabii kauçuk ile plastikler aynı bölümde, VII. Bölümde yer alır.
C) Mantar ve mantardan eşya, IX. Bölümde ağaç ve ahşap eşya ile birlikte yer alır.
D) Ham postlar ve deriler ile seyahat eşyası VIII. Bölümde yer alır.
E) Kavrulmuş kahve, tütün ve sirke ile aynı bölümde yer alır.

47- Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar ve bunların Açıklama Notlarına göre;

I. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları bağlayıcı nitelikte olup yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yeri öncelikle bu başlıklara göre saptanır.

II. 6 No.lu Kurala göre eşyanın alt pozisyonlarda sınıflandırılmasında yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonlar karşılaştırılır; aynı seviyedeki alt pozisyonlar, başında tek tire (-) işareti olanlar veya başında iki tire (--) işareti olanlardır.

III. Birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan eşyanın 2(a) Kuralına göre sınıflandırılmasında montaj yönteminin karmaşıklığı dikkate alınmaz.

IV. 2(a) Kuralı, normal olarak I ila VI ncı Bölümlere giren eşyaya da aynı şekilde uygulanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) Yalnız III

48- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 64. Fasıl notları ve açıklama notlarına göre ayakkabıların ve aksamının sınıflandırılmasına ilişkin;

I. Ayakkabının yüzü, ayakkabı dış yüzeyinin en büyük parçasını teşkil eden maddeden yapılmış sayılır; kopça, kayış ve benzeri ekler dikkate alınmaz.

II. Ayakkabı dış tabanının yapıldığı madde belirlenirken kabara çivileri ve ökçe demirleri gibi takviye ediciler de dikkate alınır.

III. 64.06 pozisyonundaki "aksam" tabiri ponponları ve bağ deliği kapsüllerini kapsamaz; bunlar kendilerine ait pozisyonlarda sınıflandırılır.

IV. Ayakkabı yüzü iki veya daha fazla maddeden oluşuyorsa astarı oluşturan madde de sınıflandırmada dikkate alınır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I ve III
E) I, II ve III

49- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – tarife pozisyonu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Akümülatör – 85.06
B) Vakumlu süpürge – 85.08
C) Radar cihazı – 85.26
D) Baskılı devre – 85.34
E) Elektrik izolatörü – 85.46

50- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 91. Fasılda sınıflandırılır?

A) Saat camları
B) Saat zincirleri
C) Kum saatleri
D) Saatlerde kullanılan bilyeli rulmanlar
E) Saat yayları

51- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 97. Faslına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Eskiliği 100 yılı aşan, tamamen elle yapılmış yağlıboya resimler 97.06 pozisyonunda sınıflandırılır.

B) Eskiliği 100 yılı aşan tabii veya kültür inciler 97.06 pozisyonunda değil, 71. Fasıldaki kendi pozisyonlarında sınıflandırılır.

C) Sanatçılar tarafından tasarlanmış olsalar bile ticari karakterde seri halde üretilen heykel kopyaları 97.03 pozisyonunda yer alır.

D) Yağlıboya resimlerin çerçeveleri, mahiyet ve kıymet itibarıyla resme uygun olmasalar dahi resimle birlikte sınıflandırılır.

E) Tiyatro dekoru olarak kullanılmak üzere boyanmış tuvaller her durumda 97.01 pozisyonunda sınıflandırılır.

52- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl düzenine ilişkin;

"Türk Gümrük Tarife Cetveli 21 bölüm ve (…) fasıldan oluşur. Bunlardan (…) Fasıl, Armonize Sistem Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur; (…) Fasıl ise ülkemizde özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları için kullanılmaktadır."

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 97 – 77 – 99

B) 99 – 98 – 99

C) 99 – 77 – 99

D) 99 – 77 – 98

E) 97 – 98 – 77

53- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 89.05 pozisyonunda sınıflandırılır?

A) Yangın söndürme tertibatıyla donatılmış römorkör

B) Yangın söndürme gemisi

C) Feribot

D) Buz kıran

E) Bağlama şamandırası

54- Gümrük Genel Tebliğleri (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ile Tarife-Sınıflandırma Kararları) ve Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısına göre tarife tespitinde yararlanılan kaynaklara ilişkin;

I. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi hükümleri yalnızca idari uygulamalarda esas tutulur; kazai uygulamalarda esas alınmaz.

II. Avrupa Birliği bağlayıcı tarife bilgileri, ülkemizde sınıflandırma yapılırken resmî bağlayıcılığı bulunan kaynaklar arasındadır.

III. Kombine Nomanklatür kodu, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk sekiz rakamını ifade eder.

IV. Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyuran tebliğ ekindeki kararlara uymayan, aynı düzeyde daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları bulunması hâlinde bu tebliğin hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) III ve IV

B) I ve II

C) I ve IV

D) II ve III

E) II, III ve IV

55- Gümrükler Genel Müdürlüğünün muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlara ilişkin Genelgesine göre; motorlu bir araçta önceden belirlenmiş bir değere göre sürekli ölçüm yaparak bu değeri istenilen miktara otomatik olarak getirme fonksiyonuna sahip elektronik kontrol ünitesi (ECU) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 84.71
B) 85.37
C) 85.43
D) 87.08
E) 90.32

56- İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğine göre korunma önlemleri ile soruşturma sürelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Korunma önleminin süresi, uzatılmadıkça geçici önlemler de dâhil dört yılı aşamaz.
B) Önlem süresinin üç yılı geçtiği durumlarda önlem, en geç süresinin ortasında gözden geçirilir.
C) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek altı ay içinde tamamlanır; gerekli hâllerde bu süre dokuz ay uzatılabilir.
D) Süresi uzatılan önlemin toplam süresi, Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler için on yılı aşamaz.
E) Korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi hâlinde teminata bağlanan tutardan aradaki fark ilgiliye iade edilir.

57- (K) A.Ş., daha önce usulüne uygun olarak ihraç ettiği ve garanti süresi devam eden makinelerin yenilenmesi gereken parçalarını yurt dışındaki alıcısına bedelsiz olarak göndermek istemektedir. Gönderilecek parçaların değeri 300.000 ABD dolarıdır.

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12)'e göre (K)'nin bedelsiz ihracat izni için başvuracağı merci ile bu bedelsiz ihracatın standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi olup olmadığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Tabidir
B) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Tabi değildir
C) İlgili gümrük idaresi – Tabi değildir
D) İlgili gümrük idaresi – Tabidir
E) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) – Tabi değildir

58- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/7)'e göre statünün verilmesi, statü sahibi şirketin yetkileri ve statünün geri alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Statü verilebilmesi için şirketin bir önceki takvim yılında en az (FOB) 50 milyon ABD doları ihracat gerçekleştirmiş olması yeterlidir.
B) Statü, Bakanlıkça verildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
C) Başvurudaki eksik bilgi ve belgelerin, sistem üzerinden yapılan bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tamamlanmaması durumunda başvuru reddedilir.
D) Başvuru evrakında sahte ve yanıltıcı belge kullanılarak statü alındığının tespiti hâlinde statü, verildiği tarih itibarıyla geri alınır.
E) Dış ticaret sermaye şirketleri başka şirketlerin ihracatına aracılık edemez.

59- İhracat Yönetmeliğindeki “başlamış işlem” tanımına göre ihracat şekli ile işlemin başlamış sayıldığı aşama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kayda bağlı ihracat – İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olması
B) Konsinye ihracat – Malın yurt dışında kesin satışının yapılmış olması
C) Offset kapsamında ihracat – Offset anlaşmasının imzalanmış olması
D) Genel esaslar çerçevesinde ihracat – Gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olması
E) Gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde bedelsiz ihracat – Gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması

60- Gümrük Yönetmeliği'ne göre; (K) firmasının kesin olarak ihraç ettiği eşyalardan aşağıda belirtilenler Türkiye Gümrük Bölgesine geri gelmiştir.

Buna göre bu eşyalardan hangisinin geri gelme nedeni, kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatında "ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe" grubunda yer alır?

A) Gönderildiği ülkede yürürlüğe giren mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma sokulamayan elektrikli ev aletleri

B) Ambalaj ve etiket özellikleri sözleşme hükümlerine uygun olmadığı için alıcısınca kabul edilmeyen konserveler

C) Alıcısına teslim edildikten sonra alıcının deposunda su baskını sonucu hasar gören ve iade edilen mobilyalar

D) Serbest dolaşımda iken ihraç edilip yurt dışındaki şantiyede işi biten iş makineleri

E) Satılmak amacıyla yurt dışındaki bir fuara gönderilen, ancak fuarda satılamadan geri gelen halılar

61- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulmuş eşyanın ihracat veya yeniden ihracat rejimine girişinde basitleştirilmiş usullerin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) B tipi antrepo rejimi uygulanan eşyanın ihracat rejimine girişinde eksik beyan veya ticari ya da idari belgeyle beyan usulü uygulanabilir.

B) F tipi antrepo rejimi uygulanan eşyanın ihracat rejimine girişinde yalnız kayıt yoluyla beyan usulü uygulanabilir.

C) Geçici ithalat rejimine tabi eşyanın ihracat rejimine girişinde basitleştirilmiş usul uygulanabilir; ancak bu imkân yeniden ihracatta kullanılamaz.

D) Dahilde işleme rejimine tabi eşyanın ihracat rejimine girişinde basitleştirilmiş usul yalnız eksik beyan şeklinde uygulanabilir.

E) Aynı kişiye verilmiş iki ekonomik etkili rejim izninde, kayıt yoluyla beyanla bir rejimin sonlandırılıp diğerine başlanmasında tamamlayıcı beyan verilmesi zorunludur.

62- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre; (K) firması, finansal kiralama yoluyla (L) şirketinden edindiği bir kamyonu yurt dışındaki (X) firmasına ticari kiralama yoluyla geçici olarak ihraç etmek istemektedir.

Buna göre çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılacak başvuruda aşağıdakilerden hangisinin ibrazı aranmaz?

A) (X) firması ile yapılan kiralama sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi

B) Kamyonun motorlu araç tescil belgesinin bir örneği

C) Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş geçici ihracat izin belgesi

D) Kamyonun finansal kiralama yoluyla edinildiğini gösteren (L) ile (K) arasındaki sözleşme

E) (L) şirketince noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname

63- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejiminde geri ödeme sistemine ilişkin;

I. İşlem görmüş ürünlerin hariçte işleme rejimi çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici ihracı, tespit edilen süre içinde yeniden ithal edilecek olsa dahi geri ödeme bakımından ihracat sayılır.

II. Eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin, ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine ilişkin hüküm geri ödeme sisteminde uygulanmaz.

III. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında işlem görmüş ürün için ihracat vergisi mevcut olan eşya da, bu vergi ödenmek kaydıyla geri ödeme sisteminden yararlanabilir.

IV. İşlem görmüş ürünlerin daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulduğunun belgelendirilmesi hâlinde ithalat vergilerinin geri verilmesi istenebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) I ve II
C) I ve III
D) II, III ve IV
E) Yalnız IV

64- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre; (K) firması adına doğal taş ihracı taahhüdü içeren ve ihracat taahhüdü 2.000.000 ABD Doları olan bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenecektir.

Buna göre bu belge kapsamında ithaline izin verilebilecek işletme malzemesi değeri ile değişmemiş eşya ithalatı tutarının üst sınırları sırasıyla kaç ABD Doları'dır?

A) 40.000 – 20.000
B) 200.000 – 20.000
C) 200.000 – 40.000
D) 20.000 – 200.000
E) 200.000 – 200.000

65- I. Boru hattı ile yapılan taşımalarda rejim hak sahipleri, basitleştirmelere ilişkin başvuru ve izin koşullarına tabi değildir.

II. İzinli gönderici yetkisi başvurularında da basitleştirme izninin genel koşullarına, başvurusuna ve iznin verilmesine ilişkin Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

III. Başvuru dosyasındaki eksiklikler, bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır.

IV. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin başvurularında da son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamı eşyanın transit edilmiş olması şartı aranır.

Gümrük Yönetmeliğine göre transit rejiminde basitleştirmelere ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) I ve III

66- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca, taşınan eşyanın birlikte sevk edilmesi koşuluyla aşağıdakilerden hangisi transit beyanı bakımından tek bir taşıma aracı olarak kabul edilmez?

A) Römork veya yarı römorkları ile birlikte bir karayolu taşıtı
B) Her biri ayrı bir çekiciye bağlı iki yarı römork
C) Demiryolu yolcu veya yük vagonları dizisi
D) Tek bir zincir oluşturan gemiler
E) Tek bir taşıma aracına yüklenmiş konteynerler

67- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre transit rejiminde sorumluluk ve transit eşyasına ilişkin gümrük işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin verir.
B) Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumları hariç olmak üzere varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin sevk edilir.
C) Antrepolardan transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın muayenesinde asıl sorumlu, temsilcisi veya eşyanın taşınmasından sorumlu kişiler de bulunabilir.
D) Transit rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcının, eşyayı varış gümrük idaresine sunma yükümlülüğü bulunmaz; bu yükümlülük yalnızca asıl sorumluya aittir.
E) Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan transit eşya yüklü gemilerin ambar kapakları mühür altına alınabilir; bu önlemler geminin karasularından çıkışı üzerine kaldırılır.

68- (K) firmasının rejim hak sahibi olduğu ve ulusal transit rejimi kapsamında karayoluyla hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya, yolda herkesçe bilinen ve duyulan bir sel felaketi nedeniyle tamamen telef olmuştur.

Gümrük Yönetmeliğine göre bu duruma ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Telef, o yerin en büyük mülki idare amirince verilecek belgeyle kanıtlanır ve belge varış gümrük idaresine sunulur.
B) Telef, o yerin en büyük mülki idare amirince verilecek belgeyle kanıtlanır ve belge olayın meydana geldiği yere en yakın gümrük idaresine sunulur.
C) Telefin kanıtlanması hâlinde de eşyanın gümrük vergileri rejim hak sahibinden tahsil edilir; yalnızca para cezası uygulanmaz.
D) Telef, en yakın gümrük idaresinin tespiti üzerine gümrük idare amirinin vereceği kararla kanıtlanır ve karar hareket gümrük idaresine sunulur.
E) Telef, o yerin en büyük mülki idare amirince verilecek belgeyle kanıtlanır ve belge hareket gümrük idaresine sunulur.

69- Geçerlilik süresi bitmiş bir TIR karnesi, yurt dışındaki hareket gümrük idaresince sehven kabul edilerek eşya sevk edilmiş; bu durum Türkiye'deki giriş gümrük idaresince tespit edilmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca giriş gümrük idaresince yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) TIR karnesi, taşıma sonlandırılıncaya kadar geçerli kabul edilerek eşya varış gümrük idaresine sevk edilir.
B) Kefil kuruluştan karnenin geçerlilik süresinin uzatıldığına dair yazı alınarak işlemlere devam edilir.
C) TIR karnesi sonlandırılır, Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesi yazılır ve karnenin onaylı rapor sayfası doldurulur.
D) TIR karnesi kabul edilmeyerek taşıt, karneyi kabul eden hareket gümrük idaresine geri gönderilir.
E) Karne hamilinden taşınan eşyanın gümrük vergileri tutarında ek teminat alınmak suretiyle TIR karnesi kabul edilir ve eşya varış gümrük idaresine sevk edilir.

70- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçmeye ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İkinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı – kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %50'si

B) Üçüncü düzeye geçiş – son bir yılda GRN kapsamında en az 4000 transit beyanı

C) Üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı – kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30'u

D) Dördüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı – GRN için sistemde tanımlı tutara kadar teminattan vazgeçme

E) İkinci düzeye geçiş – son bir yılda GRN kapsamında en az 1000 transit beyanı

71- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) uyarınca eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda vagon, kap veya kaplara etiket yapıştırılmasına gerek yoktur.

B) Basitleştirme izni kapsamındaki taşımada rejim hak sahibi, CIM Taşıma Belgesinde gönderici olarak yer alan kişidir.

C) Eşyanın ayniyetinin mühürleme dışındaki yollarla sağlanması hâlinde vazgeçme ibaresi hareket gümrük idaresince CIM Taşıma Belgesine yazılır.

D) İzni iptal edilen demiryolu tren işletmecisine, iptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle yeni izin verilmez.

E) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşıma, sözleşme değiştirilerek bölge dışında sona erecekse izin sahibi değişikliği hareket idaresine sonradan bildirerek uygulayabilir.

72- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşyaya tanınan muafiyete ilişkin;

I. Turizm amacıyla Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunan kişiye muafiyet tanınabilir.

II. Muafiyetten yararlanabilmek için kişinin, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce en az on iki ay süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunması ve evlilik belgesini ibraz etmesi gerekir.

III. Yerleşim yeri yabancı ülkede olan kişilerce evlilik nedeniyle geleneksel olarak gönderilen hediyelerde, toplam kıymet 3.000 Avro'yu aşmadıkça tek bir hediyenin kıymeti 430 Avro'yu aşsa dahi muafiyet tanınır.

IV. Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II ve IV

73- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdaki konu – hüküm eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kamu görevlilerinin müracaat süresi – Görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye'ye ilk giriş tarihinden itibaren altı ay

B) Aracın yaşı – Kişi adına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması

C) Türkiye'de geçici kalış – Bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışların yurt dışındaki ikamet süresinden sayılması

D) Türk vatandaşlığına geçen kişilerin müracaat süresi – Vatandaşlığa geçiş kararının tarihinden itibaren altı ay

E) Miras yoluyla serbest dolaşıma girişte varislerin müracaat süresi – Veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay

74- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre ilan, katalog, fiyat listesi, kullanım kılavuzu ve broşür gibi basılı reklamcılık malzemelerine tanınan muafiyetin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Gönderici ile alıcının aynı kişi olması

B) Aynı çeşitteki basılı materyalin birden fazla bulunması halinde, toplam ağırlığa bakılmaksızın yalnızca her birinin brüt ağırlığının bir kilogramı aşmaması

C) Eşyayı üreten, satan, kiralayan veya hizmeti sunan müteşebbisin adının eşya üzerinde açık bir şekilde yer alması

D) Reklamı yapılan ekonomik faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesinde yürütülüyor olması

E) Bir sevkiyatta birden çok basılı materyal bulunması halinde her çeşidinden ikişer adet bulunması

75- On dört yaşındaki bir yolcu, beraberinde Ek-9 listesi kapsamı dışında kalan, ticari miktar ve mahiyette olmayan, toplam kıymeti 400 Avro olan hediyelik eşya getirmiştir.

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre bu eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eşyanın toplam kıymeti 430 Avro sınırı içinde kaldığından muafiyet 400 Avro'nun tamamına uygulanır.

B) Muafiyet uygulanmaz; 400 Avro'nun tamamına tek ve maktu vergi uygulanır.

C) Muafiyet 150 Avro'luk kısma uygulanır; kalan 250 Avro'luk kısma yürürlükteki ithalat vergisi oranları uygulanır.

D) Muafiyet 150 Avro'luk kısma uygulanır; kalan 250 Avro'luk kısma tek ve maktu vergi uygulanır.

E) Muafiyet 250 Avro'luk kısma uygulanır; kalan 150 Avro'luk kısma tek ve maktu vergi uygulanır.

76- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre deniz ve hava taşıtlarına verilen yakıt ve kumanyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gemilerin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurt dışından getirdikleri kumanyaları ithalat vergilerinden muaftır.

B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan Türk bandıralı gemilerde tutulan yakıt ve kumanya defterinin sayfaları gemi kaptanınca onanır.

C) Serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemilere ve hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.

D) Basitleştirilmiş usul hariç, gemiye verilecek yağ ve yakıtın beyannamesini doğrudan tescil ettirecek bunker veya liman bayiinin mülkiyetinde 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankeri bulunması veya 80.000 ABD doları toplu teminat verilmesi gerekir.

E) Kabotaja girecek gemilerin yabancı limanlardan aldıkları yakıtta vergiye esas miktar, seyir jurnaline göre alınan miktar ile seyir jurnali ve devriçark defterine göre sarf edilen miktar arasındaki farka göre tespit olunur.

77- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) hükümlerine göre operatör yetkisine, posta idaresinden aranan koşullara ve yetkili gümrük idarelerine ilişkin;

I. Operatörlerce yetki kullanılırken vekâletname ibrazı aranmaz.

II. Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri yalnızca havalimanı gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.

III. Bir gümrük müşaviri, Tebliğ kapsamında işlem yapmak üzere aynı anda yalnızca bir hızlı kargo firması ile sözleşme yapabilir.

IV. Posta idaresinden, operatörlere ilişkin başvuru koşullarından yalnızca gümrük müşaviri istihdamı koşulu ile geçici depolama yerlerindeki X-ray cihazı, barkod okuyucu ve benzeri altyapı koşulu aranır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I, III ve IV
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

78- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ve Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre sınır ticareti kapsamında yapılan ithalata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üçüncü ülke menşeli ürünler, komşu ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesiyle sınır ticareti kapsamında ithal edilebilir.
B) Esnaf veya tacir, 30 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edebilir.
C) Sınır ticareti kapsamında ithal edilen ürünler, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına istinaden yapılan ithalat denetimlerine tabidir.
D) İthal edilen ürünler, satış faturası düzenlenmek kaydıyla Karar kapsamındaki iller dışındaki esnaf ve tacire de satılabilir.
E) Çay, şeker, fındık ve antepfıstığının sınır ticareti yoluyla ithalatına İthalat Uygunluk Belgesinde belirtilmesi kaydıyla izin verilir.

79- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepolara ilişkin talep ile talebi sonuçlandıran makam arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Antreponun aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir adrese taşınması talebi – Bakanlık
B) Antrepo planında değişiklik gerektirmeyen değişiklik talebi – Gümrük müdürlüğü
C) Antrepo planında değişiklik gerektiren genişletme talebi – Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
D) İşleticinin talebi üzerine antreponun kapatılması – Gümrük müdürlüğü
E) Antreponun devrine ilişkin talep – Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü

80- Yapılan inceleme, denetim veya işlemlerde antrepoda Ek-80'de sayılan kusurların tespiti hâlinde antrepo işleticilerine ilk tebligat tarihinden başlamak üzere "Hafif Kusur"da ……, "Orta Kusur"da …… süre verilerek yükümlülüklerin yerine getirilmesi bildirilir ve bu sürede antrepoya eşya girişine izin verilir. Bu kapsamda verilen süreler en fazla …… uzatılır.

Gümrük Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) bir ay – üç ay – bir kez ve verilen süre kadar
B) üç ay – bir ay – iki kez ve verilen sürenin yarısı kadar
C) altı ay – üç ay – bir kez ve verilen süre kadar
D) üç ay – bir ay – bir kez ve verilen süre kadar
E) üç ay – on beş gün – iki kez ve verilen süre kadar

81- (K) firması, gümrük antreposunda depolanan baz yağı satış suretiyle (L) firmasına devretmek istemektedir. (L) firması eşyayı serbest dolaşıma sokacak olup onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip değildir.

Gümrük Yönetmeliğine göre devre izin verilebilmesi için (L) firmasında aranan koşullardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Son üç yıla ait mali tablolarının yeminli mali müşavir raporuyla olumlu görüşe bağlanmış olması

B) En az iki yıldır faaliyette bulunması

C) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının %2'sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan ihlal nedeniyle ceza uygulanmamış olması

D) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer'i amme borcu bulunmaması

E) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının %5'ini aşan sayıda usulsüzlük cezası uygulanmamış olması

82- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo yatırım izni ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Antrepo açma ve işletme izinleri beş yıl süreyle verilir ve süre sonunda yenilenir.

B) Yatırım izni, asgari bir yıldır faaliyette bulunan anonim veya limited şirketlere verilebilir.

C) Yatırım izni verilenlerin, bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde antrepo olarak açılmak istenen tesisi hazır hâle getirerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

D) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere antrepo açma ve işletme izni verilemez.

E) Havalimanı, demiryolu istasyonu veya deniz limanı sahasında bulunan ve havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan genel antrepolar da büyükşehirde 5.000 m², diğer yerlerde 3.000 m² asgari alan şartına tabidir.

83- I. Antrepoya konulacak eşyanın petrol ürünü olması hâlinde taşıma belgesindeki bilgilerin antreponun denetiminde bulunduğu gümrük müdürlüğüne kırk sekiz saat öncesinden bildirilmesi gerekir.

II. Boru hatları dâhil antrepo sahası bir bütün kabul edildiğinden dökme gelen sıvıların tanklar arasında hareketi için izin alınmasına gerek yoktur; ancak eşya cinslerinin karıştırılmaması gerekir.

III. Bir tanka konmuş sıvıların tahlil sonucu belli olmadıkça, transit suretiyle çıkış ve acele hâller dâhil hiçbir durumda bu tanktan eşya çıkarılamaz.

IV. Hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar dâhil, serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla yapılır.

Gümrük Yönetmeliğine göre akaryakıt antrepolarına ve tanklardaki eşyaya ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IV

B) I ve II

C) II ve III

D) Yalnız II

E) II, III ve IV

84- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza işletmeciliği ve satışlara ilişkin;

I. Hava hudut kapılarında uçakta satış mağazası işletmeciliği, her bir hudut kapısı itibarıyla tek bir işletmeci tarafından yapılır.

II. Çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, o yerdeki tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan ve başvuru şartlarını taşıyan firmalara alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satmak üzere mağaza açma izni verilebilir.

III. Yolculara eşya satışında, vekâletname ve pasaport ibraz edilmesi hâlinde yolcu adına başka bir kişiye de satış yapılabilir.

IV. İstanbul Boğazı'nda iki, Çanakkale Boğazı'nda bir olmak üzere toplam üç gemilere satış mağazası açılmasına izin verilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) Yalnız I

85- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre; (K) firmasının dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymeti 8.000 Avro'dur ve firma iznin süresinin uzatılmasını talep etmiştir.

Buna göre süre uzatımına esas teşkil edecek işlemlerin tespitine ilişkin tespit kodu ve bu tespitin yaptırılma zorunluluğu bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) DR1 – Tespit işleminin yapılması zorunludur.
B) DR2 – Tespit işleminin yapılması zorunludur.
C) DR1 – Tespit işleminin yapılması zorunlu değildir.
D) GC1 – Tespit işleminin yapılması zorunlu değildir.
E) GC1 – Tespit işleminin yapılması zorunludur.

86- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçu olarak cezalandırılmayıp yalnızca 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmasını gerektirir?

A) Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması
B) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak
C) Geçici ithalat rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak
D) Ambalajında bandrol bulunmayan alkollü içkileri ticari amaçla nakletmek
E) Ulusal markeri yetkisiz olarak üretmek veya satışa arz etmek

87- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun kaçak akaryakıta ilişkin hükümlerine göre;

I. Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanır.

II. El konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idaresi bulunmayan yerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca numune alınarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilebilir.

III. Rafineriler, teknik düzenlemelere uygun olmayan ancak üretim süreçlerine zarar vermeyecek evsafta olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan kaçak akaryakıtı teslim almakla yükümlüdür.

IV. Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Bakanlıkça kamuoyuna ilan edilebilir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

88- Gümrük Yönetmeliğine göre, itirazların mercilerince karara bağlanmasından önce yükümlünün ihtilaf konusu eşyayı çekebilmesi için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Vergi farkının ve para cezalarının nakden ödenmesi
B) Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş ve çekme talebinin bir dilekçe ile gümrüğe verilmiş olması
C) Beyana göre yapılan tahakkuk ile idarece tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki farkın ve alıcı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması
D) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali hâlinde bu hususun belgelenmesi
E) İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması

89- Yurt dışından dönen yolcu (K), gümrük kapısında hiçbir eşya beyan etmemiştir. Yapılan kontrolde bagajında, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında kalan, ancak ticari mahiyette olmayan ve ithali yasak bulunmayan eşya çıkmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre bu eşyaya ilişkin uygulanacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiil kaçakçılık suçu oluşturduğundan eşyaya elkonulur ve (K) hakkında 5607 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
B) Eşyanın gümrük vergileri alınarak eşya teslim edilir; ayrıca eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
C) Eşyanın gümrük vergileri alınır ve ayrıca bu vergilerin üç katı tutarında para cezası verilerek eşya sahibine teslim edilir.
D) Eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınarak eşya sahibine teslim edilir; vergiler ödenmezse eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.
E) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilerek eşya tasfiye edilir; ayrıca eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilir.

90- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme rejimlerinde vergilendirmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gümrük kontrolü altında işlemede işlemin ara aşamasındaki ürünler için yükümlülük doğarsa vergiler, bu ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki oranlara göre hesaplanır.

B) Serbest bölgeye geçici ihraç edilen eşya üçüncü ülke girdisi kullanılmadan yalnız işçilik görmüşse, ürünün ithalinde işçilik faturasındaki kıymet üzerinden yalnız KDV alınır.

C) Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın tamiratı bedel karşılığında yapılmışsa ithalat vergileri, geçici ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranına göre belirlenir.

D) Gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünlerin kıymeti, ilgili kişinin tercihine bakılmaksızın ithal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı olarak belirlenir.

E) Garanti nedeniyle bedelsiz tamir edilerek geri gelen eşyadan, tamir masraflarına eşit bir kıymet üzerinden ithalat vergileri alınır.

91- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre geçici ithalat rejiminde teminata ve geçici ithal eşyasının kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta, sözlü beyana konu eşya için teminat aranmaz.

B) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta, her ay alınacak ithalat vergileri tutarının %3'ü dışında kalan tutar için teminat aranır.

C) Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması hâlinde ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaz.

D) Ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarının motorları, süre içinde aynı şirket veya iştiraklerinin taşıtlarındaki motorlarla değiştirilerek kullanılabilir.

E) Ayniyet tespitinin mümkün olmadığı ancak rejimin kötüye kullanılmasına yol açmayacağı hâllerde vergilerin yarısı teminata bağlanarak rejimin kullanılmasına izin verilebilir.

92- Gümrük Yönetmeliği'ne göre; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi (K) firması, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tuttuğu üretim makinesini yirmi dört aydan daha uzun süre kullanmak istemektedir. Makine, özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya veya yirmi dört aydan uzun süreli bir yatırımda kullanılan eşya niteliğinde değildir.

Buna göre rejime giriş gümrük idaresince yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzin süresi dokuz ay uzatılır; süre sonunda kullanım sürecekse yeni izin başvurusu yapılır ve rejimde kalma süresi en çok yirmi dört ay olarak belirlenir.

B) İzin süresi on iki ay uzatılır; süre sonunda kullanım sürecekse yeni izin başvurusu yapılır ve rejimde kalma süresi en çok yirmi dört ay olarak belirlenir.

C) İzin süresi dokuz ay uzatılır; bu süre sonunda makinenin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması zorunludur.

D) Yirmi dört aylık süre hiçbir koşulda aşılamayacağından makine süre sonunda yeniden ihraç edilir veya başka bir gümrükçe onaylanmış işleme tabi tutulur.

E) İzin süresi, Gümrükler Genel Müdürlüğünün onayıyla, ihtiyaç duyulan süre kadar yirmi dört ayı aşacak şekilde uzatılır.

93- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ithalatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzin sahibinin götürü teminat yetkisi kapsamında gümrük idaresine 2.000.000 Avro tutarında teminat vermiş olması halinde, 500.000 Avro teminat verme koşulu karşılanmış sayılır.

B) Eşyayı taşıyan araç, bir iç gümrük idaresine uğramaksızın transit rejimi kapsamında doğrudan izin kapsamındaki tesise getirilir.

C) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki eşya, izin kapsamındaki eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için birlikte getirilmişse izin kapsamında ithal edilebilir.

D) Aynı taşıma aracında birden fazla alıcıya ait eşya bulunsa dahi, izin sahibine ait eşya için ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılabilir.

E) İzin için YYS-I statüsüne sahip olmak ve izin kapsamı tesislerde gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak gerekir.

94- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisi için başvuru sahibinin, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde en az (…) transit beyannamesi kapsamında eşya transit etmiş olması ya da en az (…) transit beyanı olmak kaydıyla toplam 500 transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olması; yetkinin kullanılabilmesi için de gümrük idaresine (…) Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olması gerekir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 500 – 300'ü – 1.000.000

B) 300 – 200'ü – 500.000

C) 500 – 200'ü – 1.000.000

D) 500 – 300'ü – 500.000

E) 1.000 – 500'ü – 2.000.000

95- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) hükümlerine göre statü belgesi sahiplerine tanınan götürü teminat yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yetkinin güncellenmesi için, geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla, yetkinin tanındığı tarihten sonraki herhangi bir tarihte bölge müdürlüğüne başvuruda bulunulabilir.

B) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde ibraz edilir.

C) Götürü teminat, 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki eşyaya ilişkin kamu alacakları dahil tüm kamu alacakları için geçerlidir.

D) Yetkinin geçerlilik süresi bir yıl olup süre, başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden başlar.

E) Teminat olarak yalnızca bir yıl süreli teminat mektupları kabul olunur.

96- 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)'ne göre dolaylı temsilde gümrük müşavirinin gelir eksiğinden sorumluluğuna ilişkin;

I. Gelir eksiğinin asıl yükümlü tarafından ödenmesi, dolaylı temsilcinin bu alacak yönünden yükümlülüğünü sona erdirmez.

II. Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin sahte olduğunun ayrıca bir araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilecek olması hâlinde dolaylı temsile yetkili kişiler müştereken ve müteselsilen sorumludur.

III. Sorumluluğu tespit edilen gümrük müşavirinin bir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet göstermesi hâlinde gelir eksiği ilgili tüzel kişiliğe de tebliğ edilir.

IV. Asıl yükümlü adına gümrük idaresi nezdinde alacağa yetecek miktarda teminat bulunsa dahi dolaylı temsile yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve IV
C) III ve IV
D) II, III ve IV
E) II ve III

97- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)'ne göre gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hatalı olarak geri verilen gümrük vergileri ile ödenmiş faizlerden tahsil edilmeyen miktarlar, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir.
B) Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı süresi içinde itiraz edilmemiş olması, geri verme başvurusunda bulunulmasına engeldir.
C) Beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak ağırlık, adet veya döviz cinsinin yanlış yazılması nedeniyle fazla ödenen vergilere ilişkin geri verme talepleri kabul edilerek değerlendirilir.
D) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki geri verme başvurusu için öngörülen bir yıllık süre, mücbir sebep hâlinde dahi aşılamaz.
E) Eşyanın kusurlu olduğu veya sözleşme şartlarına uygun olmadığı teyit edildikten sonra ithalatçı tarafından satılması hâlinde de vergiler, kusurlu eşyaya ilişkin hükümler çerçevesinde geri verilir veya kaldırılır.

98- (K) firması, dahilde işleme rejimi (şartlı muafiyet sistemi) kapsamında elde ettiği Türk menşeli ürünü, tercihli tarifeden yararlanması, bünyesine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi koşuluna bağlı olan bir anlaşmaya taraf ülkeye ihraç etmiştir. Eşya 10.03.2026 tarihinde Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkmıştır. (K) firması, bu nedenle ödemesi gereken ithalat vergilerini gümrük idaresinin herhangi bir tespiti olmadan önce kendiliğinden bildirmiş ve 24.03.2026 tarihinde ödemiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre (K) firması hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ödenen ithalat vergileri için çıkış tarihi itibarıyla gecikme zammı uygulanır; ayrıca bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezası verilir.
B) Vergiler gümrük idaresine kendiliğinden bildirildiğinden gecikme zammı uygulanmaz ve para cezasına hükmedilmez.
C) Ödenen ithalat vergileri için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden ödeme tarihine kadar tecil faizi uygulanır; para cezasına hükmedilmez.
D) Ödenen ithalat vergileri için çıkış tarihi itibarıyla gecikme zammı uygulanır; ayrıca vergi farkının üç katı para cezası verilir.
E) Ödenen ithalat vergileri için eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıktığı tarih itibarıyla gecikme zammı uygulanır; para cezasına hükmedilmez.

99- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hâle gelen aşağıdaki eşyadan hangisi için, ihale ilanının yayımlandığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması istenebilir?

A) Gümrüğe terk edilen eşya ile yönetmelikle belirlenen esaslar dâhilinde gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya

B) Tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya

C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya

D) Antrepoda olup işlem veya kullanım tayinine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya

E) Özet beyan verilmeksizin getirildiği belirlenen ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilerek el konulan eşya

100- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetlerin ücretleri Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenir.

B) Aynı beyannamede tarife tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması hâlinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

C) İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin Tebliğde belirlenen tutarı aşması hâlinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

D) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir.

E) "Özellik Arz Eden İşlemler" başlığı altındaki iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler yarısı oranında indirim yapılarak uygulanabilir.

Cevap Anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	B	D	A	C	E	C	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	E	B	C	D	C	D	A

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	B	C	D	B	A	C	B	E

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	A	E	A	D	E	B	D	C	E

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	D	B	A	C	E	B	D	A	E

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	C	B	A	E	C	B	D	B	E

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	C	A	B	E	B	D	E	C	B

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	E	D	C	D	B	A	B	E	D

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	C	D	B	C	A	E	A	D	B

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
E	A	D	A	D	E	C	E	D	A

BÖLÜM B — CEVAPLI VE GEREKÇELİ SORULAR

ÖTVK 1/2, 5, 6, 10

1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun istisnalara ve Kanuna ekli listelerin uygulanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara teslimi vergiden müstesnadır.

B) Yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimler ihracat sayılmaz.

C) Diplomatik istisna, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malları da kapsar.

D) Listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmez.

E) ÖTV'ye ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre diplomatik istisna, karşılıklı olmak kaydıyla (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan mallar için öngörülmüştür; (IV) sayılı listedeki mallar için diplomatik istisna bulunmaz. (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarına teslimi istisnadır; yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimler ihracat sayılmaz; listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında Kanuna ekli listeler dışında yapılan değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmez; ÖTV'ye ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD ÖTVK 1, 5, 6, 10)

ÖTVK ekli (III) sayılı liste; ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

2- Aşağıdakilerden hangisi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer almaz?

A) %100 meyve suyu sayılan meyve suları

B) Alkolsüz biralar

C) Meyvalı gazozlar

D) Ambalajlanmış enerji içecekleri

E) Toptan teslime konu edilen ambalajlanmış soğuk kahveler

Doğru Cevap: A

Gerekçe: (III) sayılı listenin (A) cetvelinde alkollü içkiler; kolalı, meyvalı ve sade gazozlar; alkolsüz biralar ile ambalajlanmış ve/veya toptan teslime konu edilen meyve nektarları, meyveli içecekler, limonatalar, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, soğuk çay, soğuk kahve, tonik ve benzeri içecekler yer alır. Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve suyu sayılan meyve suları ise kapsam dışı bırakıldığından ÖTV'ye tabi değildir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÖTVK ekli III sayılı liste; ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği)

99/13812 s. Karar 4, 7, 8, 11

3- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'ın istisnanın kapsamı, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin niteliği ve istisnadan yararlanma sürelerine ilişkin hükümlerine göre;

I. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin süre başlangıcı, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihtir.

II. Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler, 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden müstesnadır.

III. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ithal hakkı içerir ve ithalata mesnet teşkil eder.

IV. Belgesiz ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 12 aydır; bu süre krediyi kullandıran kuruluşça 6 ay uzatılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) Yalnız II

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Karara göre Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin süre başlangıcı belgenin tarihidir; belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarih ise yalnızca belge süresinin azami üç ay uzatılabilmesinde dikkate alınır (I yanlış). Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler; banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden ve harçlardan müstesnadır (II doğru). Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ithal hakkı içermediğinden ithalata mesnet teşkil etmez (III yanlış). Belgesiz ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 12 değil 24 aydır; taahhüt edilen ihracatın tebliğde belirtilen oranda gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluşça 6 ay uzatılır (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 99/13812 s. Karar 4, 7, 8, 11)

ÖTVK 16/4; ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği V/A-1, 2.2

4- Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre, ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık alınacak teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) (A) cetvelindeki mallar için verilen banka teminat mektubunun, mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunludur.
B) (B) cetvelindeki mallar için verilen banka teminat mektubunun, mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunludur.
C) Teminat yalnızca nakit Türk Lirası olarak verilebilir; banka teminat mektubu kabul edilmez.
D) Genel ve özel bütçeli idarelerin yaptığı ithalatta da ÖTV'ye karşılık teminat aranır.
E) (B) cetvelindeki mallara ilişkin bilgi formu ve teminat, teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren on iş günü içinde ilgili vergi dairesine gönderilir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Tebliğe göre (I) sayılı listedeki malların ithalinde, yürürlükteki ÖTV tutarı kadar nakit Türk Lirası teminat veya banka teminat mektubu verilmedikçe gümrükleme işlemi yapılmaz. Banka teminat mektuplarının (A) cetvelindeki mallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına, (B) cetvelindeki mallar için mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunludur. (B) cetveline ilişkin bilgi formu ve teminat, teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren beş iş günü içinde vergi dairesine gönderilir. Genel ve özel bütçeli idarelerden teminat aranmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD ÖTVK 16; ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği V/A)

Ankara Anlaşması ortaklık organları (Ortaklık Konseyi, Ortaklık Komitesi, KPK, GİK)

5- Ankara Anlaşması ile kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu ortaklığının organlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ortaklık Konseyi, kararlarını Türkiye ve Topluluk temsilcilerinin oy çokluğuyla alır.
B) Ortaklık Konseyi başkanlığı, Türkiye ile Topluluk temsilcilerince birer yıllık sürelerle sırayla yürütülür.
C) Ortaklık Komitesinin hazırladığı raporlar, oylandıktan sonra Ortaklık Konseyi'ne sunulur.
D) Gümrük İşbirliği Komitesi, 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir.
E) Karma Parlamento Komisyonu, TBMM ve Avrupa Parlamentosundan on ikişer olmak üzere yirmi dört üyeden oluşur.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara Anlaşması'nın Ortaklık Konseyi'ni yardımcı komiteler kurmaya yetkili kılan hükmüne dayanılarak 15.12.1969 tarihli 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir. Ortaklık Konseyi kararlarını oybirliğiyle alır; Türkiye'nin ve Topluluk tarafının birer oyu vardır. Konsey başkanlığı altışar aylık sürelerle sırayla yürütülür. Ortaklık Komitesinin raporları oylama yapılmaksızın doğrudan Konsey'e sunulur. Karma Parlamento Komisyonu TBMM ve Avrupa Parlamentosundan 18'er olmak üzere 36 üyeden oluşur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Ankara Anlaşması ortaklık organları; 2/69 s. OKK)

GATT VII Uygulama Anlaşması (93/4690 s. Karar) Md.18

6- 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya göre, Anlaşmanın II nci Ekinde tanımlanan sorumlulukları yerine getirecek Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi hangi kuruluşun himayesinde kurulur?

A) Gümrük İşbirliği Konseyi
B) GATT Sekreteryası
C) Gümrük Kıymeti Komitesi
D) Uluslararası Ticaret Odası
E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Anlaşmaya göre iki komite kurulur: Tüm Taraf ülke temsilcilerinden oluşan ve normal olarak yılda bir kez toplanan Gümrük Kıymeti Komitesi ile Anlaşmanın II nci Ekinde tanımlanan sorumlulukları yerine getirecek Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi. Teknik Komite Gümrük İşbirliği Konseyi himayesinde kurulur. GATT Sekreteryası, Teknik Komitenin değil Gümrük Kıymeti Komitesinin sekreterya hizmetlerini yürütür; tuzak iki komitenin karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GATT VII Uygulama Anlaşması Md.18)

GK 27/1-b, 27/1-e, 28/b; GY 51/2

7- (K) firması, Çin'deki ilişkisiz (X) firmasından tanesi FOB 500 ABD Doları bedelle 300 adet endüstriyel pompa ithal etmektedir. İthalatla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler mevcuttur (ABD Doları):

- Pompa gövdelerinin dökümünde kullanılmak üzere (K)'nin (X)'e bedelsiz sağladığı ve yalnızca bu siparişin üretiminde kullanılan kalıp: 8.000
- (K)'nin Tayvan'daki (L) firmasından satın alarak pompalara takılmak üzere (X)'e bedelsiz gönderttiği elektrik motorları: 6.000
- Pompaların üretimi için gereken ve Almanya'da yaptırılarak (X)'e bedelsiz verilen mühendislik ve çizim çalışmaları: 3.000
- Aynı ürün için yurt dışında yaptırılan araştırma ve ilk dizayn taslak çalışmaları: 1.200
- Giriş limanına kadar navlun ve sigorta: 3.500
- Pompaların ithalattan sonra (K)'nin tesisinde kurulumu için ayrıca ödenen bedel: 2.200

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin alıcı tarafından bedelsiz sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti kaç ABD Doları'dır?

A) 164.500
B) 167.500
C) 170.500
D) 171.700
E) 172.700

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyasının üretiminde kullanılmak üzere alıcı tarafından bedelsiz sağlanan ve fiyata dahil edilmemiş; eşyaya katılan aksam ve parçalar, üretimde kullanılan kalıp ve benzeri aletler ile Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme ve çizim çalışmalarının kıymetinden uygun pay fiyata eklenir. Kalıp yalnızca bu sipariş için kullanıldığından tamamı (8.000), motorlar (6.000) ve Almanya'daki mühendislik-çizim (3.000) eklenir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre araştırma ve ilk dizayn taslak giderleri kıymete dahil edilmez. İthalattan sonra yapılan kurulum gideri de kıymete girmez. Hesap: 150.000 + 8.000 + 6.000 + 3.000 + 3.500 = 170.500 dolar. Motorları atlamak 164.500, mühendisliği atlamak 167.500, araştırma-ilk dizayn giderini eklemek 171.700, kurulumu eklemek 172.700 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 27/1-b, 27/1-e, 28/b; GY 51/2)

Kıymet Tebliği (Seri No:2) md.7/1, 7/2, 7/3

8- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2)'ye göre, royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış koşulu olup olmadığının tespitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Satış koşulu olması, royalti ödemesinin ihracatçı ile ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını ifade eder.
B) Belirleyici unsurlardan biri, alıcının söz konusu eşyayı royalti veya lisans ödemesi yapmadan alıp alamayacağıdır.
C) Royalti ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece, üçüncü kişiye ödeme yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir farklılığı yoktur.
D) Royalti sözleşmesinin kalite kontrolünü aşan ve lisans verenin imalatçı ile ithalatçı arasındaki üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkân veren hükümler içermesi dikkate alınır.
E) Satış sözleşmesinde royalti ödemesine atıf bulunması tek başına yeterli değildir; Tebliğde sayılan diğer hususların da birlikte bulunması gerekir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Kıymeti Tebliği (Seri No:2)'ye göre satış koşulu olma, royalti ödemesinin alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasıdır; belirleyici unsurlardan biri alıcının eşyayı royalti ödemeden alıp alamayacağıdır ve satış koşulu olarak ödendiği sürece üçüncü kişiye ödeme satıcıya ödemeden farklı değildir. Tespitte; satış sözleşmesinde royalti ödemesine atıf, royalti sözleşmesinde satışa atıf, ödenmemesi hâlinde satış sözleşmesinin sona ermesi, imalat veya satışın yasaklanması ve kalite kontrolünü aşan kontrol hükümleri dikkate alınır. Tebliğ, bu şartlardan en az birinin bulunması hâlinde royalti ödemesinin satış koşulu olduğunu

açıkça belirtir; tamamının birlikte aranacağını söyleyen ifade yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Kıymet Tebliği Seri No:2 md.7/1, 7/2, 7/3)

GK 24/3-a, 27/1-a-i, 27/1-e, 27/3

9- (K) firması, İspanya'daki ilişkisiz (X) firmasından 2.000 adet seramik lavaboyu tanesi CFR Mersin 60 Avro bedelle ithal etmektedir. İthalatla ilgili olarak (K) firmasınca aşağıdaki ödemeler yapılmıştır (Avro):

- Mersin limanına kadar nakliye sigortası: 600
- Satış sözleşmesi uyarınca, satıcının sağladığı garanti nedeniyle (X)'e ödenen tutar: 2.400
- (X)'in satış temsilcisine ödenen satış komisyonu: 1.000
- İthalata ilişkin gümrük işlemleri için Türkiye'deki gümrük müşavirine ödenen hizmet bedeli: 1.800
- Eşyanın ithalattan önce Türkiye'de bağımsız bir laboratuvarda (K) adına yaptırılan test ücreti: 800

Gümrük Kanunu'na göre bu veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

A) 121.600
B) 123.000
C) 124.000
D) 124.800
E) 125.800

Doğru Cevap: C

Gerekçe: CFR teslimde navlun fiyata dahil, sigorta hariçtir; giriş limanına kadarki sigorta (600) eklenir. Gümrük Kanunu'na göre fiilen ödenen fiyat, satış koşulu olarak alıcının satıcıya yaptığı tüm ödemeleri kapsadığından satış sözleşmesi gereği satıcıya ödenen garanti bedeli (2.400) kıymete girer. Satın alma komisyonu dışındaki komisyonlar alıcı üstlenmişse eklenir; satış komisyonu (1.000) eklenir. Türkiye'deki gümrük müşavirine ödenen hizmet bedeli ile (K) adına Türkiye'de bağımsız laboratuvarda yaptırılan test ücreti ne satıcıya veya satıcı yararına yapılan bir ödemedir ne de Kanunda sayılan ilavelerdendir; Kanuna göre fiyata, öngörülenler dışında hiçbir ilave yapılamaz. Hesap: 120.000 + 600 + 2.400 + 1.000 = 124.000 Avro. Garantiyi atlamak 121.600, satış komisyonunu atlamak 123.000, testi eklemek 124.800, müşavir ücretini eklemek 125.800 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 24/3-a, 27/1-a-i, 27/1-e, 27/3)

GK 167/5-a; Kullanılmış taşıt amortisman esasları (Tarife ve Hesaplama, kullanılmış araç tablosu)

10- 2026 yılında bedelsiz olarak ithal edilmek istenen kullanılmış otomobillerin gümrük vergilerine esas kıymetinin belirlenmesinde uygulanan amortisman esaslarına göre, aşağıdaki araç ile gümrük vergilerine esas kıymet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

(Her araç için ibraz edilen fatura, aracın satın alındığı yıla aittir.)

A) 2018 model, 2018 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %20'si
B) 2020 model, 2020 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %30'u
C) 2023 model, 2023 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %60'ı
D) 2021 model, 2023 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %70'i
E) 2022 model, 2024 yılı faturalı araç – fatura kıymetinin %70'i

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Kullanılmış taşıtlarda model yılı hariç ilk yıl için %20, sonraki yıllar için %10 amortisman, altı yaşa kadar (altı yaş dahil) uygulanır; altı yaşından eski araçlarda model yılındaki kıymetin %20'si esas alınır. Fatura yılı model yılından bir yıldan fazla sonra ise fatura yılından sonraki her yıl için %10 düşülür. Buna göre 2018 model araç sekiz yaşında olduğundan %20 (doğru); 2020 model araç altı yaşında olup %20 + 5 × %10 = %70 düşülür, %30 kalır (doğru); 2023 model araçta %20 + %10 + %10 = %40 düşülür, %60 kalır (doğru); 2021 model-2023 faturalı araçta 2024, 2025 ve 2026 için %10'ar düşülür, %70 kalır (doğru). 2022 model-2024 faturalı araçta ise yalnız 2025 ve 2026 için %10'ar düşülür ve kıymet %80 olur; %70, ilk yıla %20 uygulanmasından doğan hatalı

sonuçtur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 167/5-a; kullanılmış taşıt amortisman esasları)

GK 27/1-c, 27/1-d, 28/b, 28/e, 181/1, 197/2; Tahsilat Tebliği (Seri No:2) md.9/1

11- (K) firmasının serbest dolaşıma giriş beyannameleriyle yaptığı ithalatlara ilişkin olarak gümrük idaresince 16.03.2026 tarihinde yapılan sonradan kontrolde, aşağıdaki ödemelerin gümrük idaresine beyan edilmediği ve bunlar için istisnai kıymetle beyanda da bulunulmadığı tespit edilmiştir (Avro):

- 02.02.2023 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı eşya için satış koşulu olarak ödenen ve eşyanın altında pazarlandığı markaya ilişkin royalti: 6.000
- 11.05.2023 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı eşyanın Türkiye'de yeniden satışından elde edilen hasıladan sözleşme gereği satıcıya aktarılan tutar: 4.000
- 20.09.2024 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı eşya için, eşyanın imalatında kullanılan patente ilişkin olarak satış koşulu gereği ödenen ücret: 5.000
- 20.09.2024 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı eşyanın satın alınmasında (K)'yi yurt dışında temsil eden kişiye bu temsil hizmeti karşılığında ödenen ücret: 3.000
- 14.01.2025 tarihinde tescil edilen beyanname kapsamı makinenin ithalattan sonra kurulumu için satıcıya ödenen ve fiyattan ayrı gösterilen bedel: 2.000

Gümrük Kanunu'nun gümrük kıymetine ilişkin hükümleri ile Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)'nin tahakkuk zamanaşımına ilişkin hükmüne göre, ek tahakkukun tespit tarihinde yapılacağı dikkate alındığında, vergileri istenebilecek gümrük kıymeti farkı toplamı kaç Avro'dur?

A) 5.000
B) 9.000
C) 11.000
D) 12.000
E) 15.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre satış koşulu olarak ödenen ve eşya ile ilgili royalti ve lisans ücretleri ile eşyanın yeniden satışından doğan hasılanın satıcıya intikal eden kısmı kıymete eklenir. İthalatçının temsilcisine eşyanın yurt dışında satın alınmasındaki temsil hizmeti karşılığında ödenen ücret satın alma komisyonudur ve kıymete dahil edilmez; ithalattan sonra yapılan ve fiyattan ayırt edilen kurulum gideri de dahil edilmez. Serbest dolaşıma girişte gümrük yükümlülüğü beyannamenin tescil tarihinde doğar ve bu tarihten itibaren üç yıl içinde tahakkuk ettirilmeyen gümrük vergileri, süre dolduktan sonra istenmez. 02.02.2023 tescilli beyannameye ilişkin marka royaltisinin süresi 02.02.2026'da dolmuştur. 11.05.2023 tarihli beyannamede süre 11.05.2026'da dolacağından hasıla payı (4.000), 20.09.2024 tarihli beyannamedeki patent ücreti (5.000) ile birlikte istenebilir. Toplam 9.000 Avro'dur. Hasıla payını atlamak 5.000, kurulum bedelini eklemek 11.000, satın alma komisyonunu eklemek 12.000, zamanaşımını gözetmemek 15.000 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 27/1-c, 27/1-d, 28/b, 28/e, 181/1, 197/2; Tahsilat Tebliği Seri No:2 md.9/1)

GY 51/8

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idarelerinin, ilgili kişinin talebi üzerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte miktarı belirlenebilir olmayan ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilecek unsurların uygun ve özel kriterlere göre belirlenmesine izin verebilmesi için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisinin gümrük idaresine sunulması

B) Uygulamanın idari açıdan külfet getirmemesi

C) Mevcut durumda gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemi dışındaki yöntemlere göre belirlenmesinin mümkün görülmemesi

D) İzin verilmesi hâlinde tahsil edilecek gümrük vergilerinin, izin verilmemesi hâlinde tahsil edilecek vergilerden düşük olmayacağının anlaşılması

E) Uygulama ile rekabet koşullarının bozulmaması

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idareleri, ilgili kişinin talebi üzerine, yükümlülüğün başladığı tarihte miktarı belirlenebilir olmayan ilave unsurların ve miktarı ayırt edilemeyen, kıymete girmeyen unsurlara ilişkin giderlerin uygun ve özel kriterlere göre belirlenmesine izin verebilir. Bu izin; uygulamanın idari açıdan külfet getirmemesi, mevcut durumda Kanunun 25 ve 26 ncı maddelerinin (satış bedeli yöntemi dışındaki yöntemlerin) uygulanmasının mümkün görülmemesi, izin verilmesi durumunda tahsil edilecek vergilerin izin verilmemesi durumundakinden düşük olmayacağının anlaşılması ve rekabet koşullarının bozulmaması şartlarıyla verilir. Kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşme örneği ile onaylı çevirisinin sunulması ise istisnai kıymetle beyan hâlinde aranan bir yükümlülüktür; bu izin için sayılan şartlar arasında yer almaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 51/8, 53/2)

GK 25/2-d; GY 49/2, 49/4

13- (K) firmasının ithal ettiği eşyanın gümrük kıymeti, önceki yöntemlere göre belirlenemediğinden hesaplanmış kıymet yöntemine göre belirlenecektir. Gerekli bilgi ve belgeler gümrük idaresine ibraz edilmiş olup veriler şöyledir (Avro):

- Üretimde kullanılan ve başka ülkelerden temin edilen malzeme: 12.000
- Üretimde kullanılan ve üretici ülkede temin edilen malzeme: 6.000
- İmalat işçiliği: 4.000
- İhraç ülkesindeki üreticilerin Türkiye'ye ihraç ettiği aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel giderlere eşit tutar: 3.500
- İhraç limanında yükleme ve elleçleme: 600
- Yolculuk sırasında uğranılan yabancı limanda (Pire) boşaltma ve yeniden yükleme: 300
- Türkiye'deki giriş limanına kadar navlun: 1.800; sigorta: 200
- Giriş limanından (K)'nin deposuna nakliye: 700

Gümrük Yönetmeliği'nin hesaplanmış kıymet yöntemine ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

A) 24.900

B) 27.800

C) 28.100

D) 28.400

E) 29.100

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre hesaplanmış kıymet; ithal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat işlemlerinin bedelleri, ihraç ülkesindeki üreticilerce Türkiye'ye ihraç edilen aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel giderlere eşit tutar ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesiyle ilgili yükleme, boşaltma, elleçleme, nakliye ve sigorta giderlerinin toplamından oluşur. Malzemenin nereden temin edildiğine bakılmaz; yabancı limanda yapılan

boşaltma ve yeniden yükleme de giriş limanına kadarki nakliyeyle ilgilidir. Giriş limanından depoya nakliye ise sayılan unsurlar arasında değildir. Hesap: 12.000 + 6.000 + 4.000 + 3.500 + 600 + 300 + 1.800 + 200 = 28.400 Avro. Kâr ve genel gideri atlamak 24.900, ihraç limanındaki yükleme-elleçlemeyi atlamak 27.800, Pire'deki boşaltma-yüklemeyi atlamak 28.100, yurt içi nakliyeyi eklemek 29.100 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 25/2-d; GY 49/2)

GK 27/1-e, 28/a; GY 51/7

14- (K) firmasının Fransa'dan ithal ettiği eşya, satıcı tarafından eşyanın giriş limanındaki fiyatına tekabül eden ve Kayseri'deki depoya teslimi de kapsayan maktu bir yurt içine teslim fiyatı üzerinden faturalandırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre, bu eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde Türkiye içindeki nakliye giderleri bakımından nasıl işlem yapılır?

A) Türkiye içindeki nakliye giderleri, giriş limanından önce ve sonra katedilen mesafelerin oranına göre ayrılarak fiyattan indirilir.

B) Türkiye içindeki nakliye giderleri, aynı taşıma türünde normal olarak uygulanan fiyat tarifesine göre belirlenerek fiyattan indirilir.

C) Türkiye içindeki nakliye giderleri fiyattan ayırt edilemediğinden satış bedeli yöntemi uygulanamaz; kıymet aynı eşyanın satış bedeli yöntemine göre belirlenir.

D) Türkiye içindeki nakliye giderleri, beyan sahibinin dilekçesi üzerine fiyatın %10'u emsal navlun kabul edilerek fiyattan indirilir.

E) Türkiye içindeki nakliye giderleri fiyattan indirilmez; sınırda teslim fiyatının daha düşük olduğu tevsik edilirse indirime izin verilir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşya, giriş liman veya mahallindeki fiyatına tekabül eden maktu bir yurt içine teslim fiyatı üzerinden faturalandırılmışsa Türkiye içindeki nakliye giderleri fiyattan indirilmez; ancak sınırda teslim fiyatının maktu yurt içine teslim fiyatından düşük olduğu gümrük idaresine tevsik edilirse indirime izin verilir. Mesafe oranına göre paylaştırma, eşyanın giriş yerinden sonraki bir noktaya aynı taşıma şekliyle taşındığı durumlara; normal fiyat tarifesi, nakliyenin ücretsiz olduğu veya alıcı tarafından sağlandığı durumlara; FOB kıymeti üzerinden emsal navlun ise navlun belgesinin ibraz edilemediği durumlara ilişkindir. Bu hâl satış bedeli yönteminin uygulanmasını da engellemez. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 27/1-e, 28/a; GY 51/7)

GY 45/1-c, 45/1-g

15- (K) firması, (X) firmasından tek bir ticari işlemle 8.000 adet aynı eşyayı toplam CIF 120.000 Avro bedelle satın almıştır. Bu bedelin 8.000 Avro'luk kısmı, ihraç ülkesinde ödenen ve fiyattan alıcı lehine düşüleceği gümrük idaresine tevsik edilerek idarece uygun bulunan dahili vergidir.

Eşyanın 2.000 adetlik ilk sevkiyatındaki 200 adet, Türkiye'ye taşınırken kaybolmuş; kalan 1.800 adet için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilecektir.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre beyan edilecek eşyanın gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

A) 19.000

B) 25.200

C) 27.000

D) 28.000

E) 30.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşıma giriş için beyan edilen eşya, tek bir ticari işlemde satın alınan daha büyük miktardaki aynı eşyanın bir kısmıysa fiilen ödenen fiyat, toplam fiyatın beyan edilen miktarın toplam miktara oranına tekabül eden kısmıdır; bu işlem sevkiyatın kısmi kaybında da uygulanır. Ayrıca fiyat içindeki menşe veya ihraç ülkesi dahili vergisi, alıcı lehine düşüldüğü tevsik edilip idarece uygun bulunursa kıymete dahil edilmez. Hesap: (120.000 - 8.000) × 1.800 / 8.000 = 25.200 Avro. Payı bulduktan sonra verginin tamamını düşmek 19.000, vergiyi

düşmemek 27.000, kayıp 200 adedi de hesaba katmak 28.000, hem kaybı hem vergiyi gözetmemek 30.000 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 45/1-c, 45/1-g)

GK 24/1-d; GY 55/1-f, 55/2

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, gümrük kıymetinin belirlenmesinde aşağıdaki durumlardan hangisinde alıcı ile satıcı arasında ilişki bulunduğu kabul edilir?

A) Alıcının, Yönetmelikte sayılan kıstaslardan hiçbirine uymaksızın satıcının Türkiye'deki tek distribütörü olması

B) Satıcının, mal bedelini vadeli ödemesine izin vererek alıcıyı kredilendirmesi

C) Alıcı ile satıcının birlikte bir üçüncü kişiyi dolaylı olarak kontrol etmesi

D) Alıcının, satıcının ürünlerini Türkiye'de kendi hesabına reklam ederek pazarlaması

E) Alıcı ile satıcının aynı sanayi sektöründe aynı sınıf veya cins eşya üretmesi

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca sayılan durumlarda kabul edilir: birbirlerinin memuru veya idarecisi olmaları, yasal ortak olmaları, işçi-işveren ilişkisi, oy hakkı veren hisse veya sermaye paylarının en az %5'inin aynı kişilere ait olması, birinin diğerini kontrol etmesi, ikisinin bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi, ikisinin birlikte bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı kontrol etmesi ve aynı ailenin üyesi olmaları. Tek acente, tek distribütör veya tek bayii olarak iş ilişkisi içinde bulunanlar bu kıstaslara uymuyorlarsa ilişki içinde kabul edilmez. Vadeli ödeme imkânı, alıcının kendi hesabına pazarlama yapması veya aynı sektörde faaliyet gösterilmesi sayılan haller arasında yer almaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 24/1-d; GY 55/1-f, 55/2)

GK 24/3-b, 27/1-c, 28/e; ÖTVK 11/3; KDVK 21

17- (K) firması, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan parfüm ithal etmektedir. İthalata ilişkin bilgiler aşağıdadır:

- Eşyanın CIF bedeli: 55.000 ABD Doları
- Satış koşulu olarak alıcı tarafından ödenmesi gereken ve fiyata dahil edilmemiş royalti: 5.000 ABD Doları
- İthalatçının, eşyanın satın alınmasında yurt dışında verdiği temsil hizmeti karşılığı temsilcisine beyannamenin tescilinden sonra ödediği komisyon: 2.000 ABD Doları
- İthalatçının beyannamenin tescilinden sonra Türkiye'de kendi hesabına yaptığı reklam gideri: 3.000 ABD Doları
- Gümrük vergisi %10, ilave gümrük vergisi %20, ÖTV %20, KDV %20

Buna göre ithalatta ödenecek ÖTV tutarı kaç ABD Doları'dır?

A) 12.000

B) 13.200

C) 14.300

D) 15.600

E) 16.900

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük kıymetinin belirlenmesinde satış koşulu olarak ödenmesi gereken royalti fiyata eklenir; satın alma komisyonu ile alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetlerin giderleri eklenmez. Gümrük kıymeti 55.000 + 5.000 = 60.000 ABD Doları; gümrük vergisi 6.000, ilave gümrük vergisi 12.000 ABD Doları'dır. (IV) sayılı listedeki malların ithalinde ÖTV matrahı; gümrük kıymeti, ithalat sırasında ödenen ÖTV ve KDV hariç her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile tescile kadar yapılan vergilendirilmeyen giderlerden oluşur: 60.000 + 6.000 + 12.000 = 78.000; ÖTV 78.000 × %20 = 15.600 ABD Doları'dır. Satın alma komisyonu ile reklam gideri beyannamenin tescilinden sonra ödendiğinden tescile kadar yapılan giderler arasında da yer almaz ve ÖTV matrahına eklenmez. Matraha yalnız gümrük kıymetini almak 12.000; ilave gümrük vergisini unutmak 13.200; royaltiyi eklememek 14.300; satın alma komisyonu ile reklam giderini

gümrük kıymetine katmak 16.900 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 24, 27, 28; ÖTVK 11; KDVK 21)

7846 s. CK eki Karar 1

18- (L) firması, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi mevzuatı kapsamında dampinge karşı vergiye tabi olan eşyayı serbest dolaşıma sokmuştur.

- Gümrük kıymeti: 100.000 TL
- Gümrük vergisi (korunma önlemi niteliğinde değildir): %10
- Dampinge karşı vergi: gümrük kıymetinin %30'u
- KDV: %20 (Başka vergi bulunmamaktadır.)

7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara göre, ithalde ödenen KDV'den (L) firmasınca indirim konusu yapılabilecek tutar kaç TL'dir?

A) 6.000
B) 20.000
C) 22.000
D) 26.000
E) 28.000

Doğru Cevap: C

Gerekçe: 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara göre korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler ile dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ve bu tutarlar nedeniyle doğan, KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV'nin indirim hakkı kaldırılmıştır. Gümrük vergisi 10.000, dampinge karşı vergi 30.000 TL'dir; KDV matrahı 140.000, ödenen KDV 28.000 TL olur. Dampinge karşı vergiye isabet eden 30.000 × %20 = 6.000 TL indirilemez; indirilebilecek KDV 28.000 − 6.000 = 22.000 TL'dir. Ödenen KDV'nin tamamını indirmek 28.000; dampinge karşı vergi yerine gümrük vergisine isabet eden KDV'yi düşmek 26.000; gümrük vergisine isabet eden KDV'yi de indirim dışında bırakmak 20.000 sonucunu verir; 6.000 ise indirilemeyen kısımdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 7846 s. CK eki Karar 1)

DFİF Kesintisi Listesi 1-a, b, c

19- (M) firması Almanya'ya aşağıdaki fındıkları ihraç etmektedir:

- 50 kilogramlık çuvallarda 5.000 kg natürel iç fındık
- 500 gramlık ambalajlarda 2.000 kg natürel kabuklu fındık

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) prim kesintisi natürel iç fındık için 8 cent/kg, kabuklu fındık için 4 cent/kg karşılığı Türk Lirasıdır. (1 cent = 0,01 ABD Doları; 1 ABD Doları = 40 TL)

Buna göre bu ihracatta yapılacak DFİF kesintisi toplam kaç TL'dir?

A) 9.600
B) 13.600
C) 16.000
D) 17.600
E) 19.200

Doğru Cevap: D

Gerekçe: DFİF kesintisinde natürel iç fındık için 8, kabuklu fındık için 4 cent/kg karşılığı Türk Lirası esas alınır. 1000 grama kadar (1000 gram dahil) ambalajlarda yapılan natürel fındık ihracatında kesintiden 4 cent/kg, kabuklu fındıkta ise 2 cent/kg indirim uygulanır. 50 kilogramlık çuvallardaki iç fındıkta indirim yoktur: 5.000 × 0,08 = 400 ABD Doları. 500 gramlık ambalajlardaki kabuklu fındıkta kesinti 4 − 2 = 2 cent/kg olur: 2.000 × 0,02 = 40 ABD Doları. Toplam 440 × 40 = 17.600 TL'dir. İndirimi hiç uygulamamak 19.200; kabuklu fındıkta 4 cent indirim yapmak 16.000; iç fındığa da 4 cent indirim yapmak 9.600; her iki üründe 2 cent indirim yapmak 13.600 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DFİF Kesintisi Listesi 1-a, b, c)

KKDF Hakkında Karar 3, 4

20- (M) firmasının ithalatlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

- Peşin ödeme şekliyle yapılan ithalat: 20.000 ABD Doları
- Mal mukabili ödeme şekliyle yapılan ithalat: 30.000 ABD Doları
- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında vadeli akreditifle yapılan ithalat: 10.000 ABD Doları
- Yatırım teşvik belgesi kapsamında kabul kredili ödeme şekliyle yapılan ithalat: 15.000 ABD Doları

KKDF kesinti oranı %6; fon kesintisinin yatırıldığı tarihte TCMB döviz alış kuru 40,00 TL, döviz satış kuru 40,50 TL'dir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karara göre bu ithalatlar nedeniyle yatırılması gereken KKDF toplamı kaç TL'dir?

A) 72.000
B) 72.900
C) 96.000
D) 108.000
E) 132.000

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karara göre fon kesintisi kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta uygulanır; peşin ödemeli ithalat bu ödeme şekilleri arasında yer almadığından kesintiye konu değildir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatta oran %0 olarak uygulanır; yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatta da fona kesinti yapılmaz. Bu durumda yalnız mal mukabili ithalat kesintiye tabidir. Kesinti, ithalat tutarının fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki TCMB döviz alış kuru esas alınarak bulunan Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanır: 30.000 × 40,00 × %6 = 72.000 TL. Döviz satış kurunu kullanmak 72.900; dahilde işleme kapsamındaki ithalatı eklemek 96.000; yatırım teşvik kapsamındaki ithalatı eklemek 108.000; ikisini birlikte eklemek 132.000 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KKDF Hakkında Karar 3, 4)

ÖTVK 2, 4/1-b, 11/3; KDVK 21

21- Motorlu araç ticareti yaptığını tevsik eden (X) firması, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan iki adet binek otomobili ithal etmektedir. Otomobillerden biri satılmak üzere, diğeri firmanın kendi işlerinde kullanılmak üzere ithal edilmektedir.

- Her bir otomobilin gümrük kıymeti: 1.000.000 TL
- Gümrük vergisi %10, ÖTV %80, KDV %20

Buna göre bu iki otomobilin ithalinde gümrük idaresince tahsil edilecek vergiler toplamı kaç TL'dir?

A) 640.000
B) 1.520.000
C) 1.600.000
D) 1.696.000
E) 2.752.000

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtların Türkiye'de kayıt ve tescil edilmeden kullanılmak üzere ithali ilk iktisaptır; ancak taşıtların motorlu araç ticareti yapanlarca satılmak üzere ithali hâlinde bu safhada vergi uygulanmaz. İthalatta ÖTV matrahı, hesaplanacak ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardır. Satılmak üzere ithal edilen otomobilde gümrük vergisi 100.000 ve KDV (1.100.000 × %20) 220.000 olmak üzere 320.000 TL; kullanılmak üzere ithal edilen otomobilde gümrük vergisi 100.000, ÖTV (1.100.000 × %80) 880.000 ve KDV (1.980.000 × %20) 396.000 olmak üzere 1.376.000 TL tahsil edilir; toplam 1.696.000 TL'dir. Hiçbir otomobilde ÖTV almamak 640.000; ÖTV'yi KDV matrahına eklememek 1.520.000;

ÖTV'yi yalnız gümrük kıymeti üzerinden hesaplamak 1.600.000; her iki otomobilden ÖTV almak 2.752.000 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD ÖTVK 2, 4, 11; KDVK 21)

2009/15481 s. Karar md.13/1, 14/1

22- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre gemilerin ve hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine ilişkin;

I. Gemilerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılır.

II. Gemilerin gümrük işlemleri, liman başkanlığının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığını bildirmesini müteakip altmış gün içinde sonuçlandırılır.

III. Hava taşıtının bu usulle serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulması hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması gerekir.

IV. Hava taşıtına ilişkin Teknik Uygunluk Belgesi, işlemlerin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) III ve IV

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Karar'a göre Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin getirilmeksizin serbest dolaşıma girişinde işlemler geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılır (I doğru) ve liman başkanlığının sicil kaydını bildirmesini müteakip altmış değil otuz gün içinde sonuçlandırılır (II yanlış). Hava taşıtlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesinin bulunması, bu belgenin işlemlerin yapılacağı idarenin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesi (IV doğru) ve işlemin Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması (III doğru) gerekir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2009/15481 s. Karar md.13/1-ç, d; 14/1-b, c)

Nihai Kullanım GGT (Seri No:1) md.5/1, 8/1, 8/2, 8/3

23- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi bulunmayan (K) firması, nihai kullanım nedeniyle indirimli vergi oranından yararlanabilecek ve sivil hava taşıtı parçası olmayan eşyası için, nihai kullanım izni almadan normal usulde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil ettirmiş ve kanuni oran üzerinden vergileri ödemiştir. Eşya henüz geçici depolama yerinde bulunmakta olup beyanname kapatılmamıştır. Firma bu aşamada nihai kullanım izni için başvurmuştur.

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) hükümlerine göre bu başvuruya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Firma yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olmadığından nihai kullanım izni sonradan verilemez.

B) Beyanname kapatılmamış olduğundan izin sonradan verilebilir; indirimli oran ile eşyaya isabet eden oran arasındaki fark, teminat alınması şartıyla geri verilir veya kaldırılır.

C) Nihai kullanım izni talebinin beyannamenin tescilinden önce yazılı olarak yapılması zorunlu olduğundan izin verilemez ve ödenen vergiler kesinleşir.

D) İzin sonradan verilebilir; indirimli oran ile eşyaya isabet eden oran arasındaki fark teminat aranmaksızın geri verilir.

E) İzin, ancak beyanname kapatıldıktan sonra ve tescilden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde sonradan verilebilir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Nihai Kullanım Tebliği'ne göre nihai kullanım izni kural olarak beyannamenin tescilinden önce yazılı olarak talep edilir. Ancak tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi eşya ile sivil hava taşıtları ve parçaları hariç olmak üzere geçici depolama yeri veya antrepodaki eşya için izin, beyannamenin kapatılmamış olması şartıyla sonradan verilebilir; bu imkân yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne bağlı değildir. Bu statülerin sahiplerine ise ayniyatın veya tahsisin tespiti şartıyla, beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde izin sonradan verilebilir; olaydaki firma bu kapsamda değildir. İzin geriye dönük verildiğinde indirimli veya sıfır oran ile eşyaya isabet eden oran arasındaki fark, Tebliğde öngörülen teminatın alınması şartıyla geri verilir veya kaldırılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Nihai Kullanım GGT Seri 1 md.5/1, 8/1-3)

Varış Öncesi GGT (Seri No:1) md.4/1-a, 4/1-e, 4/2, 5/2, 6/3, 9/2, 10/1

24- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) hükümlerine göre varış öncesi gümrükleme izninin başvuru koşulları, kapsamı ve beyanname işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması ve en az üç yıldır faaliyette bulunması gerekir.

B) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinden ayrıca başvuru alınmaz; bu kişiler Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılır.

C) Tebliğden, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimleri kapsamında denizyolu dökme eşya taşımacılığı ile gelen eşya da yararlanabilir.

D) İzin kapsamında işlem görecek gümrük beyannamesinin "BS" kutusuna "BS-18" yazılır.

E) Bu kapsamda işlem gören beyannamelerin hat bildirimi, varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği'ne göre Tebliğden yalnızca serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı veya havayolu taşımacılığı ile gelen eşya yararlanır; dökme eşya taşımacılığı kapsamda değildir. Başvuru sahibinin yerleşik olması ve en az üç yıldır faaliyette bulunması gerekir; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinden ayrıca başvuru alınmaz ve bunlar doğrudan faydalandırılır. Beyannamenin BS kutusuna 'BS-18' yazılır ve beyanın kontrol türü varış bildirimi onayına kadar yükümlüye bildirilmez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Varış Öncesi GGT Seri 1 md.4/1-a, 5/2, 6/3, 9/2, 10/1)

GY 61/1, 61/2

25- Gümrük Yönetmeliği'nin özet beyan aranmayacak hallere ilişkin hükümlerine göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen aşağıdaki eşyadan hangisi için özet beyan verilmesi zorunludur?

A) Boru hattı ile gelen eşya

B) Uluslararası Posta Sözleşmesi kapsamında taşınan eşya

C) TIR karnesi kapsamı eşya

D) Bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde konteynerle karayolu vasıtasıyla taşınan ve sözlü beyanı uygun bulunan eşya

E) Elektronik medya içerenler dahil mektup, posta kartı ve basılı yayınlar

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre elektrik enerjisi, boru hattı ile gelen eşya, elektronik medya içerenler dahil mektup, posta kartı ve basılı yayınlar, Uluslararası Posta Sözleşmesi kapsamında taşınan eşya, yolcu eşyası, ATA ve CPD karnesi ile TIR karnesi kapsamı eşya için özet beyan aranmaz. Sözlü beyanı uygun bulunan eşya da özet beyandan muaftır; ancak paletler, konteynerler ve bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu vasıtasıyla taşınan eşya bu istisnanın dışında tutulmuştur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 60/1, 61/1-a, b, c, ç, f, ğ)

Katar TEOA, Malezya, Morityus, Şili STA tercihli menşe yönetmelikleri; Bölgesel Konvansiyon (menşe beyanı)

26- Türkiye'nin taraf olduğu tercihli ticaret düzenlemelerinde, onaylanmış ihracatçı olmayan herhangi bir ihracatçının fatura beyanı veya menşe beyanı hazırlayabileceği menşeli ürün sevkiyatının toplam kıymet üst sınırına ilişkin aşağıdaki "düzenleme – belge – üst sınır" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması – Fatura beyanı – 6.000 Avro

B) Türkiye-Şili STA – Fatura beyanı – 10.000 ABD Doları

C) Türkiye-Malezya STA – Fatura beyanı – 10.000 ABD Doları

D) Türkiye-Morityus STA – Fatura beyanı – 6.000 Avro

E) Bölgesel Konvansiyon – Menşe beyanı – 6.000 Avro

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Fatura beyanı ve menşe beyanı, kural olarak onaylanmış ihracatçı tarafından; belirli bir toplam kıymeti geçmeyen menşeli eşya için ise herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. Bu sınır Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Şili ve Morityus STA'larında fatura beyanı için, Pan-Avrupa-Akdeniz Bölgesel Konvansiyonunda menşe beyanı için 6.000 Avro'dur. Malezya STA'da ise fatura beyanı için sınır 10.000 ABD Doları'dır. Şili için 10.000 ABD Doları eşleştirmesi Malezya'ya ait sınırın aktarılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Katar TEOA, Malezya, Morityus, Şili STA yönetmelikleri; Bölgesel Konvansiyon menşe beyanı koşulları)

STA genel bilgi (yürürlükteki, askıya alınan ve yürürlükten kaldırılan STA'lar)

27- Türkiye'nin akdettiği serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin olarak, aşağıdaki ülkelerden hangisi ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması askıya alınmış durumdadır?

A) Suriye

B) Ürdün

C) Lübnan

D) Moldova

E) Tunus

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır. Türkiye-Ürdün STA'sı askıya alınmamış, 22 Kasım 2018'de yürürlükten kaldırılmıştır; Lübnan STA'sı iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir; Moldova ve Tunus ile STA'lar yürürlüktedir. Tuzak, askıya alma ile yürürlükten kaldırma ve henüz yürürlüğe girmeme durumlarını karıştırmaktır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD STA genel bilgi)

GY 205/2, 205/4-a, 205/4-b

28- (K) firması, Türkiye ile (X) ülkesi arasındaki serbest ticaret anlaşması çerçevesinde tercihli tarifeden yararlanan ve 28.05.2026 tarihinden beri geçici depolama yerinde gümrük gözetimi altında bulunan (X) menşeli eşyayı, söz konusu tercihli tarife uygulamasının 01.06.2026 tarihinde ortadan kalkmasının ardından 15.06.2026 tarihinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle beyan etmiş ve eşyanın tercihli menşeini tevsik eden EUR.1 Dolaşım Belgesini ibraz etmiştir. Söz konusu eşyanın (Y) ülkesi menşeli olanlarına dampinge karşı vergi uygulanmaktadır.

Gümrük Yönetmeliği'nin ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önlemin uygulanmasında eşyanın gümrük gözetimi altına alındığı 28.05.2026 tarihi esas alınır.

B) Menşe şahadetnamesi aranır; ibraz edilmezse tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınır.

C) Eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmaz.

D) Dampinge karşı vergi nakit teminata bağlanarak menşe şahadetnamesi ibrazı için tescilden itibaren altı ay süre verilir.

E) Tercihli tarife kalktığından EUR.1 hiçbir hüküm doğurmaz; menşe ancak menşe şahadetnamesiyle ispatlanabilir.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticaret politikası önlemine tabi eşyanın menşei kural olarak menşe şahadetnamesiyle ispat edilir. Ancak serbest ticaret anlaşmaları veya GTS çerçevesinde tercihli tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında bulunan serbest dolaşımda olmayan eşyaya ait tercihli menşe belgelerinin ibrazı halinde menşe şahadetnamesi aranmaz. Önlemlerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır; gözetim altına alınma tarihi esas alınmaz. En yüksek tutar kuralı ve altı aylık sonradan ibraz süresi menşe şahadetnamesinin arandığı hallere özgüdür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 205/2, 205/4-a, 205/4-b, 38/2)

Bölgesel Konvansiyon tercihli menşe kuralları: tolerans (Md.8), setler (Md.13), etkisiz unsurlar (Md.14)

29- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarına ilişkin;

I. Menşeli olmayan girdiler; işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç 4 ila 24 üncü fasıllar ile 2 nci fasılda yer alan ürünlerde, ürünün net ağırlığının %15'ini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

II. Tolerans hükümleri, Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarında sınıflandırılan ürünlere de aynı oranlarla uygulanır.

III. Menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluşan bir set, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla bir bütün olarak menşeli kabul edilir.

IV. Bir ürünün menşeli olup olmadığının belirlenmesinde, imalatında kullanılan makine ve aletlerin menşeinin belirlenmesi gerekmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, III ve IV

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) Yalnız IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Bölgesel Konvansiyon kapsamındaki kurallara göre menşeli olmayan girdiler, 16. fasıldaki işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç 4-24. fasıllar ile 2. fasıl ürünlerinde net ağırlığın %15'ini, diğer ürünlerde fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir (I doğru). Bu tolerans hükümleri 50-63. fasıllarda sınıflandırılan ürünlere uygulanmaz; bu ürünler için Ek I'deki notlarda belirtilen tolerans hadleri uygulanır (II yanlış). Menşeli olmayan ürünlerin kıymeti setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmiyorsa set bir bütün olarak menşeli kabul edilir (III doğru). Enerji

ve yakıt, tesis ve teçhizat, makine ve aletler ile ürünün nihai bileşimine girmeyen eşyanın menşeinin belirlenmesi gerekmez (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Bölgesel Konvansiyon tercihli menşe kuralları Md.8, 13, 14)

Türkiye-Güney Kore STA tercihli menşe yönetmeliği (menşe ispat belgesinden muafiyet)

30- Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Kore Cumhuriyeti'ne yapılan ithalatta küçük paketler ile yolcunun zati ve hediyelik eşyasının menşe ispat belgesi ibraz edilmeksizin menşeli kabul edilebilmesi için toplam kıymeti aşağıdakilerden hangisini geçmemelidir?

A) Küçük paketlerde 500 Avro, yolcu eşyasında 1.200 Avro

B) Küçük paketlerde 80 ABD Doları, yolcu eşyasında 800 ABD Doları

C) Her ikisinde 1.200 Avro

D) Küçük paketlerde 1.000 ABD Doları, yolcu eşyasında 1.200 Avro

E) Her ikisinde 1.000 ABD Doları

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Türkiye-Güney Kore STA'da ticari mahiyette olmayan küçük paketler ile yolcu zati eşyası için menşe ispat belgesinden muafiyet sınırları ithalatçı ülkeye göre farklıdır: Türkiye'ye ithalatta küçük paketler için 500 Avro, yolcu zati eşyası için 1.200 Avro; Kore Cumhuriyeti'ne ithalatta ise hem küçük paketler hem de yolcu zati ve hediyelik eşyası için 1.000 ABD Doları'dır. 80 ve 800 ABD Doları sınırları BAE STA'sında BAE'ye ithalata aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Türkiye-Güney Kore STA tercihli menşe yönetmeliği)

501 s. CBK (GTS Menşe Beyanı) 4/7, 4/14, 5/1-b, 7/1; GGT (GTS) Seri No 5 m.5/4

31- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar ile Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) hükümlerine göre menşe beyanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Faydalanan Ülkelerdeki ihracatçılar bakımından, fatura toplam kıymeti 6.000 Avro'yu geçen menşeli ürün sevkiyatı için menşe beyanı yalnızca kayıtlı ihracatçı tarafından yapılır.

B) Menşe beyanının ihracatçı tarafından imzalanması gerekmez.

C) Toplam kıymeti 6.000 Avro'yu geçmeyen sevkiyatlarda da serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçı numarasının belirtilmesi zorunludur.

D) Menşe beyanı, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay geçerlidir.

E) Samoa'daki ihracatçıların ibraz ettiği Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilir; ancak Samoa için menşe beyanı imkânı tanınmaz.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Karara göre fatura toplam kıymeti 6.000 Avro'yu geçen sevkiyatlarda menşe beyanını yalnızca kayıtlı ihracatçı yapabilir; geçmeyenlerde herhangi bir ihracatçı yapabilir. İthalatçı beyannamede menşe beyanını tarihi ve kayıtlı ihracatçı numarasıyla belirtir; ancak toplam kıymeti 6.000 Avro'yu geçmeyen sevkiyatlarda kayıtlı ihracatçı numarası aranmaz. Menşe beyanının imzalanması gerekmez ve yapıldığı tarihten itibaren 12 ay geçerlidir. Seri No 5 Tebliğe göre Samoa'daki ihracatçıların Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilir, menşe beyanı imkânı tanınmaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 501 s. CBK 4/7, 4/14, 5/1, 7/1; GGT GTS Seri No 5 m.5/4)

2006/10895 s. Karar 75/2, 75/3, 75/6

32- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre tedarikçi beyanının kontrolünde; INF 4 Bilgi Formunun ihracatçı tarafından sunulamaması nedeniyle tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine doğrudan girişimde bulunulabilmesi için menşe ispat belgesinin düzenlendiği gümrük idaresinin talebinden itibaren geçmesi gereken süre ile bu kontrol talebine cevap gelmemesi hâlinde menşe ispat belgesinin geçersiz olduğunun bildirilmesine esas süre sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 ay – 5 ay
B) 3 ay – 4 ay
C) 4 ay – 10 ay
D) 5 ay – 4 ay
E) 3 ay – 5 ay

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Karara göre gümrük idaresi, tedarikçi beyanını onaylama işlemini üç ay içinde tamamlar. Menşe ispat belgesinin düzenlendiği gümrük idaresinin talebinden itibaren dört ay içinde ihracatçı INF 4 Bilgi Formunu sunamazsa, tedarikçinin yerleşik olduğu veya ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine doğrudan girişimde bulunulabilir. Kontrol talebinden itibaren beş ay içinde cevap gelmemesi veya cevabın yetersiz olması halinde menşe ispat belgesinin geçersiz olduğu bildirilir. 3 ay INF 4 onay süresi, 10 ay A.TR sonradan kontrol süresidir; sürelerin yerini değiştiren '5 ay – 4 ay' sıralaması da yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2006/10895 s. Karar 75/2, 75/3, 75/6)

Ticaret Bakanlığı Revize PEM TEV yazısı (27.03.2026) böl. 1, 2, 6-a, 7

33- Ticaret Bakanlığının Revize Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kuralları kapsamında ülke ve eşya bazında telafi edici vergi (TEV) uygulamalarına ilişkin 27.03.2026 tarihli yazısına göre;

I. Revize Bölgesel Konvansiyon nedeniyle, Türkiye'den AB'ye A.TR Dolaşım Belgesi ile ihraç edilen sanayi ürünlerinin bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV uygulamasına son verilmiştir.

II. Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünlerin 01.01.2026 tarihinden sonra EUR.1 Dolaşım Belgesi ile AB'ye ihracatında TEV doğmaz.

III. Armonize Sistemin 50-63 üncü fasıllarında yer alan eşyanın EFTA ülkelerine EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ihracatında, istisnai haller dışında bünyedeki üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV doğmaz.

IV. Mısır'a EUR-MED Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan ihracatta TEV tahsilatı uygulamasına devam edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) Yalnız IV
E) II ve IV

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Yazıya göre Türkiye-AB ilişkisi sanayi ürünlerinde menşe değil serbest dolaşım ilkesine dayandığından, AB'ye A.TR ile ihraç edilen sanayi ürünü bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV doğması yönündeki uygulama değişiklik olmadan devam etmektedir (I yanlış). AKÇT STA'sında menşe protokolü Revize Bölgesel Konvansiyon olduğundan ve 50-63. fasıllar dışında geri ödeme yasağı kalktığından bu ürünlerin AB'ye ihracatında TEV doğmaz (II doğru). 50-63. fasıllardaki eşyanın EFTA dahil sayılan ülkelere ihracatında genel kural geri ödeme yasağının mevcudiyetidir; istisnai haller dışında TEV doğar (III yanlış). Mısır'a eski kurallara göre EUR-MED ile yapılan ihracatta TEV tahsilatına devam edilir (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Revize PEM TEV yazısı böl. 1, 2, 6-a, 7)

32 s. Karar 2, 7/1

34- I. Paladyum, ancak standart işlenmemiş hâlde bulunması kaydıyla kıymetli maden sayılır.

II. Saflığı %99,9 olan platin külçe, standart dışı işlenmemiş platin olarak değerlendirilir.

III. Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dâhilinde Türkiye'den ihracı serbesttir.

IV. Topaz ve zebercet, kıymetli taşlar arasında sayılmıştır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre kıymetli madenler, taşlar ve eşyaya ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II, III ve IV

B) II ve III

C) III ve IV

D) I, II ve IV

E) I, III ve IV

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 32 sayılı Karara göre kıymetli madenler her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumdur; işlenmiş ya da işlenmemiş, standart ya da standart dışı olması bu niteliği değiştirmez. Bu nedenle paladyumun kıymetli maden sayılması standart işlenmemiş olma şartına bağlı değildir (I yanlış). Standart işlenmemiş gümüş için en az %99,9 saflık yeterli iken standart işlenmemiş platin için en az %99,95 saflık aranır; %99,95'ten düşük saflıktaki platin külçe standart dışı işlenmemiş platindir. Saflığı %99,9 olan platin külçe bu eşiğin altında kaldığından standart dışıdır (II doğru). Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dâhilinde Türkiye'den ihracı serbesttir; kota gibi bir kısıtlama öngörülmemiştir (III doğru). Kıymetli taşlar elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci olarak sayılmıştır (IV doğru). Tuzak, gümüşteki %99,9 eşiğinin platine de uygulanacağının sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 32 s. Karar 2, 7/1)

2018-32/48 Tebliğ 3/1, 5/1-5

35- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğe göre ihracat türü ile bedelin yurda getirilme süresi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılan ihracat – 365 gün

B) Konsinye yoluyla yapılan ihracat – Kesin satışı müteakip 180 gün

C) Süresi içinde satılan geçici ihraç edilmiş mallar – Kesin satış tarihinden itibaren 90 gün

D) Sözleşmede fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülen ihracat – Vade bitiminden itibaren 180 gün

E) Kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracat – Sözleşmedeki vade tarihlerini izleyen 90 gün

Doğru Cevap: D

Gerekçe: İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğe göre bedeller kural olarak fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçmeden yurda getirilir. Sözleşmede fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmüşse bedel, vade bitiminden itibaren 180 gün değil 90 gün içinde yurda getirilmelidir. Diğer eşleştirmeler doğrudur: Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılan ihracatta süre 365 gündür; konsinye yoluyla yapılan ihracatta bedel kesin satışı müteakip 180 gün içinde getirilir; geçici ihraç edilip süresi içinde satılan malların bedeli kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde getirilir; kredili veya kiralama yoluyla ihracatta bedel, sözleşmedeki vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde getirilir. Tuzak, genel 180 günlük sürenin vadeli ihracata da aynen taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2018-32/48 Tebliğ 3/1, 5/1-5)

KKDF Kararı 3/d, 4/9

36- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karara göre aşağıdaki ithalat işlemlerinden hangisinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz?

A) Mal mukabili ödeme şekliyle yapılan hazır giyim ithalatı

B) Vadeli akreditif ödeme şekliyle yapılan mısır ithalatı

C) Kabul kredili ödeme şekliyle yapılan otomobil yedek parçası ithalatı

D) Mal mukabili ödeme şekliyle yapılan pirinç ithalatı

E) Kabul kredili ödeme şekliyle yapılan arpa ithalatı

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karara göre kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta fon kesintisi yapılır. Kararda kesinti yapılmayacak işlemler ayrıca sayılmıştır; petrol (petrol mahsulleri dâhil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve bu ithalat işlemleri bunlar arasındadır. Arpa ithalatı, ödeme şekli kabul kredili olsa da kesinti dışında kalır. Hazır giyim, otomobil yedek parçası, mısır ve pirinç ise istisna listesinde yer almadığından kabul kredili, vadeli akreditif veya mal mukabili ödeme şekliyle ithal edildiklerinde kesinti yapılır. Tuzak, buğday ve arpa için tanınan istisnanın mısır ve pirinç gibi diğer tahıllara da uygulanacağının sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD KKDF Kararı 3/d, 4/9)

ÜGD 2026/25 m.3; ÜGD 2026/8, 2026/10, 2026/16, 2026/17 m.3

37- Ürün güvenliği ve denetimi tebliğlerine göre aşağıdaki ithalat denetimi tebliğlerinden hangisinde denetim birimi Türk Standardları Enstitüsüdür?

A) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği

B) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği

C) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği

D) Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği

E) Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Ürün güvenliği ve denetimi tebliğlerinde denetim birimi her tebliğde ayrıca tanımlanmıştır. Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğinde denetim birimi Türk Standardları Enstitüsüdür. Oyuncakların, tıbbi cihazların, anne ve bebek ürünlerinin ve telsiz ekipmanlarının ithalat denetimi tebliğlerinde ise denetim birimi, Ticaret Bakanlığının bölge müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleridir. Tuzak, tüm teknik denetimlerin TSE tarafından yapıldığının sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/25 m.3; ÜGD 2026/8, 2026/10, 2026/16, 2026/17 m.3)

Sair Mevzuat – Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2020): CPT, CIP, CFR, CIF, DPU, FAS, DDP

38- INCOTERMS 2020 teslim şekillerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) DPU kuralında satıcı, malları belirlenen varma yerinde taşıma aracından boşaltılmış olarak alıcının tasarrufuna bırakır.

B) FAS kuralı yalnızca deniz ve iç su yolu taşımalarında kullanılır.

C) Satıcının malları sigortalamasını öngören teslim şekilleri yalnızca CIP ve CIF'tir.

D) CPT, CIP, CFR ve CIF kurallarında satıcı, teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında yerine getirmiş olur.

E) DDP, tüm masrafların ve risklerin satıcıya ait olduğu tek teslim şeklidir.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: INCOTERMS 2020'ye göre CPT, CIP, CFR veya CIF kuralları kullanıldığında satıcı teslim yükümlülüğünü malların varma yerine ulaşmasıyla değil, malları taşıyıcıya tevdi etmesiyle yerine getirir; bu kurallarda hasarın geçişi ile masrafların devri farklı noktalarda gerçekleşir. Diğer ifadeler doğrudur: DPU'da satıcı malları belirlenen varma yerinde taşıma aracından boşaltılmış olarak alıcının tasarrufuna bırakır; FAS, FOB, CFR ve CIF yalnızca deniz ve iç su yolu

taşımalarında kullanılır; satıcının malları sigortalamasını yalnızca CIP ve CIF öngörür; DDP ise tüm masraf ve risklerin satıcıya ait olduğu tek teslim şeklidir. Tuzak, navlunu satıcının ödediği C grubu kurallarda riskin de varma yerine kadar satıcıda kaldığının sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Sair Mevzuat – Teslim Şekilleri: INCOTERMS 2020)

Fasıl 3 Not 1(a); İzahname 01.06, 03.06, 03.07, 03.08

39- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre; canlı yunuslar (……) pozisyonunda, dondurulmuş kalamarlar (……) pozisyonunda, taze deniz hıyarları (……) pozisyonunda, suda kaynatılarak kabuğu çıkarılmış karidesler ise (……) pozisyonunda sınıflandırılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 03.01 – 03.07 – 03.08 – 03.06
B) 01.06 – 03.06 – 03.08 – 16.05
C) 01.06 – 03.07 – 03.08 – 16.05
D) 01.06 – 03.07 – 03.06 – 03.06
E) 03.01 – 03.08 – 03.07 – 16.04

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Fasıl 3 notlarına göre 01.06 pozisyonundaki memeliler bu fasla dahil değildir; balinalar, yunus balıkları ve domuz balıkları (Cetacea takımından memeliler) canlı halde 01.06 pozisyonunda yer alır. Mürekkep balıkları ve kalamarlar yumuşakça olarak 03.07, deniz hıyarı ise kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan su omurgasızı olarak 03.08 pozisyonunda sınıflandırılır. Kabuklu hayvanlar 03.06'da ancak kabuklarıyla birlikte buharda veya suda pişirilmiş haldeyse kalır; suda kaynatılmış ve kabuğu çıkarılmış kabuklu hayvanlar bu pozisyon dışındadır ve 16.05 pozisyonunda yer alır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Fasıl 3 Not 1-a; İzahname 01.06, 03.06, 03.07, 03.08)

Fasıl 20 Not 4, 5, 6; Fasıl 8 Genel Açıklama; 20.07, 20.08

40- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 20 nci Fasıl notları ve açıklama notlarına göre;

I. Reçeller, pişirilerek elde edilmiş müstahzarlar olarak 20.07 pozisyonunda sınıflandırılır.

II. Osmotik dehidrasyon yöntemiyle suyu alınarak konserve edilen meyveler, kurutulmuş meyve olarak 08.13 pozisyonunda sınıflandırılır.

III. Kuru ağırlık muhteviyatı %7 ve daha fazla olan domates suları, sebze suyu olarak 20.09 pozisyonunda yer alır.

IV. 20.09 pozisyonunun uygulanmasında "fermente edilmemiş ve ilave alkol katılmamış sular" tabirinden, hacim itibarıyla alkol derecesi %0,5'i geçmeyen sular anlaşılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) Yalnız I
E) I ve IV

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Fasıl 20 kapsamındaki reçel, meyve jölesi ve marmelatlar pişirilerek elde edilmiş müstahzarlar olarak 20.07 pozisyonunda yer alır (I doğru). 20.09 pozisyonunun uygulanmasında fermente edilmemiş ve ilave alkol katılmamış sulardan, hacim itibarıyla alkol derecesi %0,5'i geçmeyen sular anlaşılır (IV doğru). Osmotik dehidrasyon yöntemiyle, yani uzun süre konsantre şeker şurubunda bekletilerek suyu alınan meyveler Fasıl 8 kapsamı dışında kalır ve 20.08 pozisyonunda sınıflandırılır (II yanlış). Kuru ağırlık muhteviyatı %7 ve daha fazla olan domates suları ise fasıl notu gereği 20.09'da değil 20.02 pozisyonunda yer alır (III yanlış). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Fasıl 20 Not 4, 6; Fasıl 8 Genel Açıklama; 20.07, 20.08)

İzahname 29.05 (A)(7); İzahname 38.23 (B); 3823.70

41- Hindistan cevizi yağının yağ asitlerinin katalitik yolla indirgenmesiyle elde edilen ve kuru ürün üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla %80 saflıkta olan, doymuş yağ alkollerinin karışımı niteliğindeki lauril alkol ithal edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetveline göre bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 15.13
B) 29.05
C) 38.23
D) 34.04
E) 38.24

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Lauril alkol, dodekan-1-ol olarak 29.05 pozisyonundaki asiklik alkoller arasında sayılmakla birlikte, 29.05 pozisyonunun açıklama notu kuru ürün üzerinden hesaplandığında %90'dan daha az saflıktaki yağlı alkolleri bu pozisyonun dışında bırakır ve 38.23 pozisyonuna yönlendirir. 38.23 pozisyonu sınai yağ alkollerini (3823.70) kapsar ve açıklama notunda Hindistan cevizi yağının yağ asitlerinin katalitik yolla indirgenmesiyle elde edilen doymuş yağ alkolleri karışımı olan lauril alkol açıkça sayılmıştır. Örnekteki ürün %80 saflıkta olduğundan 29.05'e giremez. 15.13 Hindistan cevizi yağını, 34.04 suni mumları, 38.24 ise başka yerde yer almayan kimyasal ürünleri kapsar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İzahname 29.05, 38.23)

Fasıl 11 Not 1(a), 1(c), 2(A); İzahname 11.05, 11.07, 11.09

42- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 11 inci Fasıl notları ve açıklama notlarına göre ürün ile sınıflandırıldığı tarife pozisyonu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mısır gevreği (corn flakes) – 19.04
B) Patates unu – 11.05
C) Buğday gluteni – 11.09
D) Biraları renklendirmede kullanılan kavrulmuş malt – 21.01
E) Bütün halde, yuvarlatılmış veya öğütülmüş hububat embriyoları – 11.04

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 11.07 pozisyonu malt'ı kavrulmuş olsun olmasın kapsar; açıklama notu biraları renklendirmede kullanılan kavrulmuş maltın da bu pozisyonda yer aldığını belirtir. Fasıl 11 dışına çıkan ve 09.01 veya 21.01 pozisyonlarına giden ürün yalnızca kahve yerine kullanılan kavrulmuş malttır; dolayısıyla bira rengi için kullanılan kavrulmuş malt 21.01'de değil 11.07'de sınıflandırılır. Fasıl notuna göre mısır gevreği (corn flakes) 19.04 pozisyonunda yer alır; bütün halde, yuvarlatılmış, flokon halinde veya öğütülmüş hububat embriyoları daima 11.04'te sınıflandırılır. Patates unu 11.05, buğday gluteni 11.09 pozisyonundadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Fasıl 11 Not 1-a, 1-c, 2-A; İzahname 11.07)

İzahname 08.01, 08.02 (hariçler); 07.14, 12.02, 12.03, 23.08

43- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 8 inci Fasılda sınıflandırılır?

A) Kopra
B) Rendelenmiş ve kurutulmuş Hindistan cevizi
C) Kavrulmamış ve kabuğu çıkarılmamış yer fıstığı
D) At kestanesi (Aesculus hippocastanum)
E) Çin su kestanesi olarak bilinen yenilebilir yumrular

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 08.01 pozisyonunun açıklama notuna göre kabukları çıkarılmış Hindistan cevizinin rendelenmiş ve kurutulmuş halde olanları bu pozisyonda, dolayısıyla Fasıl 8'de yer alır. Buna karşılık Hindistan cevizinin etli kısmının kurutulmasıyla elde edilen ve insan tüketimine uygun olmayan kopra 12.03 pozisyonunda sınıflandırılır. 08.02 pozisyonunun açıklama notu ise yer

fıstığını (12.02), at kestanesini (23.08) ve Çin su kestanesi olarak bilinen yenilebilir yumruları (07.14) bu pozisyonun dışında bırakır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İzahname 08.01, 08.02)

04.03, 04.04; İzahname 22.02 (a)

44- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki süt ürünlerinden hangisi 04.03 tarife pozisyonunda yer almaz?

A) Peynir altı suyu
B) Kefir
C) Yayıkaltı süt
D) Kakao içeren sıvı yoğurt
E) Meyve ilave edilmiş yoğurt

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 04.03 pozisyonu yoğurdu, yayıkaltını, pıhtılaştırılmış süt ve kremayı, kefiri ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve kremayı kapsar; bu ürünler ilave şeker, aroma, meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içerebilir. 22.02 pozisyonunun açıklama notu da kakao, meyve veya diğer aroma verici maddeler içeren sıvı yoğurdun 04.03 pozisyonunda yer aldığını belirtir. Peynir altı suyu ise, konsantre edilmiş veya tatlandırılmış olsun olmasın, 04.04 pozisyonunda ayrıca sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 04.03, 04.04; İzahname 22.02)

GYK 3(a); GYK 3 Açıklama Notu (IV)(b)(1)

45- İlk bakışta hem motorlu taşıtların aksesuarı olarak 87.08 hem de halı olarak 57.03 pozisyonuna girebilecek görünen, motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halılar Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar ve bunların Açıklama Notlarına göre hangi kural uyarınca ve hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 3(a) Kuralı – 87.08
B) 3(b) Kuralı – 87.08
C) 3(a) Kuralı – 57.03
D) 3(c) Kuralı – 87.08
E) 3(b) Kuralı – 57.03

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarından 3(a) Kuralına göre eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon, daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır. Açıklama Notunda, eşyayı daha açık şekilde tarif eden tanımın daha eksik yapılmış tanımdan öncelik alacağına örnek olarak, motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halıların motorlu vasıtaların aksesuarı olarak 87.08 pozisyonunda değil, halı olarak daha özel şekilde tanımlandıkları 57.03 pozisyonunda sınıflandırılacağı belirtilmiştir. 3(b) Kuralı karışım, bileşik eşya ve takımlarda esas niteliğe göre, 3(c) Kuralı ise önceki iki kural sonuç vermediğinde numara sırasına göre son pozisyona göre uygulanır; bu örnekte 3(a) ile sonuca ulaşıldığından sonraki kurallara geçilmez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GYK 3-a; GYK 3 Açıklama Notu IV)

TGTC Bölüm II, III, IV, VII, VIII, IX (fasıl dağılımı)

46- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin bölüm ve fasıl yapısına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Margarin, III. Bölümü oluşturan tek fasıl olan 15 inci Fasılda sınıflandırılır.
B) Tabii kauçuk ile plastikler aynı bölümde, VII. Bölümde yer alır.
C) Mantar ve mantardan eşya, IX. Bölümde ağaç ve ahşap eşya ile birlikte yer alır.
D) Ham postlar ve deriler ile seyahat eşyası VIII. Bölümde yer alır.
E) Kavrulmuş kahve, tütün ve sirke ile aynı bölümde yer alır.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat 9. Fasılda yer alır ve bu fasıl bitkisel ürünleri kapsayan II. Bölümdedir. Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke (Fasıl 22) ile tütün (Fasıl 24) ise gıda sanayii müstahzarlarını kapsayan IV. Bölümde yer alır; bu nedenle kahve ile tütün ve sirke aynı bölümde değildir. III. Bölüm yalnızca 15. Fasıldan oluşur ve margarin bu fasıldadır. Plastikler (Fasıl 39) ile kauçuk (Fasıl 40) VII. Bölümü; ağaç ve ahşap eşya (Fasıl 44), mantar (Fasıl 45) ve hasırcı eşyası (Fasıl 46) IX. Bölümü; ham postlar ve deriler (Fasıl 41) ile seyahat eşyasını da içeren deri eşya (Fasıl 42) VIII. Bölümü oluşturur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD TGTC Bölüm II, IV; Fasıl 9, 22, 24)

GYK 1; GYK 2(a) Açıklama Notu (III), (VII), (IX); GYK 6 Açıklama Notu (II)(a)

47- Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar ve bunların Açıklama Notlarına göre;

I. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları bağlayıcı nitelikte olup yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yeri öncelikle bu başlıklara göre saptanır.

II. 6 No.lu Kurala göre eşyanın alt pozisyonlarda sınıflandırılmasında yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonlar karşılaştırılır; aynı seviyedeki alt pozisyonlar, başında tek tire (-) işareti olanlar veya başında iki tire (--) işareti olanlardır.

III. Birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan eşyanın 2(a) Kuralına göre sınıflandırılmasında montaj yönteminin karmaşıklığı dikkate alınmaz.

IV. 2(a) Kuralı, normal olarak I ila VI ncı Bölümlere giren eşyaya da aynı şekilde uygulanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) Yalnız III

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 1 No.lu Kurala göre bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için sınıflandırma pozisyon metinlerine ve bölüm veya fasıl notlarına göre yapılır (I yanlış). 6 No.lu Kurala göre eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak yapılır; Açıklama Notu aynı seviyedeki alt pozisyonları başında tek tire (-) işareti olanlar (seviye 1) veya başında iki tire (--) işareti olanlar (seviye 2) olarak tanımlar (II doğru). 2(a) Kuralının birleştirilmemiş veya demonte eşyaya ilişkin kısmında montaj yönteminin karmaşıklığı dikkate alınmaz; yeter ki parçalar nihai şekli almak için daha ileri bir işçilik görmesin (III doğru). Açıklama Notuna göre 2(a) Kuralı, I ila VI ncı Bölümlere ait pozisyonların kapsamı açısından normal olarak bu Bölümlere giren eşyaya uygulanmaz (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GYK 1, 2-a, 6; Açıklama Notları)

TGTC Fasıl 64 Not 2, 4-a, 4-b; Fasıl 64 Genel Açıklamalar (D)

48- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 64. Fasıl notları ve açıklama notlarına göre ayakkabıların ve aksamının sınıflandırılmasına ilişkin;

I. Ayakkabının yüzü, ayakkabı dış yüzeyinin en büyük parçasını teşkil eden maddeden yapılmış sayılır; kopça, kayış ve benzeri ekler dikkate alınmaz.

II. Ayakkabı dış tabanının yapıldığı madde belirlenirken kabara çivileri ve ökçe demirleri gibi takviye ediciler de dikkate alınır.

III. 64.06 pozisyonundaki "aksam" tabiri ponponları ve bağ deliği kapsüllerini kapsamaz; bunlar kendilerine ait pozisyonlarda sınıflandırılır.

IV. Ayakkabı yüzü iki veya daha fazla maddeden oluşuyorsa astarı oluşturan madde de sınıflandırmada dikkate alınır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I ve III
E) I, II ve III

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 64. Fasıl notlarına göre ayakkabının yüzü, ayakkabı dış yüzeyinin en büyük parçasını teşkil eden maddeden yapılmış sayılır; dil, kenar şeridi, süs, kopça, kayış gibi aksesuarlar dikkate alınmaz (I doğru). Dış taban ise yerle teması sağlayan en büyük parçanın maddesine göre belirlenir ve kabara çivileri, ökçe demirleri gibi aksesuar ve takviye ediciler dikkate alınmaz (II yanlış). 64.06 pozisyonundaki aksam tabiri ayakkabı bağlarını, ponponları, bağ deliği kapsüllerini, kopça ve tokaları kapsamaz; bunlar kendi pozisyonlarında sınıflandırılır (III doğru). Açıklama notlarına göre astar oluşturan maddelerin sınıflandırmada herhangi bir etkisi yoktur (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD TGTC Fasıl 64 Not 2, 4; Genel Açıklamalar D)

TGTC 85.06, 85.07, 85.08, 85.26, 85.34, 85.46

49- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – tarife pozisyonu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Akümülatör – 85.06
B) Vakumlu süpürge – 85.08
C) Radar cihazı – 85.26
D) Baskılı devre – 85.34
E) Elektrik izolatörü – 85.46

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde elektrik akümülatörleri (separatörleri dahil) 85.07 pozisyonunda yer alır; 85.06 pozisyonu primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryalarına aittir. Diğer eşleştirmeler doğrudur: vakumlu süpürgeler 85.08, radar cihazları ve telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları 85.26, baskılı devreler 85.34, her tür maddeden elektrik izolatörleri 85.46 pozisyonundadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TGTC 85.06, 85.07, 85.08, 85.26, 85.34, 85.46)

TGTC Fasıl 91 Not 1-a, b, c, f; Fasıl 91 Genel Açıklamalar (a)

50- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 91. Fasılda sınıflandırılır?

A) Saat camları
B) Saat zincirleri
C) Kum saatleri
D) Saatlerde kullanılan bilyeli rulmanlar
E) Saat yayları

Doğru Cevap: E

Gerekçe: 91. Fasıl notlarına göre saat camları ve saat ağırlıkları mamul olduğu maddeye göre, saat zincirleri 71.13 veya 71.17 pozisyonunda, bilyeli rulmanlar 84.82 pozisyonunda sınıflandırılır ve fasıl dışındadır. Adi metallerden genel kullanıma mahsus aksam ve parçalar da fasıl dışında bırakılmakla birlikte, saat yayları saat aksamı olarak 91.14 pozisyonunda sınıflandırılır. Açıklama notlarına göre güneş saatleri ve kum saatleri de mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD TGTC Fasıl 91 Not 1; Genel Açıklamalar)

TGTC Fasıl 97 Not 1-b, 1-c, 4, 5-B, 6; İzahname 97.01, 97.06

51- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 97. Faslına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Eskiliği 100 yılı aşan, tamamen elle yapılmış yağlıboya resimler 97.06 pozisyonunda sınıflandırılır.

B) Eskiliği 100 yılı aşan tabii veya kültür inciler 97.06 pozisyonunda değil, 71. Fasıldaki kendi pozisyonlarında sınıflandırılır.

C) Sanatçılar tarafından tasarlanmış olsalar bile ticari karakterde seri halde üretilen heykel kopyaları 97.03 pozisyonunda yer alır.

D) Yağlıboya resimlerin çerçeveleri, mahiyet ve kıymet itibarıyla resme uygun olmasalar dahi resimle birlikte sınıflandırılır.

E) Tiyatro dekoru olarak kullanılmak üzere boyanmış tuvaller her durumda 97.01 pozisyonunda sınıflandırılır.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 97. Fasıl notlarına göre tabii veya kültür inciler ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (71.01 ila 71.03) fasıl dışındadır; 97.06 açıklama notunda da bunların eskilikleri nazara alınmaksızın bu pozisyon haricinde kaldığı belirtilmiştir. Diğer ifadeler yanlıştır: 97.06 pozisyonu fasılın önceki pozisyonlarındaki eşyaya uygulanmaz, 97.01 ila 97.05'teki eşya 100 yıldan eski olsa bile bu pozisyonlarda kalır (yağlıboya resim 9701.21); ticari karakterde seri halde üretilen kopyalar sanatçı tasarımı olsa da 97.03 dışındadır; çerçeveler mahiyet ve kıymet olarak uygun değilse ayrı sınıflandırılır; tiyatro dekoru tuvaller 59.07'dedir (97.06'ya girebilecekler hariç). Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD TGTC Fasıl 97 Not 1, 4, 5, 6; İzahname 97.06)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No: 4 İçindekiler; TGTC yapısı (21 Bölüm, 99 Fasıl; 77, 98, 99. fasıllar)

52- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl düzenine ilişkin;

"Türk Gümrük Tarife Cetveli 21 bölüm ve (…) fasıldan oluşur. Bunlardan (…) Fasıl, Armonize Sistem Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur; (…) Fasıl ise ülkemizde özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları için kullanılmaktadır."

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 97 – 77 – 99

B) 99 – 98 – 99

C) 99 – 77 – 99

D) 99 – 77 – 98

E) 97 – 98 – 77

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli 21 bölüm ve 99 fasıldan oluşur; bunlardan faal olarak 97 fasıl kullanılmaktadır, bu nedenle toplam fasıl sayısını 97 olarak yazmak faal fasıl sayısıyla karıştırmaktır. 77. Fasıl Armonize Sistem Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur; 98. Fasıl ise akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmıştır, AS'de saklı fasıl değildir. 99. Fasıl ülkemizde özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları için kullanılmakta olup yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya (9905.00) ile evlilik veya miras yoluyla gelen eşya gibi özel amaçlı pozisyonlar burada yer alır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği Seri No 4 İçindekiler; TGTC 99. Fasıl)

TGTC 89.01, 89.04, 89.05, 89.06, 89.07 ve İzahnamesi

53- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 89.05 pozisyonunda sınıflandırılır?

A) Yangın söndürme tertibatıyla donatılmış römorkör
B) Yangın söndürme gemisi
C) Feribot
D) Buz kıran
E) Bağlama şamandırası

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 89.05 pozisyonu fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan diğer gemileri kapsar. 89.04 açıklama notlarına göre römorkörler yangın söndürücü, pompalama veya kargo ısıtma tertibatı ile donatılmış olabilir ve yine 89.04'te kalır; yalnızca yangın söndürücü gemiler 89.05'e girer. Feribotlar 89.01, buz kıranlar 89.06, bağlama şamandıraları gibi gemi karakteri taşımayan yüzer araçlar 89.07 pozisyonundadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD TGTC 89.01, 89.04, 89.05, 89.06, 89.07 ve İzahnamesi)

GGT (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No: 4 m.5; GGT (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Seri No: 15 m.3/1-ç, 4/2; GK 15/7; GGM 23.03.2020 tarihli yazı

54- Gümrük Genel Tebliğleri (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ile Tarife-Sınıflandırma Kararları) ve Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısına göre tarife tespitinde yararlanılan kaynaklara ilişkin;

I. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi hükümleri yalnızca idari uygulamalarda esas tutulur; kazai uygulamalarda esas alınmaz.

II. Avrupa Birliği bağlayıcı tarife bilgileri, ülkemizde sınıflandırma yapılırken resmî bağlayıcılığı bulunan kaynaklar arasındadır.

III. Kombine Nomanklatür kodu, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk sekiz rakamını ifade eder.

IV. Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyuran tebliğ ekindeki kararlara uymayan, aynı düzeyde daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları bulunması hâlinde bu tebliğin hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) III ve IV
B) I ve II
C) I ve IV
D) II ve III
E) II, III ve IV

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Tebliğine göre Armonize Sistem Nomanklatürünün resmî yorumunda zorunlu ve tamamlayıcı unsur olan İzahname hükümleri, Gümrük Kanunu gereğince yalnız idari değil, idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur; kazai uygulamanın dışarıda bırakılması hükme aykırıdır (I yanlış). Bakanlık yazısında AB bağlayıcı tarife bilgilerinin yardımcı bir referans kaynak olarak kullanıldığı ve resmî bağlayıcılığının bulunmadığı belirtilmiştir (II yanlış). Tarife-Sınıflandırma Kararları Tebliğinde Kombine Nomanklatür kodu, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk sekiz rakamını ifade eden ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan kodlar olarak tanımlanmıştır (III doğru). Aynı Tebliğe göre ekteki sınıflandırma kararlarına uymayan, aynı düzeyde daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır; yani yeni tebliğ önceki aynı düzeydeki kararlara üstün gelir (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GGT İzahname Seri No 4 m.5; GGT Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 15 m.3, 4/2; GK 15/7)

Genelge 2020/11 (1. bent: motorlu araç beyinleri); TGTC 85.37, 90.32; Bölüm XVII Not 2

55- Gümrükler Genel Müdürlüğünün muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlara ilişkin Genelgesine göre; motorlu bir araçta önceden belirlenmiş bir değere göre sürekli ölçüm yaparak bu değeri istenilen miktara otomatik olarak getirme fonksiyonuna sahip elektronik kontrol ünitesi (ECU) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 84.71
B) 85.37
C) 85.43
D) 87.08
E) 90.32

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Genelgeye göre motorlu araç beyinleri (ECU) özelliklerine göre farklı pozisyonlarda yer alır: yalnızca kontrol/kumanda işlevi gören ECU 85.37 pozisyonunda sınıflandırılır. Ancak 90.32 pozisyonundaki otomatik ayar ve kontrol cihazları bir faktörü istenen değere getirip sürekli ölçümle bu değerde stabilize eder; bu nedenle araçta önceden belirlenmiş değere göre sürekli ölçüm yaparak değeri otomatik olarak istenen miktara getiren ECU 90.32'de sınıflandırılır. Tuzak, eşyanın kontrol işlevi nedeniyle 85.37'ye götürülmesidir. XVII. Bölüm notuna göre 85. ve 90. Fasıl eşyası taşıta ait olsa da 87.08'e girmez; 84.71 otomatik bilgi işlem makineleri, 85.43 başka yerde yer almayan elektrikli cihazlar içindir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Genelge 2020/11; TGTC 85.37, 90.32; Bölüm XVII Not 2)

Korunma Önl. Yön. 4, 9, 11

56- İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğine göre korunma önlemleri ile soruşturma sürelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Korunma önleminin süresi, uzatılmadıkça geçici önlemler de dâhil dört yılı aşamaz.
B) Önlem süresinin üç yılı geçtiği durumlarda önlem, en geç süresinin ortasında gözden geçirilir.
C) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek altı ay içinde tamamlanır; gerekli hâllerde bu süre dokuz ay uzatılabilir.
D) Süresi uzatılan önlemin toplam süresi, Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler için on yılı aşamaz.
E) Korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi hâlinde teminata bağlanan tutardan aradaki fark ilgiliye iade edilir.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğine göre soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır ve gerekli hâllerde bu süre altı ay uzatılabilir; ifadede iki süre yer değiştirmiştir. Diğer ifadeler doğrudur: Korunma önleminin süresi uzatılmadıkça geçici önlemler dâhil dört yılı aşamaz; önlem süresinin üç yılı geçtiği durumlarda önlem en geç süresinin ortasında gözden geçirilir; uzatılan önlemin toplam süresi Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler için on yılı aşamaz; korunma önleminin geçici korunma önleminden düşük belirlenmesi hâlinde aradaki fark ilgiliye iade edilir, yüksek belirlenmesi hâlinde ise fark tahsil edilmez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Korunma Önl. Yön. 4, 9, 11)

Bedelsiz İhr. Tebliği (2008/12) 2/1-b, 3/1, 3/2, 7, 8

57- (K) A.Ş., daha önce usulüne uygun olarak ihraç ettiği ve garanti süresi devam eden makinelerin yenilenmesi gereken parçalarını yurt dışındaki alıcısına bedelsiz olarak göndermek istemektedir. Gönderilecek parçaların değeri 300.000 ABD dolarıdır.

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12)'e göre (K)'nin bedelsiz ihracat izni için başvuracağı merci ile bu bedelsiz ihracatın standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi olup olmadığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Tabidir

B) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Tabi değildir

C) İlgili gümrük idaresi – Tabi değildir

D) İlgili gümrük idaresi – Tabidir

E) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) – Tabi değildir

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğe göre daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş ve garantili olarak satılan malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları bedelsiz ihraç edilebilecek mallar arasındadır. Bu gruptaki mallardan değeri 250.000 ABD dolarına kadar olanların başvurusu doğrudan ilgili gümrük idaresine, 250.000 ABD doları ve üzeri olanların başvurusu ise Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır; verilen iznin geçerlilik süresi bir yıldır. (K)'nin göndereceği parçaların değeri 300.000 ABD doları olduğundan başvuru İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Ayrıca Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir. Tebliğ, hediye, numune, hane nakli, kamu kurumlarının gönderileri ve insani yardım gibi bazı bedelsiz ihracat türlerinde İhracatçı Birliğine üyelik şartını da aramaz; ancak garanti kapsamındaki parçaların gönderimi bu istisnalar arasında sayılmamıştır. Tuzak, bedelsiz ihracatın her durumda gümrük idaresince sonuçlandırıldığının ve ihraç edilen her malın teknik mevzuata tabi olduğunun sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Bedelsiz İhr. Tebliği 2/1-b, 3/1, 3/2, 7, 8)

DTSŞ Tebliği (İhracat: 2025/7) 4/1, 5/2, 6/2, 7/1, 9/1-a, 9/2

58- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/7)'e göre statünün verilmesi, statü sahibi şirketin yetkileri ve statünün geri alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Statü verilebilmesi için şirketin bir önceki takvim yılında en az (FOB) 50 milyon ABD doları ihracat gerçekleştirmiş olması yeterlidir.

B) Statü, Bakanlıkça verildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

C) Başvurudaki eksik bilgi ve belgelerin, sistem üzerinden yapılan bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tamamlanmaması durumunda başvuru reddedilir.

D) Başvuru evrakında sahte ve yanıltıcı belge kullanılarak statü alındığının tespiti hâlinde statü, verildiği tarih itibarıyla geri alınır.

E) Dış ticaret sermaye şirketleri başka şirketlerin ihracatına aracılık edemez.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğe göre başvuru evrakında sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge kullanılarak statü alındığı tespit edilirse statü, verildiği tarih itibarıyla geri alınır ve şirket statünün sona erdiği tarihten itibaren iki takvim yılı boyunca yeniden başvuramaz. Diğer ifadeler yanlıştır: Statü için bir önceki takvim yılında en az (FOB) 100 milyon ABD doları ihracat ve ayrıca asgari ödenmiş sermayeli anonim şirket olma şartı aranır; statü, yayımlandığı tarihten müteakip yıla ait karar yayımlanıncaya kadar geçerlidir; eksik bilgi ve belgeler bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanmazsa başvuru reddedilir; dış ticaret sermaye şirketleri başka şirketlerin ihracatına aracılık edebilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DTSŞ Tebliği 4/1, 5/2, 6/2, 7/1, 9/1-a, 9/2)

İhr. Yön. 4/1-ç

59- İhracat Yönetmeliğindeki “başlamış işlem” tanımına göre ihracat şekli ile işlemin başlamış sayıldığı aşama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kayda bağlı ihracat – İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olması

B) Konsinye ihracat – Malın yurt dışında kesin satışının yapılmış olması

C) Offset kapsamında ihracat – Offset anlaşmasının imzalanmış olması

D) Genel esaslar çerçevesinde ihracat – Gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olması

E) Gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde bedelsiz ihracat – Gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması

Doğru Cevap: B

Gerekçe: İhracat Yönetmeliğindeki başlamış işlem tanımına göre konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta işlem, malın kesin satışıyla değil iznin verilmiş olmasıyla başlamış sayılır. Kesin satış, konsinye ihracatın sonraki aşamasıdır ve izin tarihinden sonra gerçekleşir. Diğer eşleştirmeler doğrudur: Kayda bağlı ihracatta İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olması, offset kapsamında ihracatta offset anlaşmasının imzalanmış olması, genel esaslar çerçevesinde gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olması, gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde bedelsiz ihracatta ise beyannamenin tescil edilmiş olması başlamış işlem sayılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İhr. Yön. 4/1-ç)

GY 446/1-a, 446/1-b, 446/3-a, 446/3-b, 446/4

60- Gümrük Yönetmeliği'ne göre; (K) firmasının kesin olarak ihraç ettiği eşyalardan aşağıda belirtilenler Türkiye Gümrük Bölgesine geri gelmiştir.

Buna göre bu eşyalardan hangisinin geri gelme nedeni, kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatında "ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe" grubunda yer alır?

A) Gönderildiği ülkede yürürlüğe giren mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma sokulamayan elektrikli ev aletleri

B) Ambalaj ve etiket özellikleri sözleşme hükümlerine uygun olmadığı için alıcısınca kabul edilmeyen konserveler

C) Alıcısına teslim edildikten sonra alıcının deposunda su baskını sonucu hasar gören ve iade edilen mobilyalar

D) Serbest dolaşımda iken ihraç edilip yurt dışındaki şantiyede işi biten iş makineleri

E) Satılmak amacıyla yurt dışındaki bir fuara gönderilen, ancak fuarda satılamadan geri gelen halılar

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihraç edilen eşyanın geri gelme nedenleri üç ayrı grupta sayılmıştır: gönderildiği ülke mevzuatı nedeniyle serbest dolaşıma girememe veya kullanıma arz edilememe; kusurlu olma veya sözleşme hükümlerine uygun olmama nedeniyle alıcının kabul etmemesi; ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe. Son grupta; alıcıya teslim edilmeden önce eşyanın tabiatından veya nakliyeden doğan hasar, tüketilmek veya satılmak amacıyla yurt dışındaki sergi ve fuarlara gönderilip tüketilmeden veya satılmadan geri gelen eşya, alıcının fiziki veya yasal engeli, kriz hâlleri ve satılamayan sebze-meyveler yer alır. Fuarda satılamayan halılar bu gruptadır. Yabancı ülke mevzuatı engeli ve sözleşmeye aykırılık ayrı gruplardadır; hasar ancak teslimden önce meydana gelmişse bu grupta sayılır; ticari taşıt, iş makinesi ve üretime yönelik makineler ise ayniyet tespitiyle bu şartlara bağlı olmaksızın ayrıca muafiyetten yararlanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 446/1-a, 446/1-b, 446/3-a, 446/3-b, 446/4)

GY 159, 160

61- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulmuş eşyanın ihracat veya yeniden ihracat rejimine girişinde basitleştirilmiş usullerin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) B tipi antrepo rejimi uygulanan eşyanın ihracat rejimine girişinde eksik beyan veya ticari ya da idari belgeyle beyan usulü uygulanabilir.

B) F tipi antrepo rejimi uygulanan eşyanın ihracat rejimine girişinde yalnız kayıt yoluyla beyan usulü uygulanabilir.

C) Geçici ithalat rejimine tabi eşyanın ihracat rejimine girişinde basitleştirilmiş usul uygulanabilir; ancak bu imkân yeniden ihracatta kullanılamaz.

D) Dahilde işleme rejimine tabi eşyanın ihracat rejimine girişinde basitleştirilmiş usul yalnız eksik beyan şeklinde uygulanabilir.

E) Aynı kişiye verilmiş iki ekonomik etkili rejim izninde, kayıt yoluyla beyanla bir rejimin sonlandırılıp diğerine başlanmasında tamamlayıcı beyan verilmesi zorunludur.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme ve gümrük antrepo rejimi dışında kalan ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi eşyanın ihracat rejimine girişi basitleştirilmiş usullerle yapılabilir ve bu hüküm yeniden ihracat için de geçerlidir; dahilde işleme veya geçici ithalat eşyası için belirli bir usulle sınırlama getirilmemiştir. Antrepo rejimi uygulanmış eşyada ise F tipi antrepodaki eşyanın ihracat rejimine girişinde basitleştirilmiş usule hiç izin verilmez; B tipi antrepodaki eşya için eksik beyan veya ticari ya da idari belgeyle beyan usulü uygulanabilir. Ayrıca aynı kişiye iki veya daha fazla ekonomik etkili rejim izni verilmişse, kayıt yoluyla beyanla bir rejimin sonlandırılıp diğerine başlanmasında tamamlayıcı beyan verilmesine gerek yoktur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 159, 160)

GGT (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) Seri No:1 m.9

62- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre; (K) firması, finansal kiralama yoluyla (L) şirketinden edindiği bir kamyonu yurt dışındaki (X) firmasına ticari kiralama yoluyla geçici olarak ihraç etmek istemektedir.

Buna göre çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılacak başvuruda aşağıdakilerden hangisinin ibrazı aranmaz?

A) (X) firması ile yapılan kiralama sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi

B) Kamyonun motorlu araç tescil belgesinin bir örneği

C) Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş geçici ihracat izin belgesi

D) Kamyonun finansal kiralama yoluyla edinildiğini gösteren (L) ile (K) arasındaki sözleşme

E) (L) şirketince noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı ile yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ve yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesiyle, kiraya verilen eşya motorlu kara nakil vasıtası ise ayrıca tescil belgesinin bir örneğiyle çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılır. Eşya finansal kiralama yoluyla elde edilmişse bunu gösteren sözleşme ve kiralayan tarafından noterden tanzim ettirilmiş muvafakatname de ibraz edilir. Gümrük müdürlüğünce onaylanan beyanname izin hükmünde olduğundan ayrıca bir izin belgesi aranmaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GGT Hariçte İşleme-Geçici İhracat Seri No:1 m.9)

GK 117/1, 119, 120, 121/1

63- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejiminde geri ödeme sistemine ilişkin;

I. İşlem görmüş ürünlerin hariçte işleme rejimi çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici ihracı, tespit edilen süre içinde yeniden ithal edilecek olsa dahi geri ödeme bakımından ihracat sayılır.

II. Eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin, ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine ilişkin hüküm geri ödeme sisteminde uygulanmaz.

III. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında işlem görmüş ürün için ihracat vergisi mevcut olan eşya da, bu vergi ödenmek kaydıyla geri ödeme sisteminden yararlanabilir.

IV. İşlem görmüş ürünlerin daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulduğunun belgelendirilmesi hâlinde ithalat vergilerinin geri verilmesi istenebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) II ve IV

B) I ve II

C) I ve III

D) II, III ve IV

E) Yalnız IV

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre işlem görmüş ürünlerin hariçte işleme rejimi çerçevesinde daha ileri işlenmek üzere geçici ihracı, ürünlerin belirlenen süre içinde yeniden ithal edilmemesi hâli dışında, geri ödeme bakımından ihracat sayılmaz (I yanlış). Geri ödeme sisteminde, eşdeğer eşyadan elde edilen ürünlerin ithal eşyası serbest dolaşıma girmeden önce ihracına (önceden ihracat) ilişkin hüküm uygulanmaz (II doğru). Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir; ancak serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithalat miktar kısıtlamasına tabi olan, kota kapsamında tarife önlemi uygulanan, tarım politikası çerçevesinde lisans veya sertifika gerektiren ya da işlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut olan eşyaya bu sistem uygulanmaz; ihracat vergisinin ödenmesiyle sistemden yararlanılabileceğine dair bir hüküm yoktur (III yanlış). İzin hak sahibi; ürünlerin ihraç edildiğini, yeniden ihraç edilmek üzere transit, antrepo, geçici ithalat veya şartlı muafiyetli dahilde işleme rejimine tabi tutulduğunu ya da serbest bölgeye konulduğunu belgelendirerek vergilerin geri verilmesini isteyebilir (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 117/1, 119, 120, 121/1)

DİR Tebliği (İhracat 2006/12) 17/11, 17/12; DİR Kararı 9

64- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre; (K) firması adına doğal taş ihracı taahhüdü içeren ve ihracat taahhüdü 2.000.000 ABD Doları olan bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenecektir.

Buna göre bu belge kapsamında ithaline izin verilebilecek işletme malzemesi değeri ile değişmemiş eşya ithalatı tutarının üst sınırları sırasıyla kaç ABD Doları'dır?

A) 40.000 – 20.000

B) 200.000 – 20.000

C) 200.000 – 40.000

D) 20.000 – 200.000

E) 200.000 – 200.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge/izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ihracat taahhüdünün %2'sini geçemez; ancak doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belge/izinde bu oran %10'a kadar tespit edilebilir. Ayrıca ihracat taahhüdünün en fazla %1'i oranında değişmemiş eşya ithalatına izin verilebilir. Doğal taş taahhüdü bulunduğundan işletme malzemesi için üst sınır 2.000.000 × %10 = 200.000, değişmemiş eşya için 2.000.000 × %1 = 20.000 ABD Doları'dır. Genel %2 oranını uygulamak

(40.000) veya oranları yer değiştirmek hatalıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİR Tebliği 17/11, 17/12; DİR Kararı 9)

GY 229/3, 229/4, 230/2, 233/2

65- I. Boru hattı ile yapılan taşımalarda rejim hak sahipleri, basitleştirmelere ilişkin başvuru ve izin koşullarına tabi değildir.

II. İzinli gönderici yetkisi başvurularında da basitleştirme izninin genel koşullarına, başvurusuna ve iznin verilmesine ilişkin Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

III. Başvuru dosyasındaki eksiklikler, bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır.

IV. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin başvurularında da son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamı eşyanın transit edilmiş olması şartı aranır.

Gümrük Yönetmeliğine göre transit rejiminde basitleştirmelere ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve IV

C) III ve IV

D) I, III ve IV

E) I ve III

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre boru hattı ile yapılan taşımalarda rejim hak sahipleri başvuru ve izin koşullarına tabi değildir (I doğru). İzin makamı, eksik bilgi veya belgeyi başvuru sahibine bildirir; eksiklikler bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır (III doğru). İzinli gönderici yetkisi başvurularında basitleştirme izninin genel koşulları, başvurusu, kabulü-reddi ve yeniden değerlendirilmesine ilişkin hükümler uygulanmaz; bu yetkinin koşulları Bakanlıkça ayrıca düzenlenir (II yanlış). Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarının başvurularında 500 transit beyannamesi dâhil genel şartlar aranmaz (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 229/3, 229/4, 230/2, 233/2)

Transit Seri No 4 17/6, 17/7, 17/8

66- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca, taşınan eşyanın birlikte sevk edilmesi koşuluyla aşağıdakilerden hangisi transit beyanı bakımından tek bir taşıma aracı olarak kabul edilmez?

A) Römork veya yarı römorkları ile birlikte bir karayolu taşıtı

B) Her biri ayrı bir çekiciye bağlı iki yarı römork

C) Demiryolu yolcu veya yük vagonları dizisi

D) Tek bir zincir oluşturan gemiler

E) Tek bir taşıma aracına yüklenmiş konteynerler

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Transit Rejimi Seri No: 4 Tebliğine göre eşyanın birlikte sevk edilmesi koşuluyla römork veya yarı römorklarıyla birlikte bir karayolu taşıtı, demiryolu yolcu veya yük vagonları dizisi, tek bir zincir oluşturan gemiler ve tek bir taşıma aracına yüklenmiş konteynerler tek bir taşıma aracı sayılır. Her transit beyanı, yalnız bir hareket idaresinden bir varış idaresine tek bir taşıma aracına yüklenen eşyayı kapsar. Tek taşıma aracı sayılan, bir karayolu taşıtının kendi römork veya yarı römorklarıyla oluşturduğu bütündür; her biri ayrı çekiciye bağlı iki yarı römork iki ayrı karayolu taşıtı demektir. Bir sevkiyat iki veya daha fazla taşıma aracına bölünürse, eşyanın tamamı aynı hareket ve varış idareleri arasında taşınsa bile her taşıma aracı için ayrı transit beyanı verilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Transit Seri No 4 17/6, 17/7, 17/8)

GK 84/2, 86/2, 88/1, 88/2, 90

67- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre transit rejiminde sorumluluk ve transit eşyasına ilişkin gümrük işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin verir.

B) Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumları hariç olmak üzere varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin sevk edilir.

C) Antrepolardan transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın muayenesinde asıl sorumlu, temsilcisi veya eşyanın taşınmasından sorumlu kişiler de bulunabilir.

D) Transit rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcının, eşyayı varış gümrük idaresine sunma yükümlülüğü bulunmaz; bu yükümlülük yalnızca asıl sorumluya aittir.

E) Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan transit eşya yüklü gemilerin ambar kapakları mühür altına alınabilir; bu önlemler geminin karasularından çıkışı üzerine kaldırılır.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Kanununa göre asıl sorumlunun yükümlülükleri saklı kalmak üzere, transit rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da eşyayı öngörülen süre içinde ve ayniyet önlemlerine uyarak varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız sunmakla yükümlüdür; bu yükümlülüğün yalnız asıl sorumluya ait olduğunu söyleyen ifade yanlıştır. Gümrük idareleri transit eşyasının bir iç gümrük idaresinden diğerine taşınmasına izin verir. Transit eşyası şüphe veya ihbar hâlleri dışında varış idaresine kadar muayene edilmeksizin, gerektiğinde mühür altında veya memur eşliğinde sevk edilir. Antrepolardan transitle taşınan eşya gerektiğinde muayene edilir ve bu muayenede asıl sorumlu, temsilcisi veya taşımadan sorumlu kişiler bulunabilir. Karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan gemilerin ambar kapakları mühürlenebilir; önlemler geminin karasularından çıkışıyla kaldırılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 84/2, 86/2, 88/1, 88/2, 90)

GK 92/2; GY 228/1-b, 228/2

68- (K) firmasının rejim hak sahibi olduğu ve ulusal transit rejimi kapsamında karayoluyla hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya, yolda herkesçe bilinen ve duyulan bir sel felaketi nedeniyle tamamen telef olmuştur.

Gümrük Yönetmeliğine göre bu duruma ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Telef, o yerin en büyük mülki idare amirince verilecek belgeyle kanıtlanır ve belge varış gümrük idaresine sunulur.

B) Telef, o yerin en büyük mülki idare amirince verilecek belgeyle kanıtlanır ve belge olayın meydana geldiği yere en yakın gümrük idaresine sunulur.

C) Telefin kanıtlanması hâlinde de eşyanın gümrük vergileri rejim hak sahibinden tahsil edilir; yalnızca para cezası uygulanmaz.

D) Telef, en yakın gümrük idaresinin tespiti üzerine gümrük idare amirinin vereceği kararla kanıtlanır ve karar hareket gümrük idaresine sunulur.

E) Telef, o yerin en büyük mülki idare amirince verilecek belgeyle kanıtlanır ve belge hareket gümrük idaresine sunulur.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre transit rejimine tabi eşyanın mücbir sebep veya beklenmeyen hâller nedeniyle telef veya kaybı kanıtlanırsa gümrük vergileri aranmaz. Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan olaylar yüzünden olmuşsa o yerin en büyük mülki idare amirinin vereceği belgeyle kanıtlanır; gümrük idare amirinin kararı trafik kazalarına özgüdür. Bu belgeler ulusal transit işlemlerinde varış idaresine veya olay yerine en yakın idareye değil, hareket gümrük idaresine sunulur; incelenmesi ve kabulü de bu idareye aittir, gerektiğinde belgeyi veren makamla yazışarak eksikleri tamamlatır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 92/2; GY 228/1-b, 228/2)

TIR İşlemleri Seri No 1 22/1, 22/2, 22/3

69- Geçerlilik süresi bitmiş bir TIR karnesi, yurt dışındaki hareket gümrük idaresince sehven kabul edilerek eşya sevk edilmiş; bu durum Türkiye'deki giriş gümrük idaresince tespit edilmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca giriş gümrük idaresince yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) TIR karnesi, taşıma sonlandırılıncaya kadar geçerli kabul edilerek eşya varış gümrük idaresine sevk edilir.

B) Kefil kuruluştan karnenin geçerlilik süresinin uzatıldığına dair yazı alınarak işlemlere devam edilir.

C) TIR karnesi sonlandırılır, Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesi yazılır ve karnenin onaylı rapor sayfası doldurulur.

D) TIR karnesi kabul edilmeyerek taşıt, karneyi kabul eden hareket gümrük idaresine geri gönderilir.

E) Karne hamilinden taşınan eşyanın gümrük vergileri tutarında ek teminat alınmak suretiyle TIR karnesi kabul edilir ve eşya varış gümrük idaresine sevk edilir.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: TIR İşlemleri Seri No: 1 Tebliğine göre TIR karnesinin geçerlilik süresini kefil kuruluş tespit eder ve geçerlilik süresi biten karneler gümrük idarelerince kabul edilmez. Geçerlilik süresinin bitiş tarihinde veya öncesinde hareket idaresince kabul edilen karne ise taşıma sonlandırılıncaya kadar geçerli sayılır; bu imkân süresi bittikten sonra kabul edilen karneye uygulanmaz. Süresi biten karnenin hareket idaresince sehven kabul edilip eşyanın sevk edildiği başka bir hareket, giriş, varış veya çıkış idaresince tespit edilirse, durumu tespit eden idare karneyi sonlandırır, Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesini yazar, onaylı rapor sayfasını doldurur ve programdaki Volet-2 kaydını gerekçesiyle tamamlar. Ek teminat, kefil yazısı veya taşıtın geri gönderilmesi öngörülmemiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Seri No 1 22/1, 22/2, 22/3)

Transit Seri No 4 10/3, 11/4, 11/5, 11/6

70- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçmeye ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İkinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı – kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %50'si

B) Üçüncü düzeye geçiş – son bir yılda GRN kapsamında en az 4000 transit beyanı

C) Üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı – kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30'u

D) Dördüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı – GRN için sistemde tanımlı tutara kadar teminattan vazgeçme

E) İkinci düzeye geçiş – son bir yılda GRN kapsamında en az 1000 transit beyanı

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Transit Rejimi Seri No: 4 Tebliğine göre indirim veya vazgeçme yoksa kapsamlı teminat tutarı referans tutara eşittir (birinci düzey). GRN'si en az bir yıldır tanımlı olan ve son bir yılda en az 1000 transit beyanıyla taşıma yapan izin sahibi, diğer koşulları da sağlarsa ikinci düzeye geçer ve kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %50'si olur. İkinci düzeyde en az iki yıl bulunan ve son bir yılda en az 2000 transit beyanıyla taşıma yapan izin sahibi üçüncü düzeye geçer; teminat tutarı referans tutarın %30'una iner. Üçüncü düzeyde en az üç yıl bulunan ve son bir yılda en az 4000 transit beyanıyla taşıma yapan izin sahibine dördüncü düzeyde sistemde tanımlı tutara kadar teminattan vazgeçme tanınır. 4000 beyan şartı üçüncü düzeye değil dördüncü düzeye geçişe aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Transit Seri No 4 10/3, 11/4, 11/5, 11/6)

Transit Seri No 6 7/1, 8/4, 10/4, 13/1, 17/3

71- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) uyarınca eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda vagon, kap veya kaplara etiket yapıştırılmasına gerek yoktur.

B) Basitleştirme izni kapsamındaki taşımada rejim hak sahibi, CIM Taşıma Belgesinde gönderici olarak yer alan kişidir.

C) Eşyanın ayniyetinin mühürleme dışındaki yollarla sağlanması hâlinde vazgeçme ibaresi hareket gümrük idaresince CIM Taşıma Belgesine yazılır.

D) İzni iptal edilen demiryolu tren işletmecisine, iptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle yeni izin verilmez.

E) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşıma, sözleşme değiştirilerek bölge dışında sona erecekse izin sahibi değişikliği hareket idaresine sonradan bildirerek uygulayabilir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Transit Rejimi Seri No: 6 Tebliğine göre basitleştirilmiş usulde taşınan eşyanın tanınması için yeşil piktogramlı etiketler kullanılır; ancak ulusal transit kapsamındaki taşımalarda vagon, kap veya kaplara etiket yapıştırılmasına gerek yoktur. İzin kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi rejim hak sahibidir; CIM belgesindeki gönderici rejim hak sahibi sayılmaz. Ayniyet mühürleme dışındaki yollarla sağlanırsa vazgeçme ibaresini CIM belgesine izin sahibi yazar. İzni iptal edilen işletmeciye iptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl değil bir yıl süreyle yeni izin verilmez. Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek taşımanın sözleşme değişikliğiyle bölge dışında sona ermesi hâlinde izin sahibi, hareket idaresinin önceden izni olmadan değişik sözleşmeyi uygulayamaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Transit Seri No 6 7/1, 8/4, 10/4, 13/1, 17/3)

2009/15481 s. Karar md.50/2, 50/3, 51/1-c, 52/2

72- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşyaya tanınan muafiyete ilişkin;

I. Turizm amacıyla Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunan kişiye muafiyet tanınabilir.

II. Muafiyetten yararlanabilmek için kişinin, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce en az on iki ay süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunması ve evlilik belgesini ibraz etmesi gerekir.

III. Yerleşim yeri yabancı ülkede olan kişilerce evlilik nedeniyle geleneksel olarak gönderilen hediyelerde, toplam kıymet 3.000 Avro'yu aşmadıkça tek bir hediyenin kıymeti 430 Avro'yu aşsa dahi muafiyet tanınır.

IV. Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II ve IV

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Karar'a göre çeyiz muafiyeti; Türk vatandaşı ile evlenerek gelenlere, evlenmek üzere gelip Türkiye'de evlenenlere ve turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi herhangi bir sebeple gelip en çok bir yıl içinde yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenenlere tanınır (I doğru). Muafiyet, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce en az on iki ay süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır (II doğru). Evlilik nedeniyle gönderilen hediyelerde muafiyet, her bir hediyenin kıymeti 430 Avro'yu ve toplam hediye kıymeti 3.000 Avro'yu aşmamak kaydıyla tanınır; iki sınırın birlikte sağlanması gerektiğinden 430 Avro'yu

aşan hediyeye muafiyet uygulanmaz (III yanlış). Eşya evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulursa gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2009/15481 s. Karar md.50/2-3, 51/1-c, 52/2)

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md.5/1-b; 5/3; 7/1-b, c, ç

73- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdaki konu – hüküm eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kamu görevlilerinin müracaat süresi – Görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye'ye ilk giriş tarihinden itibaren altı ay

B) Aracın yaşı – Kişi adına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması

C) Türkiye'de geçici kalış – Bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışların yurt dışındaki ikamet süresinden sayılması

D) Türk vatandaşlığına geçen kişilerin müracaat süresi – Vatandaşlığa geçiş kararının tarihinden itibaren altı ay

E) Miras yoluyla serbest dolaşıma girişte varislerin müracaat süresi – Veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Muafiyeti Tebliği'ne göre taşıtın, kişi adına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla model yılı dahil üç yıldan eski olmaması gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Müracaat süresi kamu görevlileri için görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye'ye ilk giriş tarihinden itibaren altı ay, miras yoluyla girişte ise veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört aydır. Türk vatandaşlığına geçenlerde altı aylık müracaat süresi vatandaşlığa geçiş kararının tarihinden değil, bu karardan sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten başlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Muafiyeti Tebliği Seri 2 md.5/1-b; 5/3; 7/1-b, c, ç)

2009/15481 s. Karar md.87/1, 88/1

74- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre ilan, katalog, fiyat listesi, kullanım kılavuzu ve broşür gibi basılı reklamcılık malzemelerine tanınan muafiyetin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Gönderici ile alıcının aynı kişi olması

B) Aynı çeşitteki basılı materyalin birden fazla bulunması halinde, toplam ağırlığa bakılmaksızın yalnızca her birinin brüt ağırlığının bir kilogramı aşmaması

C) Eşyayı üreten, satan, kiralayan veya hizmeti sunan müteşebbisin adının eşya üzerinde açık bir şekilde yer alması

D) Reklamı yapılan ekonomik faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesinde yürütülüyor olması

E) Bir sevkiyatta birden çok basılı materyal bulunması halinde her çeşidinden ikişer adet bulunması

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Karar'a göre muafiyet, Türkiye Gümrük Bölgesinde değil bu bölge dışında yürütülen ekonomik bir faaliyetin reklamı amacıyla gönderilen ve parasız dağıtılacak ilan, katalog, fiyat listesi, broşür gibi basılı reklamcılık malzemelerine tanınır ve; eşyayı üreten, satan, kiralayan veya hizmeti sunan müteşebbisin adının eşya üzerinde açıkça yer alması, her sevkiyatta tek basılı materyal veya her çeşitten birer (ikişer değil) adet bulunması, aynı çeşitten birden fazla varsa her birinin değil toplam brüt ağırlığın bir kilogramı aşmaması ve gönderici ile alıcının aynı kişi olmaması koşullarıyla uygulanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2009/15481 s. Karar md.87/1, 88/1)

2009/15481 s. Karar md.59/1, 61/1, 63/1

75- On dört yaşındaki bir yolcu, beraberinde Ek-9 listesi kapsamı dışında kalan, ticari miktar ve mahiyette olmayan, toplam kıymeti 400 Avro olan hediyelik eşya getirmiştir.

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre bu eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eşyanın toplam kıymeti 430 Avro sınırı içinde kaldığından muafiyet 400 Avro'nun tamamına uygulanır.

B) Muafiyet uygulanmaz; 400 Avro'nun tamamına tek ve maktu vergi uygulanır.

C) Muafiyet 150 Avro'luk kısma uygulanır; kalan 250 Avro'luk kısma yürürlükteki ithalat vergisi oranları uygulanır.

D) Muafiyet 150 Avro'luk kısma uygulanır; kalan 250 Avro'luk kısma tek ve maktu vergi uygulanır.

E) Muafiyet 250 Avro'luk kısma uygulanır; kalan 150 Avro'luk kısma tek ve maktu vergi uygulanır.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Karar'a göre yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti, Ek-9'daki eşya hariç her bir yolcu için toplam kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşyaya uygulanır; ancak 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro'dur. Toplam kıymet bu değerleri aşarsa muafiyet yalnızca 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır ve muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma tek ve maktu vergi uygulanır; yürürlükteki ithalat vergisi oranları, tek başına kıymeti 1.500 Avro'yu aşan eşyaya uygulanır. On dört yaşındaki yolcu için 150 Avro muaf, aşan 250 Avro tek ve maktu vergiye tabidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2009/15481 s. Karar md.61/1, 63/1-2)

GK 176/1-2; GY 478/1, 479/1, 481/1

76- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre deniz ve hava taşıtlarına verilen yakıt ve kumanyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gemilerin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurt dışından getirdikleri kumanyaları ithalat vergilerinden muaftır.

B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan Türk bandıralı gemilerde tutulan yakıt ve kumanya defterinin sayfaları gemi kaptanınca onanır.

C) Serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemilere ve hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.

D) Basitleştirilmiş usul hariç, gemiye verilecek yağ ve yakıtın beyannamesini doğrudan tescil ettirecek bunker veya liman bayiinin mülkiyetinde 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankeri bulunması veya 80.000 ABD doları toplu teminat verilmesi gerekir.

E) Kabotaja girecek gemilerin yabancı limanlardan aldıkları yakıtta vergiye esas miktar, seyir jurnaline göre alınan miktar ile seyir jurnali ve devriçark defterine göre sarf edilen miktar arasındaki farka göre tespit olunur.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre gemilerin ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurt dışından getirdikleri kumanyalar ithalat vergilerinden muaftır; antrepolardaki serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağ ve kumanyalar transit hükümlerine göre bu taşıtlara ve kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin deniz taşıtlarına verilir; serbest dolaşımdakilerin dış sefere çıkan taşıtlara verilmesi ihracat hükmündedir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre basitleştirilmiş usul dışında gemiye verilecek yağ ve yakıtın beyannamesini doğrudan tescil ettirecek bunker veya liman bayiinin, diğer şartların yanında mülkiyetinde 200 DWT kapasitede tanker bulunması veya 80.000 ABD doları toplu teminat vermesi gerekir; kabotaja girecek gemilerde vergiye esas yakıt miktarı seyir jurnali ve devriçark defterine göre alınan ve sarf edilen miktar farkından bulunur. Türk bandıralı gemilerde tutulan yakıt ve kumanya defterinin sayfaları ise kaptanca değil gümrük idaresince önceden tespit edilerek onanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 176/1-2; GY 478/1-c, 479/1, 481/1)

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No:1) md.4/1-c, 4/1-e, 4/2, 7/2, 7/3, 10/8

77- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) hükümlerine göre operatör yetkisine, posta idaresinden aranan koşullara ve yetkili gümrük idarelerine ilişkin;

I. Operatörlerce yetki kullanılırken vekâletname ibrazı aranmaz.

II. Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri yalnızca havalimanı gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.

III. Bir gümrük müşaviri, Tebliğ kapsamında işlem yapmak üzere aynı anda yalnızca bir hızlı kargo firması ile sözleşme yapabilir.

IV. Posta idaresinden, operatörlere ilişkin başvuru koşullarından yalnızca gümrük müşaviri istihdamı koşulu ile geçici depolama yerlerindeki X-ray cihazı, barkod okuyucu ve benzeri altyapı koşulu aranır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I, III ve IV

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) II, III ve IV

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Tebliğe göre operatörler yetki kapsamındaki işlemlerde alıcıyı veya göndericiyi ayrıca bir işleme gerek kalmadan temsil eder ve vekâletname ibrazı aranmaz (I doğru). Hava yolu ile hızlı kargo eşyasının işlemleri havalimanı gümrük müdürlüklerinde yapılır; kara yolu ile hızlı kargo eşyasının işlemlerini yapmaya yetkili gümrük müdürlükleri ise Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenir (II yanlış). Bir gümrük müşaviri bu kapsamda aynı anda yalnızca bir hızlı kargo firması ile sözleşme yapabilir (III doğru). 2026 yılında yapılan değişiklikle posta idaresi için, asgari iki gümrük müşaviri istihdamı (c bendi) ile geçici depolama yerlerindeki X-ray, barkod okuyucu, yürüyen bant ve kamera gibi altyapı koşulları (e bendi) dışındaki koşullar aranmaz (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Posta ve Hızlı Kargo Tebliği Seri 1 md.4/1-c, e; 4/2, 7/2-3, 10/8)

Sınır Ticareti Kararı (4874) md.9/1, 9/3, 9/4, 12/1; Sınır Ticareti Tebliği (2016/11) md.11/1

78- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ve Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre sınır ticareti kapsamında yapılan ithalata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üçüncü ülke menşeli ürünler, komşu ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesiyle sınır ticareti kapsamında ithal edilebilir.

B) Esnaf veya tacir, 30 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edebilir.

C) Sınır ticareti kapsamında ithal edilen ürünler, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına istinaden yapılan ithalat denetimlerine tabidir.

D) İthal edilen ürünler, satış faturası düzenlenmek kaydıyla Karar kapsamındaki iller dışındaki esnaf ve tacire de satılabilir.

E) Çay, şeker, fındık ve antepfıstığının sınır ticareti yoluyla ithalatına İthalat Uygunluk Belgesinde belirtilmesi kaydıyla izin verilir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Karar'a göre esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan, ilgili gümrük kapısı veya Sınır Ticaret Merkezinden 30 gün içinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edebilir. İthalatta eşyanın ilgili sınır ülkesinde üretildiğine dair menşe şahadetnamesi aranır ve üçüncü ülke menşeli ürünlerin ithalatına izin verilmez; ithal edilen ürünler yalnızca Kararda sayılan illerde satılabilir; bu ürünler Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına istinaden yapılan denetimlerden muaftır. Tebliğe göre yerli üretimin korunması amacıyla çay, şeker, fındık ve antepfıstığının sınır

ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Sınır Ticareti Kararı md.9/1, 9/3-4, 12/1; Tebliğ md.11/1)

GY 523/7, 523/9, 524/1, 524/2

79- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepolara ilişkin talep ile talebi sonuçlandıran makam arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Antreponun aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir adrese taşınması talebi – Bakanlık

B) Antrepo planında değişiklik gerektirmeyen değişiklik talebi – Gümrük müdürlüğü

C) Antrepo planında değişiklik gerektiren genişletme talebi – Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü

D) İşleticinin talebi üzerine antreponun kapatılması – Gümrük müdürlüğü

E) Antreponun devrine ilişkin talep – Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo devir talepleri gümrük müdürlüğünün incelemesi ve bölge müdürlüğünün görüşüyle Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır; devrin bölge müdürlüğünce sonuçlandırıldığını söyleyen eşleştirme yanlıştır. Antreponun aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir adrese taşınması da bölge müdürlüğünün görüşüyle Bakanlıkça sonuçlandırılır. Antrepo planında değişiklik gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri bölge müdürlüğünce, plan değişikliği gerektirmeyen talepler gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. İşleticinin talebiyle kapatmada antreponun boş, harç makbuzlarının tam ve eşyanın kayıtlara uygun olduğu tespit edilince izin belgesi gümrük müdürlüğünce geri alınarak iptal edilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 523/7, 523/9, 524/1, 524/2)

GY 525/10

80- Yapılan inceleme, denetim veya işlemlerde antrepoda Ek-80'de sayılan kusurların tespiti hâlinde antrepo işleticilerine ilk tebligat tarihinden başlamak üzere "Hafif Kusur"da ……, "Orta Kusur"da …… süre verilerek yükümlülüklerin yerine getirilmesi bildirilir ve bu sürede antrepoya eşya girişine izin verilir. Bu kapsamda verilen süreler en fazla …… uzatılır.

Gümrük Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) bir ay – üç ay – bir kez ve verilen süre kadar

B) üç ay – bir ay – iki kez ve verilen sürenin yarısı kadar

C) altı ay – üç ay – bir kez ve verilen süre kadar

D) üç ay – bir ay – bir kez ve verilen süre kadar

E) üç ay – on beş gün – iki kez ve verilen süre kadar

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre antrepoda Ek-80'de sayılan kusurlar tespit edilirse işleticiye ilk tebligat tarihinden başlamak üzere hafif kusurda üç ay, orta kusurda bir ay süre verilerek yükümlülüklerini yerine getirmesi bildirilir ve bu süre içinde antrepoya eşya girişine izin verilir. Hafif veya orta kusurun süresinde giderilememesi ve ağır kusur hâllerinde antrepoya eşya girişine izin verilmez. Bu kapsamda verilen süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılabilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 525/10)

GY 333/1, 333/5

81- (K) firması, gümrük antreposunda depolanan baz yağı satış suretiyle (L) firmasına devretmek istemektedir. (L) firması eşyayı serbest dolaşıma sokacak olup onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip değildir.

Gümrük Yönetmeliğine göre devre izin verilebilmesi için (L) firmasında aranan koşullardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Son üç yıla ait mali tablolarının yeminli mali müşavir raporuyla olumlu görüşe bağlanmış olması

B) En az iki yıldır faaliyette bulunması

C) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının %2'sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan ihlal nedeniyle ceza uygulanmamış olması

D) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer'i amme borcu bulunmaması

E) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının %5'ini aşan sayıda usulsüzlük cezası uygulanmamış olması

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre antrepolarda depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan eşyayı serbest dolaşıma sokacaksa kural olarak izin verilmez. Devralan onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü ise ya da en az iki yıldır faaliyette bulunma, son bir yılda beyanname sayısının %2'sini aşan vergi kaybı cezası ve %5'ini aşan usulsüzlük cezası almamış olma, ödenmemiş vergi, ceza ve fer'i amme borcu bulunmama ile yöneticileri hakkında sayılan suçlardan mahkûmiyet bulunmaması koşullarını taşıyor ve bölge müdürlüğünün yıllık kontrolleriyle bu durum teyit ediliyorsa yasak uygulanmaz. Yeminli mali müşavir raporuyla mali yapının olumlu görüşe bağlanması bu koşullar arasında sayılmamıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 333/1, 333/5)

GY 518/2, 518/9, 519/1, 519/3

82- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo yatırım izni ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Antrepo açma ve işletme izinleri beş yıl süreyle verilir ve süre sonunda yenilenir.

B) Yatırım izni, asgari bir yıldır faaliyette bulunan anonim veya limited şirketlere verilebilir.

C) Yatırım izni verilenlerin, bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde antrepo olarak açılmak istenen tesisi hazır hâle getirerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

D) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere antrepo açma ve işletme izni verilemez.

E) Havalimanı, demiryolu istasyonu veya deniz limanı sahasında bulunan ve havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan genel antrepolar da büyükşehirde 5.000 m², diğer yerlerde 3.000 m² asgari alan şartına tabidir.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre yatırım izni verilen başvuru sahipleri, bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde antrepo olarak açılacak tesisi hazır hâle getirerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurmak zorundadır; hazırlanamazsa bu süre içinde Bakanlıktan ek süre istenir. Antrepo açma ve işletme izinleri süresiz verilir. Yatırım izni kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ve asgari üç yıldır faaliyette bulunan, ödenmiş sermaye şartını sağlayan anonim veya limited şirketlere verilebilir; açma ve işletme izni de kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere verilebilir. Havalimanı, demiryolu istasyonu ve deniz limanı sahasında bulunan, havayolu kargo taşımacılığında kullanılan antrepolar asgari alan şartına tabi değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 518/2, 518/9, 519/1, 519/3)

GY 534/3, 541/3, 545/1, 545/2, 546/1

83- I. Antrepoya konulacak eşyanın petrol ürünü olması hâlinde taşıma belgesindeki bilgilerin antreponun denetiminde bulunduğu gümrük müdürlüğüne kırk sekiz saat öncesinden bildirilmesi gerekir.

II. Boru hatları dâhil antrepo sahası bir bütün kabul edildiğinden dökme gelen sıvıların tanklar arasında hareketi için izin alınmasına gerek yoktur; ancak eşya cinslerinin karıştırılmaması gerekir.

III. Bir tanka konmuş sıvıların tahlil sonucu belli olmadıkça, transit suretiyle çıkış ve acele hâller dâhil hiçbir durumda bu tanktan eşya çıkarılamaz.

IV. Hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar dâhil, serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla yapılır.

Gümrük Yönetmeliğine göre akaryakıt antrepolarına ve tanklardaki eşyaya ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IV

B) I ve II

C) II ve III

D) Yalnız II

E) II, III ve IV

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre boru hatları dâhil antrepo sahası bir bütün kabul edildiğinden dökme gelen sıvıların tanklar arasında hareketi için izin gerekmez; ancak eşya cinsleri karıştırılmamalı ve gümrük idaresine yazıyla bilgi verilmelidir (II doğru). Antrepoya konulacak petrol ürününe ilişkin taşıma belgesi bilgileri gümrük müdürlüğüne kırk sekiz değil yirmi dört saat önceden bildirilir (I yanlış). Tanka konmuş sıvıların tahlil sonucu belli olmadıkça tanktan eşya çıkarılamaz; ancak transit suretiyle çıkış bu yasağın dışındadır ve acele hâllerde, eşya çekilmeden önce örnek alınıp tahlile gönderilmiş olması şartıyla tahlil sonucu beklenmeden eşya çekilebilir (III yanlış). Serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla alınması kuralından, izinli karayolu veya demiryolu akaryakıt transiti ile hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar hariç tutulmuştur (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 534/3, 541/3, 545/1, 545/2, 546/1)

GSM Yönetmeliği 4/4, 5/2, 5/3, 12/2

84- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza işletmeciliği ve satışlara ilişkin;

I. Hava hudut kapılarında uçakta satış mağazası işletmeciliği, her bir hudut kapısı itibarıyla tek bir işletmeci tarafından yapılır.

II. Çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, o yerdeki tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan ve başvuru şartlarını taşıyan firmalara alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satmak üzere mağaza açma izni verilebilir.

III. Yolculara eşya satışında, vekâletname ve pasaport ibraz edilmesi hâlinde yolcu adına başka bir kişiye de satış yapılabilir.

IV. İstanbul Boğazı'nda iki, Çanakkale Boğazı'nda bir olmak üzere toplam üç gemilere satış mağazası açılmasına izin verilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I ve II

C) II ve IV

D) I, II ve IV

E) Yalnız I

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre hava hudut kapılarında uçakta satış mağazası işletmeciliği, her hudut kapısı itibarıyla tek bir işletmeci tarafından yapılır (I doğru). Çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, o yerdeki tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan ve başvuru şartlarını taşıyan firmalara alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satmak üzere mağaza açma izni verilebilir (II doğru). Yolculara satış bizzat yolcunun kendisine yapılır; vekâlet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılamaz (III yanlış). İstanbul Boğazı'nda bir, Çanakkale Boğazı'nda bir olmak üzere toplam iki gemilere satış mağazası açılmasına izin verilebilir (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GSM Yönetmeliği 4/4, 5/2, 5/3, 12/2)

YGM Tebliği 11/1-b, 11/1-d, 13/3

85- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre; (K) firmasının dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymeti 8.000 Avro'dur ve firma iznin süresinin uzatılmasını talep etmiştir.

Buna göre süre uzatımına esas teşkil edecek işlemlerin tespitine ilişkin tespit kodu ve bu tespitin yaptırılma zorunluluğu bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) DR1 – Tespit işleminin yapılması zorunludur.

B) DR2 – Tespit işleminin yapılması zorunludur.

C) DR1 – Tespit işleminin yapılması zorunlu değildir.

D) GC1 – Tespit işleminin yapılması zorunlu değildir.

E) GC1 – Tespit işleminin yapılması zorunludur.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespiti DR1 kodlu tespittir. DR2, ithal eşyasının ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idari bir nedenle tespit edilememesi hâlinde yapılan tespittir; GC1 ise geçici ithalat rejimindeki süre uzatımı taleplerinde eşyanın rejime uygun kullanılıp kullanılmadığının tespitidir. Tebliğe göre dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymeti on bin Avro'yu aşmıyorsa DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Eşyanın kıymeti 8.000 Avro olduğundan tespit yaptırılması zorunlu değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD YGM Tebliği 11/1-b, 11/1-d, 13/3)

5607 3/3, 3/4, 3/9, 3/15, 3/18

86- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçu olarak cezalandırılmayıp yalnızca 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmasını gerektirir?

A) Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması

B) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak

C) Geçici ithalat rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak

D) Ambalajında bandrol bulunmayan alkollü içkileri ticari amaçla nakletmek

E) Ulusal markeri yetkisiz olarak üretmek veya satışa arz etmek

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracatı gerçekleşmiş gibi göstermeyi veya ihracata konu malın cins, miktar, evsaf ya da fiyatını değişik göstermeyi suç olarak tanımlamakla birlikte, beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması hâlinde sadece Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağını açıkça öngörür. Diğer fiiller Kanunda kaçakçılık suçu olarak tanımlanmıştır: transit rejimindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak, geçici ithalat ve dahilde işleme rejimiyle getirilen eşyayı hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak, bandrolsüz

alkollü içkiyi ticari amaçla nakletmek ve ulusal markeri yetkisiz olarak üretmek veya satışa arz etmek. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5607 3/3, 3/4, 3/9, 3/15, 3/18)

5607 4/9, 11/6, 11/8, 16/A-1, 16/A-3

87- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun kaçak akaryakıta ilişkin hükümlerine göre;

I. Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanır.

II. El konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idaresi bulunmayan yerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca numune alınarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilebilir.

III. Rafineriler, teknik düzenlemelere uygun olmayan ancak üretim süreçlerine zarar vermeyecek evsafta olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan kaçak akaryakıtı teslim almakla yükümlüdür.

IV. Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Bakanlıkça kamuoyuna ilan edilebilir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Elkonulan ve alıkonulan eşyanın muhafaza, depolama, nakliye ve benzeri masrafları Bakanlık döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanır; ancak bu hüküm kaçak akaryakıtı kapsamaz. Kaçak akaryakıtın bu masrafları duruma göre il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanır (I yanlış). Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca numune alınarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satılarak tasfiye edilir (II doğru). Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt en yakın rafinericiye satılır ve rafineriler, üretim süreçlerine zarar vermeyecek evsafta olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan bu akaryakıtı teslim almakla yükümlüdür (III doğru). Tütün, alkollü içki, akaryakıt gibi kaçakçılık türleriyle ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler Bakanlıkça kamuoyuna ilan edilebilir (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5607 4/9, 11/6, 11/8, 16/A-1, 16/A-3)

GY 587/1-a, b, c, ç, 587/2

88- Gümrük Yönetmeliğine göre, itirazların mercilerince karara bağlanmasından önce yükümlünün ihtilaf konusu eşyayı çekebilmesi için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Vergi farkının ve para cezalarının nakden ödenmesi
B) Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş ve çekme talebinin bir dilekçe ile gümrüğe verilmiş olması
C) Beyana göre yapılan tahakkuk ile idarece tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki farkın ve alıcı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması
D) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali hâlinde bu hususun belgelenmesi
E) İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre yükümlüler, itirazlar karara bağlanmadan ihtilaf konusu eşyayı çekmek isterse; kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş ve talebin dilekçeyle gümrüğe verilmiş olması, beyana göre yapılan tahakkuk ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve alıcı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması, uyuşmazlık idari yargıya intikal etmişse bunun belgelenmesi ve idarece gerekli görülen bilgi ve belgelerin sunulması şartıyla istekleri kabul edilir. Vergi farkı ve cezaların nakden ödenmesi aranmaz; yeterli olan

bunların teminata bağlanmasıdır. Ayrıca uyuşmazlık yürürlükteki yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder mahiyetteyse eşyanın bu yolla çekilmesine izin verilmez. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 587/1-a, b, c, ç, 587/2)

GK 235/3; 5607 6/4

89- Yurt dışından dönen yolcu (K), gümrük kapısında hiçbir eşya beyan etmemiştir. Yapılan kontrolde bagajında, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında kalan, ancak ticari mahiyette olmayan ve ithali yasak bulunmayan eşya çıkmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre bu eşyaya ilişkin uygulanacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiil kaçakçılık suçu oluşturduğundan eşyaya elkonulur ve (K) hakkında 5607 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

B) Eşyanın gümrük vergileri alınarak eşya teslim edilir; ayrıca eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

C) Eşyanın gümrük vergileri alınır ve ayrıca bu vergilerin üç katı tutarında para cezası verilerek eşya sahibine teslim edilir.

D) Eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınarak eşya sahibine teslim edilir; vergiler ödenmezse eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

E) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilerek eşya tasfiye edilir; ayrıca eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilir.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Kanununa göre yolcuların, kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir; gümrük vergileri ödenmezse eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ise yolcunun beyanına aykırı çıkan eşyanın ticari mahiyette olması veya ithal ya da ihracının yasak olması hâlinde kaçakçılık suçlarına ilişkin hükümlerin uygulanacağını öngörür. Olayda eşya ticari mahiyette ve yasak olmadığından kaçakçılık hükümleri değil, Gümrük Kanunundaki iki kat vergi alınması hükmü uygulanır. Gümrüklenmiş değerin iki katı, vergilerin üç katı veya CIF kıymeti kadar ceza başka aykırılıklar için öngörülen yaptırımlardır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 235/3; 5607 6/4)

GK 126, 142, 143; GY 375; HİR Tebliği (İhracat 2007/5) 13/3

90- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme rejimlerinde vergilendirmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gümrük kontrolü altında işlemede işlemin ara aşamasındaki ürünler için yükümlülük doğarsa vergiler, bu ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki oranlara göre hesaplanır.

B) Serbest bölgeye geçici ihraç edilen eşya üçüncü ülke girdisi kullanılmadan yalnız işçilik görmüşse, ürünün ithalinde işçilik faturasındaki kıymet üzerinden yalnız KDV alınır.

C) Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın tamiratı bedel karşılığında yapılmışsa ithalat vergileri, geçici ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranına göre belirlenir.

D) Gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünlerin kıymeti, ilgili kişinin tercihine bakılmaksızın ithal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı olarak belirlenir.

E) Garanti nedeniyle bedelsiz tamir edilerek geri gelen eşyadan, tamir masraflarına eşit bir kıymet üzerinden ithalat vergileri alınır.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre serbest bölgeye geçici ihraç edilen eşyadan elde edilen üründe üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmamış ve işleme tamamen işçilikten ibaretse, işçilik faturasındaki kıymet üzerinden yalnız KDV tahsil edilir. Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işlemede değişmemiş eşya veya ara aşamadaki ürünler için yükümlülük doğduğunda

vergiler, ithal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamesinin tescili sırasındaki oran ve unsurlara göre belirlenir. Bedel karşılığı tamirde vergiler, tamir masraflarına eşit kıymet esas alınarak işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki oranlara göre hesaplanır; garanti nedeniyle bedelsiz tamirde eşya tam muaf girer. Gümrük Yönetmeliği'ne göre işlenmiş ürün kıymeti ilgilinin tercihine göre dört yöntemden biriyle belirlenir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 126, 142, 143; GY 375; HİR Tebliği 13/3)

GK 129/2; GY 381/4, 382/2, 385/2; 2009/15481 s. Karar 41/2-a

91- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre geçici ithalat rejiminde teminata ve geçici ithal eşyasının kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta, sözlü beyana konu eşya için teminat aranmaz.

B) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta, her ay alınacak ithalat vergileri tutarının %3'ü dışında kalan tutar için teminat aranır.

C) Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması hâlinde ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaz.

D) Ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarının motorları, süre içinde aynı şirket veya iştiraklerinin taşıtlarındaki motorlarla değiştirilerek kullanılabilir.

E) Ayniyet tespitinin mümkün olmadığı ancak rejimin kötüye kullanılmasına yol açmayacağı hâllerde vergilerin yarısı teminata bağlanarak rejimin kullanılmasına izin verilebilir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hâllerde geçici ithalata izin verilmez; ancak eşyanın veya işin niteliği gereği ayniyet önlemlerinin alınmaması rejimin kötüye kullanılmasına yol açmayacaksa gümrük idareleri vergilerin tümünü teminata bağlayarak izin verebilir. Vergilerin yarısı ile yetinilmesi öngörülmemiştir. 2009/15481 sayılı Karar'a göre tam muafiyetli geçici ithalatta sözlü beyana konu eşya için teminat aranmaz; Gümrük Yönetmeliği'ne göre kısmi muafiyette aylık %3 dışında kalan tutar için teminat alınır, ATA karnesiyle yapılan geçici ithalatta ayrıca belge ve teminat aranmaz. Ticari havayolu taşıtlarına ait motorlar, verilen süre içinde aynı havayolu şirketi veya iştiraklerinin taşıtlarındaki motorlarla ya da yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 129/2; GY 381/4, 382/2, 385/2; 2009/15481 s. Karar 41/2-a)

GY 380/3, 380/5

92- Gümrük Yönetmeliği'ne göre; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi (K) firması, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tuttuğu üretim makinesini yirmi dört aydan daha uzun süre kullanmak istemektedir. Makine, özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya veya yirmi dört aydan uzun süreli bir yatırımda kullanılan eşya niteliğinde değildir.

Buna göre rejime giriş gümrük idaresince yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzin süresi dokuz ay uzatılır; süre sonunda kullanım sürecekse yeni izin başvurusu yapılır ve rejimde kalma süresi en çok yirmi dört ay olarak belirlenir.

B) İzin süresi on iki ay uzatılır; süre sonunda kullanım sürecekse yeni izin başvurusu yapılır ve rejimde kalma süresi en çok yirmi dört ay olarak belirlenir.

C) İzin süresi dokuz ay uzatılır; bu süre sonunda makinenin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması zorunludur.

D) Yirmi dört aylık süre hiçbir koşulda aşılamayacağından makine süre sonunda yeniden ihraç edilir veya başka bir gümrükçe onaylanmış işleme tabi tutulur.

E) İzin süresi, Gümrükler Genel Müdürlüğünün onayıyla, ihtiyaç duyulan süre kadar yirmi dört ayı aşacak şekilde uzatılır.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre ek sürelerle birlikte rejimde kalma süresinin yirmi dört ayı aşmaması esastır; mülkiyeti devredilemeyen eşya, yirmi dört aydan uzun yatırımlarda kullanılan eşya ve belirli hava taşıtları için rejime giriş gümrük idaresince bu süreyi aşan uzatma yapılabilir.

Bu kapsama girmeyen ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi ya da önceki takvim yılında beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış yükümlülerce kısmi muafiyetle geçici ithal edilen eşyanın yirmi dört aydan uzun kullanımı söz konusuysa, rejime giriş gümrük idaresince izin süresi dokuz ay uzatılır. Bu sürenin sonunda kullanım devam edecekse yeni izin başvurusu yapılır, rejimde kalma süresi en çok yirmi dört ay olarak yeniden belirlenir ve rejim hükümleri yeniden uygulanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 380/3, 380/5)

GİKY 121/1, 122/1-2, 123/1, 123/4, 126/1, 126/3

93- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ithalatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzin sahibinin götürü teminat yetkisi kapsamında gümrük idaresine 2.000.000 Avro tutarında teminat vermiş olması halinde, 500.000 Avro teminat verme koşulu karşılanmış sayılır.

B) Eşyayı taşıyan araç, bir iç gümrük idaresine uğramaksızın transit rejimi kapsamında doğrudan izin kapsamındaki tesise getirilir.

C) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki eşya, izin kapsamındaki eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için birlikte getirilmişse izin kapsamında ithal edilebilir.

D) Aynı taşıma aracında birden fazla alıcıya ait eşya bulunsa dahi, izin sahibine ait eşya için ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılabilir.

E) İzin için YYS-I statüsüne sahip olmak ve izin kapsamı tesislerde gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak gerekir.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Yönetmeliğe göre ithalatta yerinde gümrükleme izni için YYS-I statüsü, 500.000 Avro teminat, gerekli teçhizat ile tartım düzeneği aranır; götürü teminat kapsamında 2.000.000 Avro teminat verilmişse 500.000 Avroluk koşul karşılanmış sayılır. Eşyayı taşıyan araç iç gümrüğe uğramadan transit rejimi kapsamında doğrudan tesise getirilir. ÖTV (I) sayılı listedeki eşya kapsam dışı olmakla birlikte, izin kapsamındaki eşyayla birlikte getirilip onun ilk kullanımı veya taşınması için kullanılacaksa bu kısıtlama uygulanmaz. Ancak aynı taşıma aracında birden fazla alıcıya ait eşya bulunması halinde ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılamaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 121/1, 122/2, 123/1, 123/4, 126/1-ç, 126/3)

GİKY 96/1-b, 98/1

94- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisi için başvuru sahibinin, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde en az (…) transit beyannamesi kapsamında eşya transit etmiş olması ya da en az (…) transit beyanı olmak kaydıyla toplam 500 transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olması; yetkinin kullanılabilmesi için de gümrük idaresine (…) Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olması gerekir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 500 – 300'ü – 1.000.000

B) 300 – 200'ü – 500.000

C) 500 – 200'ü – 1.000.000

D) 500 – 300'ü – 500.000

E) 1.000 – 500'ü – 2.000.000

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Yönetmeliğe göre izinli alıcı yetkisi için ek koşullardan biri, ilgili bir yıllık dönemde en az 500 transit beyannamesi (TIR karnesi dahil) kapsamında eşya transit etmiş olmak veya en az 300'ü transit beyanı olmak kaydıyla toplam 500 transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmaktır. Yetkinin kullanılabilmesi için gümrük vergileri ve cezaların tazmini amacıyla 1.000.000 Avro tutarında nakit teminat veya süresiz teminat mektubu verilmesi gerekir; 500.000 Avro ithalatta yerinde gümrükleme izni için aranan teminattır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 96/1-b, 98/1)

OKS GGT (Sıra No:1) md.32/1, 33/1, 35/1-b, 37/1-2, 38/1-2

95- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) hükümlerine göre statü belgesi sahiplerine tanınan götürü teminat yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yetkinin güncellenmesi için, geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla, yetkinin tanındığı tarihten sonraki herhangi bir tarihte bölge müdürlüğüne başvuruda bulunulabilir.

B) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde ibraz edilir.

C) Götürü teminat, 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki eşyaya ilişkin kamu alacakları dahil tüm kamu alacakları için geçerlidir.

D) Yetkinin geçerlilik süresi bir yıl olup süre, başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden başlar.

E) Teminat olarak yalnızca bir yıl süreli teminat mektupları kabul olunur.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Onaylanmış Kişi Statüsü Tebliği'ne göre götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır; sürenin başlangıcı yetkinin tanınması, güncellenmesi veya teminatın değiştirilmesine ilişkin başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk günüdür. Güncelleme başvurusu geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde yapılır ve bu süreden önce yapılan başvurular kabul edilmez. Bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimden itibaren en geç otuz gün içinde ibraz edilir. Götürü teminat, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç tüm kamu alacakları için geçerlidir ve teminat olarak süresiz teminat mektupları kabul olunur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD OKS GGT Sıra No:1 md.32/1, 33/1, 35/1-b, 37, 38/1-2)

Tahsilat Tebliği (Seri No:2) 5/3, 5/4, 6/1-c, 6/3-b

96- 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)'ne göre dolaylı temsilde gümrük müşavirinin gelir eksiğinden sorumluluğuna ilişkin;

I. Gelir eksiğinin asıl yükümlü tarafından ödenmesi, dolaylı temsilcinin bu alacak yönünden yükümlülüğünü sona erdirmez.

II. Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin sahte olduğunun ayrıca bir araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilecek olması hâlinde dolaylı temsile yetkili kişiler müştereken ve müteselsilen sorumludur.

III. Sorumluluğu tespit edilen gümrük müşavirinin bir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet göstermesi hâlinde gelir eksiği ilgili tüzel kişiliğe de tebliğ edilir.

IV. Asıl yükümlü adına gümrük idaresi nezdinde alacağa yetecek miktarda teminat bulunsa dahi dolaylı temsile yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) III ve IV

D) II, III ve IV

E) II ve III

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tahsilat İşlemleri Tebliğine göre beyannameye eklenen belgelerin sahte, yanlış veya hatalı olduğunun ayrıca araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilecek olması, dolaylı temsilcinin sorumluluğunun araştırıldığı hâllerdendir ve bu hâllerden biri varsa dolaylı temsile yetkili kişiler müştereken ve müteselsilen sorumludur (II doğru). Dolaylı temsilcinin sorumluluğu tespit edildiğinde gümrük müşaviri bir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteriyorsa gelir eksiği ilgili tüzel kişiliğe de tebliğ edilir (III doğru). Gelir eksiğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi hâlinde diğer yükümlüler açısından da yükümlülük sona erer (I yanlış). Asıl yükümlü adına idare nezdinde alacağa yetecek teminat bulunması, asıl yükümlünün onaylanmış kişi statüsü veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması ya da ek tahakkukun teslimden önce asıl yükümlüye tebliğ

edilmiş olması hâllerinde dolaylı temsile yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılmaz (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği Seri No:2 5/3, 5/4, 6/1-c, 6/3-b)

GK 214, 217; GY 501/1-b; Tahsilat Tebliği (Seri No:2) 31/3, 32/1

97- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)'ne göre gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hatalı olarak geri verilen gümrük vergileri ile ödenmiş faizlerden tahsil edilmeyen miktarlar, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir.

B) Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı süresi içinde itiraz edilmemiş olması, geri verme başvurusunda bulunulmasına engeldir.

C) Beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak ağırlık, adet veya döviz cinsinin yanlış yazılması nedeniyle fazla ödenen vergilere ilişkin geri verme talepleri kabul edilerek değerlendirilir.

D) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki geri verme başvurusu için öngörülen bir yıllık süre, mücbir sebep hâlinde dahi aşılamaz.

E) Eşyanın kusurlu olduğu veya sözleşme şartlarına uygun olmadığı teyit edildikten sonra ithalatçı tarafından satılması hâlinde de vergiler, kusurlu eşyaya ilişkin hükümler çerçevesinde geri verilir veya kaldırılır.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Tahsilat İşlemleri Tebliğine göre beyanın bağlayıcılığı, vergilerin geri verilmesi konusunda idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; bu nedenle beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak beyannamede ağırlık, adet, ölçü, kıymet veya döviz cinsinin yanlış yazılması gibi nedenlerle fazla ödenen veya fazla tahakkuk ettirilen vergilerin kanunen ödenmemesi gereken vergiler kapsamında geri verilmesi veya kaldırılması talepleri kabul edilerek değerlendirilir. Diğer ifadeler yanlıştır: Gümrük Kanununa göre vergilerin hatalı olarak geri verilmesi hâlinde başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile ödenmiş faizler yeniden tahsil edilir ve tahsil edilmeyen miktarlar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün değil on beş gün içinde ödenir; süresinde itiraz edilmemesi geri verme başvurusuna engel değildir; uluslararası anlaşmalar kapsamındaki bir yıllık başvuru süresinin mücbir sebep hâlinde aşılmasına Müsteşarlıkça izin verilir; Gümrük Yönetmeliğine göre eşyanın kusurlu olduğu veya sözleşme şartlarına uygun olmadığı teyit edildikten sonra ithalatçı tarafından satılması hâlinde vergiler kusurlu eşyaya ilişkin hüküm çerçevesinde geri verilmez veya kaldırılmaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 214, 217; GY 501/1-b; Tahsilat Tebliği Seri No:2 31/3, 32/1)

GK 194/1, 194/4, 234/5

98- (K) firması, dahilde işleme rejimi (şartlı muafiyet sistemi) kapsamında elde ettiği Türk menşeli ürünü, tercihli tarifeden yararlanması, bünyesine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi koşuluna bağlı olan bir anlaşmaya taraf ülkeye ihraç etmiştir. Eşya 10.03.2026 tarihinde Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkmıştır. (K) firması, bu nedenle ödemesi gereken ithalat vergilerini gümrük idaresinin herhangi bir tespiti olmadan önce kendiliğinden bildirmiş ve 24.03.2026 tarihinde ödemiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre (K) firması hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ödenen ithalat vergileri için çıkış tarihi itibarıyla gecikme zammı uygulanır; ayrıca bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezası verilir.

B) Vergiler gümrük idaresine kendiliğinden bildirildiğinden gecikme zammı uygulanmaz ve para cezasına hükmedilmez.

C) Ödenen ithalat vergileri için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden ödeme tarihine kadar tecil faizi uygulanır; para cezasına hükmedilmez.

D) Ödenen ithalat vergileri için çıkış tarihi itibarıyla gecikme zammı uygulanır; ayrıca vergi farkının üç katı para cezası verilir.

E) Ödenen ithalat vergileri için eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıktığı tarih itibarıyla gecikme zammı uygulanır; para cezasına hükmedilmez.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Kanununa göre dahilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın, tercihli tarife uygulaması bünyesine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi koşuluna bağlı olan anlaşmaya taraf ülkeye ihracında ithalata ilişkin gümrük yükümlülüğü doğar (geri ödeme sisteminden yararlanan eşya hariç). Bu vergilerin eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihe kadar ödenmesi zorunludur; bu tarihten sonra ödenen vergiler için ayrıca çıkış tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı uygulanır. Vergilerin süresinde ödenmediği gümrük idaresinin kontrolünde tespit edilirse yükümlü hakkında ayrıca vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına hükmedilir; ancak yükümlü idarenin tespitinden önce bildirmişse bu cezaya hükmedilmez ve yalnızca gecikme zammı uygulanmakla yetinilir. Olayda bildirim tespitten önce yapıldığından ceza yoktur, gecikme zammı ise uygulanır; tecil faizi ve üç kat ceza bu duruma ilişkin değildir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 194/1, 194/4, 234/5)

GK 177/1-d, f, ı, l, 177/2-a, 179/1, 179/2

99- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hâle gelen aşağıdaki eşyadan hangisi için, ihale ilanının yayımlandığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması istenebilir?

A) Gümrüğe terk edilen eşya ile yönetmelikle belirlenen esaslar dâhilinde gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya

B) Tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya

C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya

D) Antrepoda olup işlem veya kullanım tayinine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya

E) Özet beyan verilmeksizin getirildiği belirlenen ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilerek el konulan eşya

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Kanununa göre ihaleye çıkarılacak veya perakende satılacak tasfiyelik eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması veya yeniden ihracı istenebilir. Ancak bu imkân; gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan eşya, tahlilden arta kalıp bir ay içinde alınmayan numunelik eşya, özet beyan verilmeksizin getirilip mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya gibi Kanunun ceza hükümlerinde sayılan ve tasfiyeye tabi tutulan eşya, diğer mevzuata göre tasfiyesi öngörülen eşya ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya için uygulanmaz. Antrepoda bulunup gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım tayinine ilişkin beyannamesinin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya bu istisnalar arasında yer almadığından rejime tabi tutulma talebi mümkündür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 177/1-d, f, ı, l, 177/2-a, 179/1, 179/2)

Asgari Ücret Tebliği 5/1-a, ç, e, h, ı

100- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetlerin ücretleri Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenir.

B) Aynı beyannamede tarife tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması hâlinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

C) İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin Tebliğde belirlenen tutarı aşması hâlinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

D) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir.

E) "Özellik Arz Eden İşlemler" başlığı altındaki iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler yarısı oranında indirim yapılarak uygulanabilir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğe göre Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetlerin ücretleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır; Bakanlık bu ücretleri belirlemez. Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ancak tarifenin uygulanmasındaki ihtilafların dernek kararına rağmen sürmesi hâlinde başvuru üzerine ihtilafı sonuçlandırır. Diğer ifadeler doğrudur: aynı beyannamede tarife tablosundaki birden fazla rejim varsa ücretlerden yüksek olanı uygulanır; İTH-13 kapsamında toplam ücret Tebliğdeki tutarı aşarsa aşan kısım tarafların anlaşmasıyla belirlenir; tarifedeki ücretlere KDV ilave edilir; Özellik Arz Eden İşlemler ihracata ilişkinse ücretler yarısı oranında indirimle uygulanabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Asgari Ücret Tebliği 5/1-a, ç, e, h, ı)

Konu Dağılımı

Konu	Soru
Tarife-Sınıflandırma	17
Kıymet	10
Menşe-STA	8
Transit-TIR-ATA	7
Vergi-Hesaplama	5
Antrepo-İşleticiler	5
İç Vergiler	4
Beyan-Serbest Dolaşım	4
Muafiyetler	4
Kambiyo	3
İhracat-Dış Ticaret Mevzuatı	3
İhracat-Geri Gelen	3
Posta-Kargo-Sınır Ticareti-Kumanya	3
GK-Genel	3
Yükümlülük-Teminat-Faiz-Geri Verme	3
Uluslararası Anlaşmalar-Kuruluşlar	2
DİR	2
Serbest Bölge-GSM-YGM	2
Kaçakçılık	2
Cezalar-İtiraz-Uzlaşma	2
Geçici İthalat	2
Teknik Düzenlemeler-Ürün Güvenliği	1
Diğer	1
İthalat Rejimi-Ticaret Politikası	1
HİR-GKAİR	1
Tasfiye	1
Gümrük Müşavirliği-Disiplin	1